



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANTON KURNIAWAN STIYANTO**
alias **ANTON bin SUPRIYANTO**;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/4 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasir Panjang Gang Pasir
Putih Blok A1 Nomor 5B, RT 007,
RW 001, Kelurahan Kereng
Bangkirai, Kecamatan
Sabangau, Kota Palangka Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1.Suriansyah Halim, S.H, S.E, M.H, C.L.A, 2.Yosef Freinademetz Sabon Doni, S.H, 3.Romdlon Ibnu Munir, S.H, 4.Agung Indra Saputra, S.H, 5. Akhmad Rofiq, S.H, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Suriansyah PHRI Jalan Rajawali VII Nomor 88, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, email: suriansyah.halim.sh.cla@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 065/SKK/SH/III/2025 tanggal 6 Maret 2025 dan telah didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan nomor registrasi 171/III/2025/SK/PN Plk tanggal 6 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk tanggal 27 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk tanggal 27 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian yang mengakibatkan kematian dan dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" yang melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu Pertama, dan tindak pidana "menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian yang dilakukan secara bersama-sama", yang melanggar Pasal 181 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Seumur Hidup;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil merek Daihatsu Siga, Warna Coklat Metalik dengan Nopol terpasang di mobil B 1360 NZI, Noka MHKS6DJ2JKJ025095, Nosin 1KRA527663;
 - 1 (satu) Buah Dashboard dari Mobil merek Daihatsu Siga, Warna Coklat Metalik dengan Nopol terpasang di mobil B 1360 NZI, Noka MHKS6DJ2JKJ025095, Nosin 1KRA527663;
 - 1 (satu) bundle Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor a.n. IRMA YULIANA dengan Nopol KH 1193 TL, Merek Daihatsu Siga, Warna Coklat Metalik, Noka MHKS6DJ2JKJ025095, Nosin 1KRA527663;

Halaman 2 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo V27e, Model V2237, dengan Nomor IMEI (slot sim 1) 863818068388355, Nomor IMEI (slot sim 2) 863818068388348, Dengan Sim Card 1 Provider XL nomor telepon 087840111025 dan Sim Card 2 Provider Telkomsel nomor telepon 085250005333;
- 1 (Satu) Lembar celana pendek warna Cream merek "ELSOGO";
- 1 (Satu) Lembar baju warna merah dengan merek "THREE SECOND";
- 1 (Satu) buah Tas selempang warna hitam merek "Touch Warrior";
- 1 (Satu) lembar kaos oblong warna hitam dengan gambar kepala gajah warna putih dibagian dada bagian tengah;
- 1 (Satu) lembar celana Panjang jeans warna biru merek "Vintage M3M";
- 1 (Satu) buah buku Tabungan BRI An. Muhammad Haryono;
- 1 (Satu) buah dompet warna coklat merek "Ghost Army" beserta isinya;
- 1 (Satu) unit Hp merek Oppo reno 7 warna biru tua No IMEI Slot 1 (860891051933035) dan No IMEI Slot 2 (860891051933027);
- 2 (Dua) bundel rekening koran Bank BRI dengan No Rek.181001003890501 An. Muhammad Haryono;
- 1 (Satu) Unit Handphone merek Oppo A53, Model CPH2127, Warna Electric Black, dengan Nomor IMEI (slot sim 1) 867919056941373, Nomor IMEI (slot sim 2) 867919056941365, Dengan Sim Card 1 Provider Telkomsel nomor telepon 082393370737;
- 2 (Dua) bundel rekening koran Bank BRI dengan No Rek.454101034560535 An. ADI SUMIADI;
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor a.n. GUSKAWARMAN dengan Nopol DA 8632 JK, Merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (GRAN MAX), Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;
- 1 (Satu) bundle Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor a.n. GUSKAWARMAN dengan Nopol DA 8632 JK, merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (GRAN MAX), Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;

Halaman 3 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Kunci mobil dengan Nopol DA 8632 JK, merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (GRAN MAX), Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;
- 1 (Satu) buah Tas warna hitam bertuliskan GENUINE ACCESSORIES yang berisikan dokumen kelengkapan kendaraan dengan nopol DA 8632 JK, Merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (GRAN MAX), Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;
- 1 (Satu) Unit Handphone merek Iphone, Model Iphone 11, Warna Putih, dengan Nomor IMEI 356446476214627, Nomor IMEI2 356446476623975, Dengan Sim Card 1 Provider Telkomsel nomor telepon 087794307556;
- 1 (Satu) Buah buku rekening BCA a.n. JUWITA, dengan nomor rekening 8600805291;
- 2 (Dua) bundel rekening koran Bank BCA dengan No Rek.8600805291 An. JUWITA;
- 1 (Satu) Buah Blower Gun merek warna hijau;
- 1 (Satu) Buah obeng kembang Min Plus Warna Merah Putih;
- 1 (Satu) Unit Handphone merek Oppo F1s warna putih. Model Oppo F1s. dengan Nomor IMEI (slot sim 1) 867583055741224. Nomor IMEI (slot sim 2) 867583055741232. Dengan Sim Card 1 Provider XL nomor telepon 081807101098;
- 1 (Satu) buah Dashboard depan milik mobil Merek Daihatsu Sigra. Warna Coklat Metalik dengan Nopol terpasang di mobil B 1360 NZI. Noka MHKS6DJ2JKJ025095. Nosin 1KRA527663 yang digunakan oleh Sdr. ANTON KURNIAWAN STIYANTO dan Sdr. MUHAMMAD HARYONO alias HERI pada saat kejadian;
- 1 (Satu) buah tali tambang berukuran kecil warna biru dengan panjang A±5 Meter;
- 1 (Satu) buah botol air mineral merek Le Minerale beserta sedotan yang berada di dalam botol;
- 1 (Satu) buah keset warna biru putih abu-abu;
- 1 (Satu) buah keset warna coklat putih abu-abu;
- 1 (Satu) buah keset warna hitam putih abu-abu;
- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu;
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna biru;
- 1 (Satu) buah lakban hitam;

Halaman 4 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) buah dudukan plat berwarna hitam terbuat dari plastik;
- 1 (Satu) buah kardus tempat menyimpan plat;
- 3 (Tiga) Buah Gigi;
- 1 (Satu) Buah Tulang Lengan Bagian Atas;
- 1 (Satu) Buah Potongan Kapret yang ada bekas darah;
- 3 (Tiga) Buah Cotton Bed yang ada bercak darah;
- Sampel darah yang diambil dari orang tua korban;
- 1 (Satu) buah Senjata Api revolver Jenis Taurus dengan Nomor Seri XL 263620;
- 5 (Lima) buah peluru Revolver;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Haryono alias Heri bin Mulyono;

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa sangat menyesal melakukan perbuatan penembakan tersebut;
- Terdakwa tidak ada rencana menembak korban, tetapi semua dilakukan secara spontan, akibat emosi dan pengaruh narkoba jenis sabu;
- Terdakwa tidak ada niat menguasai, dan dari awal sudah sangat menyesal, ketakutan, sehingga Terdakwa mengembalikan barang-barang alat kesehatan (alkes) yang dibawa mobil korban tersebut yang jika dinilai barangnya kurang lebih sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah mengaku menembak korban sejak dikepolisian, tahap 2 di kejaksaan, hingga sekarang di Pengadilan Negeri Palangkaraya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit, tidak mempersulit jalannya pemeriksaan, hingga persidangan di Pengadilan Negeri Palangkaraya;
- Terdakwa tidak akan pernah lagi memakai sabu, atau obat-obat terlarang lainnya;
- Terdakwa tidak akan pernah lagi mengulangi tindak pidana apapun sepanjang hidupnya;
- Terdakwa masih mempunyai seorang istri yang bernama Juwita yang berumur 32 Tahun, 2 orang anak yang bernama Alfaro Raffa Narendra yang berumur 7 Tahun, dan bernama Alvino Daffa Muwaffaq yang berumur 5 Tahun;

Halaman 5 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



- Terdakwa yang sekarang berumur 33 Tahun masih muda, dan masih sangat berharap masih bisa berkumpul kembali dengan istri dan kedua anak-anaknya yang masih sangat kecil, dan dibawah umur, entah itu 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, atau 20 tahun lagi;
- Menghukum Terdakwa dengan hukuman pidana penjara yang terbukti dalam persidangan, dan berdasarkan berkeadilan;
- Memohon tidak divonis hukuman seumur hidup, supaya masih bisa berkumpul, atau diberi kesempatan berkumpul kembali dengan istri, dan kedua anak Terdakwa yang berumur 5 tahun dan 7 tahun tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya:

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Pertama

Bahwa Terdakwa Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto bersama-sama dengan saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Mulyono (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2024, bertempat di pinggir Jalan Tjilik Riwut Km.39 Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula dari Terdakwa, seorang anggota Polri berpangkat Brigpol yang bertugas di Satuan Samapta Polresta Palangka Raya, yang sejak sekira tahun 2017 sering melakukan transaksi jual beli mobil dan motor tanpa surat-surat yang lengkap, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 12.24 WIB dihubungi melalui handphone oleh Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm alias Adi bin Rustam Patin, seorang pemilik bengkel deco yang juga sering melakukan transaksi jual beli mobil dan motor tanpa surat-surat yang lengkap, yang menanyakan kepada Terdakwa perihal apakah ada mobil jenis pickup Daihatsu Gran Max yang dijual dengan harga sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) karena ada yang mencari mobil jenis tersebut, Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm alias Adi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa oleh karena Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm alias Adi sebelumnya dihubungi melalui handphone oleh Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon, yang dikenal oleh Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm alias Adi sebagai seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sering mendeco velg motor di bengkelnya, yang menanyakan kepada Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm alias Adi perihal apakah ada mobil jenis pickup yang dijual dengan harga murah untuk keperluan mengangkut kelapa sawit;

Terdakwa yang mengetahui bahwa ada yang berminat membeli mobil jenis pickup Daihatsu Gran Max, maka sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi temannya melalui handphone yakni saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Mulyono, yang Terdakwa kenal sebagai seorang mantan pekerja harian lepas (PHL) pada Sat Narkoba Polresta Palangka Raya yang saat itu kembali ke pekerjaan sebelumnya yakni sebagai pengemudi mobil taksi online, yang mana Terdakwa mengajak saksi Muhammad Haryono alias Heri untuk mencari mobil dengan perkataan "*om temenein mau engga mau cari mobil?*", kemudian saksi Muhammad Haryono alias Heri yang mengenal Terdakwa sebagai anggota Kepolisian, balik bertanya kepada Terdakwa "*kemana?*", kemudian dijawab Terdakwa "*wes toh, ada aja rejeki buat anak bojo*", lalu saksi Muhammad Haryono alias Heri menyetujui ajakan Terdakwa karena membayangkan akan mendapat pembagian uang, kemudian keduanya bersepakat jika saksi Muhammad Haryono alias Heri yang mengendarai mobil dan mobil yang digunakan adalah mobil milik Terdakwa yakni Daihatsu Sibra warna coklat dengan nomor polisi KH 1202 EQ, yang pada saat itu senjata api Terdakwa berada di dalam mobil dikehendaki Terdakwa serta diketahui oleh saksi Muhammad Haryono alias Heri, dan sedangkan mobil yang sedang

Halaman 7 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh saksi Muhammad Haryono alias Heri diantarkan pulang ke kos saksi Muhammad Haryono alias Heri di Jalan Tangkasiang;

Lalu Terdakwa dan saksi Muhammad Haryono berkeliling mencari mobil pickup merek Daihatsu Gran Max, yang mana saksi Muhammad Haryono alias Heri sembari menyetir mobil juga sambil membacakan atau menyebutkan nomor polisi mobil pickup merek Daihatsu Gran Max yang dijumpai di jalan, sedangkan terdakwa mengecek nomor polisi yang dibacakan atau disebutkan tersebut di aplikasi ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) yang ada di handphonenya, dengan tujuan mengecek apakah terdapat ketidaksesuaian antara jenis mobil dan nomor polisinya, namun belum ditemukan mobil pickup yang dicari. Sambil terus mencari, Terdakwa dan saksi Muhammad Haryono alias Heri melewati jalan raya daerah Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Kuala menuju ke arah Kota Banjarmasin, dan berhenti di beberapa tempat tersebut untuk istirahat, makan, mengisi BBM dan keduanya sempat beberapa kali atau sekurang-kurangnya satu kali mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu, namun belum juga ditemukan mobil pickup yang dicari hingga kemudian keesokan harinya keduanya kembali putar arah ke arah Kota Palangka Raya dan lanjut menuju ke arah Tangkiling;

Pada saat melewati Jalan Tjilik Riwut Km.39 Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.15 WIB, Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi DA 8632 JK dalam keadaan terparkir berhenti di pinggir jalan, lalu Terdakwa meminta saksi Muhammad Haryono alias Heri memutar balik arah mobil yang dikendarainya ke arah Kota Palangka Raya lalu melewati mobil pickup tersebut dan selanjutnya langsung kembali lagi memutar ke arah Kabupaten Katingan hingga beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali, sembari Terdakwa memasukkan nomor polisi mobil pickup tersebut ke dalam aplikasi ETLE dan mendapati ternyata terdapat ketidakcocokan data antara nomor polisi dan warna plat nomor sambil memperhatikan keadaan mobil tersebut dan berkata "*wah baru nih tahun 2024*", lalu saksi Muhammad Haryono alias Heri memberhentikan mobil tepat di depan mobil pickup yang terparkir berhenti di pinggir jalan, kemudian Terdakwa turun dari mobil lalu menghampiri dan mengetuk pintu mobil pickup, dengan maksud agar supir mobil pickup tersebut turun dari mobil, lalu setelah supir mobil pickup yang kemudian diketahui bernama Budiman Arisandi alias Aris bin Neneng Maulana turun dari mobil dengan membawa serta kunci mobil, HP dan dompetnya, kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Saudara Budiman Arisandi alias Aris bahwa Terdakwa adalah anggota Kepolisian dari Polda dan disusul dengan bertanya “apakah ada memberikan pungli di Pos Lantas Km 38?”, lalu Saudara Budiman Arisandi alias Aris menjawab “tidak ada”, mendengar jawaban itu, terdakwa mengatakan tidak percaya, selanjutnya menyuruh Saudara Budiman Arisansi alias Aris untuk masuk ke dalam mobil Daihatsu Sibra dan duduk di jok penumpang bagian depan, setelah Saudara Budiman Arisandi alias Aris sudah duduk di jok penumpang bagian depan, lalu Terdakwa menyusul masuk ke dalam mobil Daihatsu Sibra dan duduk di jok penumpang bagian belakang sebelah kiri tepat di belakang jok dari Saudara Budiman Arisandi alias Aris, lalu saksi Muhammad Haryono alias Heri mulai menjalankan mobil dan turut pula berkata kepada Saudara Budiman Arisandi alias Aris dengan perkataan “Kami dari Polda” dan sementara itu antara Terdakwa dan Budiman Arisandi alias Aris terjadi perdebatan atau tanya jawab, dan di saat itu Saudara Budiman Arisandi alias Aris sempat membalas dengan berkata “saya mau dibawa kemana, mana surat tugasnya?”, dan merasa ada perlawanan dari Saudara Budiman Arisandi alias Aris yang akan menyulitkan dalam mengambil atau menguasai atau membawa mobil pickup tersebut, maka Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Haryono alias Heri untuk mengendarai mobil yang sudah berjalan kurang lebih 300 (tiga ratus) meter berbalik arah ke arah Kota Palangka Raya, dan pada saat posisi mobil sedang memutar balik arah, Terdakwa menembakan 1 (satu) pucuk senjata api genggam revolver merek Taurus nomor seri XL263620 kaliber .38 special yang berisi peluru tajam ke arah kepala bagian kanan atas sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu kurang lebih 2 (dua) detik dengan jarak kurang lebih antara 5 (lima) cm s.d 10 (sepuluh) cm, yang mengakibatkan Saudara Budiman Arisandi meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : VER/858/XII/RES.1.6./2024/ Rumkit tertanggal 15 Desember 2024 dengan kesimpulan : “Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam (otopsi) ditemukan adanya luka kekerasan senjata api yang masuk dari tulang kepala sisi kanan atas dan keluar pada rongga mata sisi kiri, ditemukan kekerasan tumpul pada kepala dan wajah yang mengakibatkan pecahnya tulang kepala berkeping dan pendarahan di dalam rongga kepala dan berakhir pada kematian bagi korban, ditemukan kekerasan benda tajam pada jari kelingking tangan kiri, ibu jari tangan kanan, punggung kaki kanan. Sebab kematian kerusakan tulang tengkorak dan wajah, jaringan otak dan pembuluh darah akibat senjata api”

Setelah Terdakwa dan saksi Muhammad Haryono alias Heri menyembunyikan jenazah Saudara Budiman Arisandi alias Aris di areal kebun

Halaman 9 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit yang terletak di Jalan Mansyah atau Jalan Sayadi Km.15 Arah Kasongan-Palangka Raya Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dan saksi Muhammad Haryono alias Heri kembali ke lokasi 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi DA 8632 JK terparkir di Jalan Tjilik Riwut Km.39 Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan membawa kunci mobil yang sebelumnya diambil dari kantong celana Saudara Budiman Arisandi alias Aris, kemudian saksi Muhammad Haryono alias Heri dan Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi DA 8632 JK milik Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm) tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya menuju ke arah Palangka untuk dijual, yang mana saksi Muhammad Haryono alias Heri mengendarai mobil pickup Daihatsu Gran Max warna hitam dan Terdakwa mengendarai mobil Daihatsu Sigr;

Perbuatan Terdakwa Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP;

Atau

Kedua

Primair

Bahwa Terdakwa Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto bersama-sama dengan saksi Muhammad Haryono alias Heri (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2024, bertempat di pinggir Jalan Tjilik Riwut Km.39 Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 10 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula dari Terdakwa, seorang anggota Polri berpangkat Brigpol yang bertugas di Satuan Samapta Polresta Palangka Raya, yang sejak sekira tahun 2017 sering melakukan transaksi jual beli mobil dan motor tanpa surat-surat yang lengkap, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 12.24 WIB dihubungi melalui handphone oleh Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm alias Adi bin Rustam Patin, seorang pemilik bengkel deco yang juga sering melakukan transaksi jual beli mobil dan motor tanpa surat-surat yang lengkap, yang menanyakan kepada terdakwa perihal apakah ada mobil jenis pickup Daihatsu Gran Max yang dijual dengan harga sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) karena ada yang mencari mobil jenis tersebut, Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm alias Adi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa oleh karena Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm alias Adi sebelumnya dihubungi melalui handphone oleh Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon, yang dikenal oleh Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm alias Adi sebagai seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sering mendeco velg motor di bengkelnya, yang menanyakan kepada Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm alias Adi perihal apakah ada mobil jenis pickup yang dijual dengan harga murah untuk keperluan mengangkut kelapa sawit;

Terdakwa yang mengetahui bahwa ada yang berminat membeli mobil jenis pickup Daihatsu Gran Max, maka sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi temannya melalui handphone yakni saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Mulyono, yang terdakwa kenal sebagai seorang mantan pekerja harian lepas (PHL) pada Sat Narkoba Polresta Palangka Raya yang saat itu kembali ke pekerjaan sebelumnya yakni sebagai pengemudi mobil taksi online, yang mana Terdakwa mengajak saksi Muhammad Haryono alias Heri untuk mencari mobil dengan perkataan “*om temenein mau engga mau cari mobil?*”, kemudian saksi Muhammad Haryono alias Heri yang mengenal Terdakwa sebagai anggota Kepolisian, balik bertanya kepada terdakwa “*kemana?*”, kemudian dijawab terdakwa “*wes toh, ada aja rejeki buat anak bojo*”, lalu saksi Muhammad Haryono alias Heri menyetujui ajakan terdakwa karena membayangkan akan mendapat pembagian uang, kemudian keduanya bersepakat jika saksi Muhammad Haryono alias Heri yang mengendarai mobil dan mobil yang digunakan adalah mobil milik Terdakwa yakni Daihatsu Sibra warna coklat dengan nomor polisi KH 1202 EQ, yang pada saat itu senjata api Terdakwa berada di dalam mobil dikehendaki Terdakwa serta diketahui oleh saksi Muhammad Haryono alias Heri, dan sedangkan mobil yang sedang

Halaman 11 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh saksi Muhammad Haryono alias Heri diantarkan pulang ke kos saksi Muhammad Haryono alias Heri di Jalan Tangkasiang;

Lalu Terdakwa dan saksi Muhammad Haryono alias Heri berkeliling mencari mobil pickup merek Daihatsu Gran Max, yang mana saksi Muhammad Haryono alias Heri sembari menyetir mobil juga sambil membacakan atau menyebutkan nomor polisi mobil pickup merek Daihatsu Gran Max yang dijumpai di jalan, sedangkan terdakwa mengecek nomor polisi yang dibacakan atau disebutkan tersebut di aplikasi ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) yang ada di handphonenya, dengan tujuan mengecek apakah terdapat ketidaksesuaian antara jenis mobil dan nomor polisinya, namun belum ditemukan mobil pickup yang dicari. Sambil terus mencari, Terdakwa dan saksi Muhammad Haryono alias Heri melewati jalan raya daerah Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Kuala menuju ke arah Kota Banjarmasin, dan berhenti di beberapa tempat tersebut untuk istirahat, makan, mengisi BBM dan keduanya sempat beberapa kali atau sekurang-kurangnya satu kali mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu, namun belum juga ditemukan mobil pickup yang dicari hingga kemudian keesokan harinya keduanya kembali putar arah ke arah Kota Palangka Raya dan lanjut menuju ke arah Tangkiling;

Pada saat melewati Jalan Tjilik Riwut Km.39 Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.15 WIB, Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi DA 8632 JK dalam keadaan terparkir berhenti di pinggir jalan, lalu Terdakwa meminta saksi Muhammad Haryono alias Heri memutar balik arah mobil yang dikendarainya ke arah Kota Palangka Raya lalu melewati mobil pickup tersebut dan selanjutnya langsung kembali lagi memutar ke arah Kabupaten Katingan hingga beberapa kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali, sembari terdakwa memasukan nomor polisi mobil pickup tersebut ke dalam aplikasi ETLE dan mendapati ternyata terdapat ketidakcocokan data antara nomor polisi dan warna plat nomor sambil memperhatikan keadaan mobil tersebut dan berkata "wah baru nih tahun 2024", lalu saksi Muhammad Haryono alias Heri memberhentikan mobil tepat di depan mobil pickup yang terparkir berhenti di pinggir jalan, kemudian Terdakwa turun dari mobil lalu menghampiri dan mengetuk pintu mobil pickup, dengan maksud agar supir mobil pickup tersebut turun dari mobil, lalu setelah supir mobil pickup yang kemudian diketahui bernama Budiman Arisandi alias Aris bin Neneng Maulana turun dari mobil

Halaman 12 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa serta kunci mobil, HP dan dompetnya, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saudara Budiman Arisandi alias Aris bahwa Terdakwa adalah anggota Kepolisian dari Polda dan disusul dengan bertanya *"apakah ada memberikan pungli di Pos Lantas Km 38?"*, lalu Saudara Budiman Arisandi alias Aris menjawab *"tidak ada"*, mendengar jawaban itu, terdakwa mengatakan tidak percaya, selanjutnya menyuruh Saudara Budiman Arisandi alias Aris untuk masuk ke dalam mobil Daihatsu Siga dan duduk di jok penumpang bagian depan, setelah Saudara Budiman Arisandi alias Aris sudah duduk di jok penumpang bagian depan, lalu Terdakwa menyusul masuk ke dalam mobil Daihatsu Siga dan duduk di jok penumpang bagian belakang sebelah kiri tepat di belakang jok dari Saudara Budiman Arisandi alias Aris, lalu saksi Muhammad Haryono alias Heri mulai menjalankan mobil dan turut pula berkata kepada Saudara Budiman Arisandi alias Aris dengan perkataan *"Kami dari Polda"* dan sementara itu antara Terdakwa dan Budiman Arisandi alias Aris terjadi perdebatan atau tanya jawab, dan di saat itu Saudara Budiman Arisandi alias Aris sempat membalas dengan berkata *"saya mau dibawa kemana, mana surat tugasnya?"*, dan mendengar perkataan dari Saudara Budiman Arisandi alias Aris, Terdakwa tersinggung dan menyuruh saksi Muhammad Haryono alias Heri untuk mengendarai mobil yang sudah berjalan kurang lebih 300 (tiga ratus) meter berbalik arah ke arah Kota Palangka Raya, dan pada saat posisi mobil sedang memutar balik arah, terdakwa menembakan 1 (satu) pucuk senjata api genggam revolver merek Taurus nomor seri XL263620 kaliber .38 special yang berisi peluru tajam ke arah kepala bagian kanan atas sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu kurang lebih 2 (dua) detik dengan jarak kurang lebih antara 5 (lima) cm s.d 10 (sepuluh) cm, yang mengakibatkan Saudara Budiman Arisandi meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : VER/858/XII/RES.1.6./2024/ Rumkit tertanggal 15 Desember 2024 dengan kesimpulan : *"Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam (otopsi) ditemukan adanya luka kekerasan senjata api yang masuk dari tulang kepala sisi kanan atas dan keluar pada rongga mata sisi kiri, ditemukan kekerasan tumpul pada kepala dan wajah yang mengakibatkan pecahnya tulang kepala berkeping dan pendarahan di dalam rongga kepala dan berakhir pada kematian bagi korban, ditemukan kekerasan benda tajam pada jari kelingking tangan kiri, ibu jari tangan kanan, punggung kaki kanan. Sebab kematian kerusakan tulang tengkorak dan wajah, jaringan otak dan pembuluh darah akibat senjata api"*;

Setelah Terdakwa dan saksi Muhammad Haryono alias Heri menyembunyikan jenazah Saudara Budiman Arisandi alias Aris di areal kebun

Halaman 13 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit yang terletak di Jalan Mansyah atau Jalan Sayadi Km.15 Arah Kasongan-Palangka Raya Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dan saksi Muhammad Haryono alias Heri kembali ke lokasi 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi DA 8632 JK terparkir di Jalan Tjilik Riwut Km.39 Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan membawa kunci mobil yang sebelumnya diambil dari kantong celana Saudara Budiman Arisandi alias Aris, kemudian saksi Muhammad Haryono alias Heri dan Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi DA 8632 JK milik Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm) tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya menuju ke arah Palangka untuk dijual, yang mana saksi Muhammad Haryono alias Heri mengendarai mobil pickup Daihatsu Gran Max warna hitam dan Terdakwa mengendarai mobil Daihatsu Sigr;

Perbuatan Terdakwa Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto bersama-sama dengan saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Mulyono (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2024, bertempat di pinggir Jalan Tjilik Riwut Km.39 Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari Terdakwa, seorang anggota Polri berpangkat Brigpol yang bertugas di Satuan Samapta Polresta Palangka Raya, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB menghubungi temannya melalui handphone yakni saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Mulyono, yang Terdakwa kenal sebagai seorang mantan pekerja harian lepas (PHL) pada Sat Narkoba Polresta Palangka Raya yang saat itu kembali ke pekerjaan

Halaman 14 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya yakni sebagai pengemudi mobil taksi online, yang mana Terdakwa mengajak saksi Muhammad Haryono alias Heri, kemudian saksi Muhammad Haryono alias Heri yang mengenal Terdakwa sebagai anggota Kepolisian, balik bertanya kepada terdakwa “kemana?”, dan saksi Muhammad Haryono alias Heri menyetujui ajakan Terdakwa, kemudian keduanya bersepakat jika saksi Muhammad Haryono alias Heri yang mengendarai mobil dan mobil yang digunakan adalah mobil milik Terdakwa yakni Daihatsu Siga warna coklat dengan nomor polisi KH 1202 EQ, yang pada saat itu senjata api Terdakwa berada di dalam mobil dikehendaki Terdakwa serta diketahui oleh saksi Muhammad Haryono alias Heri, dan sedangkan mobil yang sedang dikendarai oleh saksi Muhammad Haryono alias Heri diantarkan pulang ke kos saksi Muhammad Haryono alias Heri di Jalan Tangkasiang;

Lalu Terdakwa dan saksi Muhammad Haryono berkeliling mencari dengan menggunakan mobil Daihatsu Siga terdakwa. Terdakwa dan saksi Muhammad Haryono alias Heri melewati jalan raya daerah Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Kuala menuju ke arah Kota Banjarmasin, dan berhenti di beberapa tempat tersebut untuk istirahat, makan, mengisi BBM dan keduanya sempat beberapa kali atau sekurang-kurangnya satu kali mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu, hingga kemudian keesokan harinya keduanya kembali putar arah ke arah Kota Palangka Raya dan lanjut menuju ke arah Tangkiling;

Pada saat melewati Jalan Tjilik Riwut Km.39 Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.15 WIB, Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi DA 8632 JK dalam keadaan terparkir berhenti di pinggir jalan, lalu Terdakwa meminta saksi Muhammad Haryono alias Heri memutar balik arah mobil yang dikendarainya ke arah Kota Palangka Raya lalu melewati mobil pickup tersebut dan selanjutnya langsung kembali lagi memutar ke arah Kabupaten Katingan hingga beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali, sembari terdakwa memasukan nomor polisi mobil pickup tersebut ke dalam aplikasi ETLE dan mendapati ternyata terdapat ketidakcocokan data antara nomor polisi dan warna plat nomor sambil memperhatikan keadaan mobil tersebut, lalu saksi Muhammad Haryono alias Heri memberhentikan mobil tepat di depan mobil pickup yang terparkir berhenti di pinggir jalan, kemudian terdakwa turun dari mobil lalu menghampiri dan mengetuk pintu mobil pickup, dengan maksud agar supir mobil pickup tersebut turun dari mobil, lalu setelah supir mobil pickup yang

Halaman 15 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diketahui bernama Budiman Arisandi alias Aris bin Neneng Maulana turun dari mobil dengan membawa serta kunci mobil, HP dan dompetnya, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saudara Budiman Arisandi alias Aris bahwa Terdakwa adalah anggota Kepolisian dari Polda dan disusul dengan bertanya “*apakah ada memberikan pungli di Pos Lantas Km 38?*”, lalu Saudara Budiman Arisandi alias Aris menjawab “*tidak ada*”, mendengar jawaban itu, Terdakwa mengatakan tidak percaya, selanjutnya menyuruh Saudara Budiman Arisandi alias Aris untuk masuk ke dalam mobil Daihatsu Siga dan duduk di jok penumpang bagian depan, setelah Saudara Budiman Arisandi alias Aris sudah duduk di jok penumpang bagian depan, lalu Terdakwa menyusul masuk ke dalam mobil Daihatsu Siga dan duduk di jok penumpang bagian belakang sebelah kiri tepat di belakang jok dari Saudara Budiman Arisandi alias Aris, lalu saksi Muhammad Haryono alias Heri mulai menjalankan mobil dan turut pula berkata kepada Saudara Budiman Arisandi alias Aris dengan perkataan “*Kami dari Polda*” dan sementara itu antara Terdakwa dan Budiman Arisandi alias Aris terjadi perdebatan atau tanya jawab, dan di saat itu Saudara Budiman Arisandi alias Aris sempat membalas dengan berkata “*saya mau dibawa kemana, mana surat tugasnya?*”, dan mendengar perkataan dari Saudara Budiman Arisandi alias Aris, Terdakwa tersinggung dan menyuruh saksi Muhammad Haryono alias Heri untuk mengendarai mobil yang sudah berjalan kurang lebih 300 (tiga ratus) meter berbalik arah ke arah Kota Palangka Raya, dan pada saat posisi mobil sedang memutar balik arah, Terdakwa menembakan 1 (satu) pucuk senjata api genggam revolver merek Taurus nomor seri XL263620 kaliber .38 special yang berisi peluru tajam ke arah kepala bagian kanan atas sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu kurang lebih 2 (dua) detik dengan jarak kurang lebih antara 5 (lima) cm s.d 10 (sepuluh) cm, yang mengakibatkan Saudara Budiman Arisandi meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : VER/858/XII/RES.1.6./2024/ Rumkit tertanggal 15 Desember 2024 dengan kesimpulan : “*Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam (otopsi) ditemukan adanya luka kekerasan senjata api yang masuk dari tulang kepala sisi kanan atas dan keluar pada rongga mata sisi kiri, ditemukan kekerasan tumpul pada kepala dan wajah yang mengakibatkan pecahnya tulang kepala berkeping dan pendarahan di dalam rongga kepala dan berakhir pada kematian bagi korban, ditemukan kekerasan benda tajam pada jari kelingking tangan kiri, ibu jari tangan kanan, punggung kaki kanan. Sebab kematian kerusakan tulang tengkorak dan wajah, jaringan otak dan pembuluh darah akibat senjata api*”;

Halaman 16 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto bersama-sama dengan saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Mulyono (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2024, bertempat di areal kebun sawit yang terletak di Jalan Mansyah atau Jalan Sayadi Km.15 Arah Kasongan-Palangka Raya Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa setelah Terdakwa menembakan 1 (satu) pucuk senjata api genggam revolver merek Taurus nomor seri XL263620 kaliber .38 special yang berisi peluru tajam ke arah kepala bagian kanan atas sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu kurang lebih 2 (dua) detik dengan jarak kurang lebih antara 5 (lima) cm s.d 10 (sepuluh) cm pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.15 WIB di Jalan Tjilik Riwt Km.39 Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, yang mengakibatkan Saudara Budiman Arisandi meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER/858/XII/RES.1.6./2024/Rumkit tertanggal 15 Desember 2024, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Mulyono membawa mayat Saudara Budiman Arisandi ke arah Kabupaten Katingan dengan menggunakan mobil Daihatsu Siga warna coklat dengan nomor polisi KH 1202, yang mana saksi Muhammad Haryono alias Heri yang mengendarai mobil, Terdakwa

Halaman 17 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di jok penumpang bagian belakang sebelah kiri sedangkan mayat Saudara Budiman Arisandi berada di jok penumpang bagian depan, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Haryono alias Heri bersepakat meletakkan dan menyembunyikan mayat Saudara Budiman Arisandi di areal kebun sawit yang terletak di Jalan Mansyah atau Jalan Sayadi Km.15 Arah Kasongan-Palangka Raya Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud agar kematian Saudara Budiman Arisandi tidak diketahui orang lain, sehingga baru pada tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 16.03 WIB, mayat Saudara Budiman Arisandi ditemukan oleh saksi Suryadi bin Idin dan saksi Jariansyah bin Alfaisal Sulaiman;

Perbuatan Terdakwa Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi adalah istri Terdakwa namun tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Palangka Raya dan Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan perkara penemuan mayat, dan pembunuhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pembunuhan, baru mengetahuinya setelah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Saksi pernah bersama dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono dan Terdakwa pergi ke suatu tempat bersama-sama yaitu melihat mobil pick up di Jalan Tingang;



- Bahwa terakhir Saksi berkumpul dengan Terdakwa tanggal 27 November 2024, waktu itu malam hari sekitar pukul 19.30 WIB Saksi dijemput oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono di Wisma Malawen dengan menggunakan Honda Brio warna putih milik Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono;
- Bahwa sewaktu dijemput, awalnya Saksi mengira akan diajak untuk pulang ke rumah, ternyata Saksi diajak ke Jalan Tingang Ujung untuk melihat mobil. Waktu itu Saksi diberitahu ada Pick Up amblas;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat jam berapa pada waktu ke Jalan Tingang tersebut;
- Bahwa rumah Saksi berada di Jalan Pasir Panjang;
- Bahwa perjalanan dari Wisma Malawen ke lokasi mobil amblas tersebut tidak jauh;
- Bahwa mobil Pick Up tersebut merek Gran Max warna hitam dan mobil tersebut ada muatannya, tetapi tertutup menggunakan terpal;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan alasan mengapa diajak ke lokasi mobil amblas tersebut, karena Saksi hanya tinggal di dalam mobil dan hanya Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono yang turun melihat mobil tersebut;
- Bahwa di lokasi mobil amblas tersebut hanya sekitar 5 menit;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa polisi dibagian Samapta Polresta Palangka Raya, dan tidak ada pekerjaan lainnya;
- Bahwa setelah dari lokasi mobil tersebut, kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono pergi ke rumah Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm, selanjutnya Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm ikut masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi belakang di sebelah Saksi, lalu kembali ke lokasi mobil Pick Up;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan mengapa kembali ke lokasi mobil Pick Up tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi mobil tersebut, Terdakwa, Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono dan Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm turun melihat mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu mengantarkan Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm ke rumahnya, lalu pergi ke tempat Saksi Mardi



Prastyant alias Pras bin Kardiyono jualan pentol di depan Toko SHMG yang berada di Jalan Temanggung Tilung 6;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono berbincang dengan Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono, tetapi Saksi tidak mendengar obrolan karena suara hujan sangat deras;
- Bahwa setelah itu, pergi mengisi bensin, selanjutnya pergi ke rumah Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono Alias Pras Bin Kardiyono, dan Saksi tidak mengetahui kenapa pergi ke rumah Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono;
- Bahwa setelah di rumah Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono, lalu Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono mengikuti di belakang menggunakan mobil miliknya yaitu mobil Sibra warna orange menuju lokasi mobil Pick Up tersebut, lalu Terdakwa, Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono dan Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono turun melihat mobil Pick Up tersebut, namun Saksi tidak tahu berapa lama di tempat tersebut karena Saksi tertidur di belakang;
- Bahwa setelah itu pergi ke daerah lingkaran luar, dan di lingkaran luar tersebut Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono memberhentikan mobil Pick Up warna putih, namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono dengan sopir Pick Up tersebut;
- Bahwa setelah itu kembali lagi ke lokasi Pick Up ambles tersebut bersama dengan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono dan Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa saja yang dibicarakan di lokasi tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian mobil Pick Up warna putih yang sebelumnya diberhentikan oleh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono tersebut tiba di Lokasi;
- Bahwa kemudian, ada 4 orang termasuk sopir Pick Up warna putih tersebut bersama dengan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono membongkar isi Pick Up warna hitam yang ambles tersebut dan dipindahkan ke Pick Up warna putih;
- Bahwa setelah itu Saksi, Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono berpisah dengan Mobil Pick Up



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih tersebut berpisah di simpang Jalan Tingang Ujung, lalu Saksi dan Terdakwa mengantarkan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono ke rumahnya, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa pada waktu itu tidak ada bercak darah di tubuh atau pakaian Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah, Ibu Saksi yang merendam pakaian di mesin cuci;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bercerita apa pun pada waktu itu, karena Terdakwa tidur di dalam mobil, dan sampai di rumah Terdakwa juga langsung pergi ke kamar untuk tidur;
- Bahwa Saksi sampai rumah tanggal 28 November 2024 pagi hari;
- Bahwa Terdakwa di tanggal 28 November 2024, Terdakwa masih pergi jaga di Bank Kalteng;
- Bahwa Saksi tidak ada merasa curiga dengan sikap Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono adalah teman dekat;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono sering ke rumah, bahkan bisa datang malam, dan pulang keesokan paginya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang membuat Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono bisa lama bertamu ke rumah Saksi;
- Bahwa mobil milik Saksi adalah Sigra warna coklat, dan tidak ada mobil lain di rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang datang untuk bisnis kendaraan bermotor;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Polisi Saksi ada menerangkan bahwa Terdakwa menjual kendaraan bodong adalah tidak benar, dan yang benar adalah Terdakwa menjual kendaraan murah dengan surat lengkap, biasanya milik senior Terdakwa di kepolisian;
- Bahwa perilaku Terdakwa sehari-hari biasa saja dan tidak temperamen;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa saja Terdakwa melakukan transaksi jual beli mobil tersebut;

Halaman 21 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada bertransaksi dengan Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm, namun, itu adalah kendaraan yang murah dan surat lengkap;
- Bahwa Saksi tinggal di Wisma tersebut sejak tanggal 25 November 2024, tetapi anak-anak Saksi tidak ikut;
- Bahwa alasan Saksi tinggal di Wisma adalah karena tanggal 23 November 2024, Terdakwa pergi mengawal ke Banjarmasin bersama dengan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerangkan apa yang dikawal oleh Terdakwa;
- Bahwa bukan hal yang biasa Terdakwa pergi dalam waktu yang lama, tetapi untuk mengawal biasanya memang agak lama;
- Bahwa biasanya Terdakwa mengawal kayu yang suratnya lengkap, tetapi Saksi tidak tahu siapa pemilik kayu tersebut;
- Bahwa Saksi menginap di Wisma tersebut atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa tanggal 25 November 2024, Terdakwa meminta Saksi menjemput Terdakwa, dan setelah dijemput baru Terdakwa mengatakan ingin beristirahat sehingga kemudian menginap di Wisma Malawen tersebut;
- Bahwa Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm memiliki usaha bengkel deco;
- Bahwa Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm sehari-hari jarang ke rumah Saksi, hanya datang apabila ada acara, tetapi Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm biasanya datang pada saat lebaran;
- Bahwa memang pernah Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm berbicara dengan Terdakwa mengenai jual beli mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu dikemanakan mobil Pick Up warna hitam tersebut setelah barang-barang dipindahkan ke Pick Up putih karena pada waktu itu Saksi ketiduran, dan saat Saksi bangun Saksi sudah berada di simpang Jalan Tingang;
- Bahwa pada waktu itu mobil Pick Up warna putih bersama dengan Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono menuju ke Kilometer 10;
- Bahwa sebelum mobil Pick Up warna putih, lebih dulu disewa Pick Up warna hitam, tetapi Pick Up warna hitam tersebut tidak ada

Halaman 22 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



keranjangnya sehingga tidak bisa mengangkut barang yang ada di Pick Up warna hitam, lalu mencari lagi mobil pick up;

- Bahwa pada tanggal 23 November 2024, mobil Siga ada di rumah karena Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono ke Banjarmasin menggunakan Brio Putih, dan tanggal 24 November 2024 masih Saksi gunakan. Kemudian, tanggal 25 November 2024 mobil Siga tersebut dibawa oleh Terdakwa, dan waktu itu Terdakwa mengatakan ada yang diurus sebentar;

- Bahwa tanggal 26 November 2024, Terdakwa kembali ke wisma, dan tanggal 27 November 2024 Terdakwa datang bersama dengan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono menggunakan Brio;

- Bahwa waktu Saksi tanya, Terdakwa mengatakan mobil Siga di bengkel karena kelahar ban rusak;

- Bahwa mobil Siga kembali ke rumah tanggal 29 November 2024, dan yang membawa adalah Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono, dan pada tanggal 29 November 2024 tersebut Terdakwa sedang bekerja;

- Bahwa setelah dikembalikan, Saksi melihat cover jok mobil Siga tersebut diganti semuanya;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa alasan cover jok diganti, dan jawaban Terdakwa tidak apa-apa;

- Bahwa selain cover jok, yang berubah juga adalah dashboard mobil yang dipasang scotlite warna hitam. kemudian keset depan samping sopir juga diganti;

- Bahwa tanggal 29 November 2024 waktu subuh, Terdakwa ada memberitahukan kepada Saksi ada uang masuk ke rekening Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang apa yang masuk tersebut, dan waktu itu Terdakwa hanya mengatakan agar Saksi mengirimkan ke rekening Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm;

- Bahwa Saksi memang sudah lama memiliki nomor Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm karena sudah sering melakukan perbaikan di bengkel;

- Bahwa uang yang masuk awalnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di tengah malam, kemudian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) masuk subuh tanggal 28 November 2024 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mentransfer uang tersebut ke beberapa rekening, yang Saksi tahu ada ke rekening atas nama Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang Saksi transfer pagi hari itu juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan disuruh mentransfer ke Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono maupun ke rekening orang-orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang yang masuk tersebut ada kaitannya dengan kegiatan malam harinya pada saat kami berkeliling ke lokasi Pick Up tersebut;
- Bahwa nomor rekening Saksi 8600-8052-91 dengan Bank BCA;
- Bahwa tanggal 27 November 2024 benar Saksi ada melakukan tarik tunai di brilink sejumlah Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) untuk membayar biaya Pick Up, yang meminta untuk ditarik adalah Terdakwa dari rekening BCA milik Saksi dan uang tersebut diberikan untuk Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono untuk sewa Pick Up warna putih;
- Bahwa Saksi ada menambah untuk uang sewa mobil dengan mentransfers sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 November 2024 Transfer ke rekening BCA Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi tidak tahu untuk apa karena Saksi hanya disuruh untuk mengirim uang ke rekening tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga melakukan Tarik tunai dari Rekening BCA sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk memberi uang ke SaudaraBule (Saudara dari Terdakwa) karena Saksi ada meminjam mobil Bule tersebut;
- Bahwa Saksi juga Transfer ke Rekening BRI atas nama Siti Bainah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) biaya adminnya dari BCA ke BRI Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut untuk membayar sewa pickup yang kurang;
- Bahwa selanjutnya Saksi menarik tunai lagi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ambil Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menambah uang diberikan kepada Saudara Bule, lalu sisanya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi gunakan untuk pegangan sendiri;

Halaman 24 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menarik tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima Ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak Mobil BRIO Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyo Alias Pras Bin Kardiyo;
- Bahwa tanggal 29 November 2024 Saksi Transfer ke Rekening BCA atas nama Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sewa pickup;
- Bahwa ditransfer ke Rekening BCA atas nama Rita Agustina sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena meminjam uang;
- Bahwa mentranfer ke Rekening BRI atas nama Khairul Firdaus sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kembali mentransfer kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi Kembali lagi mentrasfer kepada Terdakwa sejumlah Rp2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk membayar tagihan rumah;
- Bahwa Saksi selanjutnya Transfer ke Rek BNI atas nama Muhammad Zidan untuk membayar online shop shopee sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Transfer ke rekening BRI atas nama Ucok Osvaldo sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membuat SIM BI umum;
- Bahwa lalu Saksi juga mentransfer ke rekening atas nama Shidiq P Cakra B sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk bayar uang pinjaman memperbaiki motor Scoopy Saksi di servis;
- Bahwa tanggal 30 November 2024 Transfer ke Rek BCA atas nama Merdeka Wati sejumlah Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu) namun Saksi tidak ingat untuk apa;
- Bahwa lalu selanjutnya Transaksi debit Alfamart untuk membeli minuman sejumlah Rp54.900,00 (lima puluh empat ribu rupiah) lalu selanjutnya tarik tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak mobil Brio Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono;
- Bahwa lalu selanjutnya Transfer ke Rek BRI atas nama Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu selanjutnya

Halaman 25 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer ke Rek BRI atas nama Siti Bainah (Istri Saudara Fras) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang Saksi transfer kepada Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono tersebut kemudian dikembalikan, tetapi Saksi tidak tahu alasan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima sanksi dari kepolisian;
- Bahwa saat ini mobil Sibra disita untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mobil Brio dijadikan barang bukti atau tidak;
- Bahwa mobil Pick Up warna hitam juga dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang terakhir menguasai mobil Pick Up warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah tanggal 11 Desember 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menemui Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024 tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi menyewa mobil dari Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono karena Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono juga bekerja sebagai sopir Grab;
- Bahwa Saksi tahu mobil Sibra berada di bengkel pada waktu Saksi dijemput tanggal 27 November 2024 malam hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu di bengkel mana Sibra tersebut diperbaiki;
- Bahwa Saksi mengecek perbedaan kondisi mobil tersebut pada waktu diantarkan oleh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono;
- Bahwa mobil Sibra tersebut hanya ada STNK karena merupakan mobil yang digadaikan oleh orang lain dari Kilometer 19;
- Bahwa Saksi menggunakan Sibra tersebut kurang lebih selama satu bulan;
- Bahwa gaji Terdakwa masuk ke rekening BRI dan Saksi yang pegang rekening tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki mobil sendiri, dan yang ada hanya Sibra coklat yang merupakan mobil gadai dari orang lain;

Halaman 26 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Daihatsu Gran Max sebagaimana foto yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa maupun Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono barang apa yang dipindahkan dari Pick Up tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah bertugas di Satlantas sejak tahun 2017 sampai dengan 2021;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat ada perubahan warna di bagian luar mobil Sibra dan Saksi tidak tahu ada bekas sesuatu di dashboard mobil sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan alasan Terdakwa menempel scotlite karena Terdakwa memang sudah sering menempel sticker di kendaraan;
- Bahwa Saksi ada menanyakan alasan Terdakwa melakukan pembunuhan, dan Terdakwa menjawab minta maaf dan menyesal;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengatakan melakukan pembunuhan bersama dengan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono;
- Bahwa uang gaji Terdakwa dikelola oleh Saksi, dan biasanya Terdakwa hanya meminta untuk ke kantor, dan tidak pernah untuk kegiatan bisnis;
- Bahwa pada waktu menikah, Terdakwa sudah menjadi Polisi dengan pangkat Briptu;
- Bahwa sewaktu menikah, Terdakwa bertugas di Satlantas Polresta dan alasan Terdakwa dipindahkan ke Samapta karena Terdakwa ditangkap pada kegiatan operasi tangkap tangan terkait tilang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang masuk ke rekening Terdakwa hanya gaji saja dan tidak ada pemasukkan lain;
- Bahwa Saksi lebih memilih rekening BCA untuk uang masuk karena rekening tersebut Saksi gunakan untuk menyimpan uang;
- Bahwa Saksi punya nomor handphone Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono karena Terdakwa pernah meminjam handphone Saksi untuk menghubungi Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono;

Halaman 27 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono bila tidak diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari rekan Terdakwa yang bertugas di Satnarkoba bahwa Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono pernah bekerja sebagai pekerjaan harian lepas yang dibawa oleh rekan Terdakwa di Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa terhadap barang bukti laci dashboard yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan, Saksi menyatakan mengetahui dan menyatakan tidak ada perubahan dari kondisi laci dashboard tersebut;
- Bahwa selama menikah, Saksi dan Terdakwa tidak memiliki mobil dan hanya memiliki mobil;
- Bahwa selama menikah, hanya ada satu mobil yang pernah Saksi dan Terdakwa gunakan yaitu Sibra;
- Bahwa Saksi tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli mobil, meskipun Terdakwa sering bertransaksi jual beli mobil murah;
- Bahwa STNK mobil Sibra ada pada Saksi, tetapi Saksi tidak ingat nama yang tertera pada STNK tersebut;
- Bahwa terkait usaha jual beli mobil murah tersebut, Saksi tahu dari cerita Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu motif Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono berada di dalam satu mobil pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum ke Kilometer 39 ada ke tempat lain atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait kepergian Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono ke Banjarmasin tanggal 28 November 2024;
- Bahwa Saksi lupa tanggal Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono mengembalikan uang;
- Bahwa Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono mengembalikan uang tersebut sebelum penemuan mayat, yaitu tanggal 28 November atau tanggal 29 November 2024;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa sendiri pada waktu Saksi besuk;

Halaman 28 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada cerita bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di dalam mobil pada hari kejadian;
- Bahwa Saksi pernah bercerita bahwa Terdakwa ada mentransfer uang kepada Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono, dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa uang yang ditransfer tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Rekening koran atas nama Juwita, Karpet lama warna abu-abu mobil Sigras, Kaset kaki yang merupakan pengganti karpet, Satu buah Handphone Iphone milik Terdakwa mengetahuinya dan membenarkannya, sedangkan 1 (satu) Pistol tidak pernah melihatnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Palangka Raya dan Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono dihadapkan di persidangan karena terlibat dalam perkara pembunuhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pun terkait kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2018;
- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa karena Terdakwa sering ke bengkel Saksi;
- Bahwa Saksi ada berkomunikasi dengan Terdakwa melalui handphone, Saksi ada menghubungi Terdakwa untuk mencari mobil, tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa yang Saksi komunikasikan dengan Terdakwa adalah permintaan Saksi Rizcki tentang permintaan mobil yang murah untuk di kebun sawit, lalu Terdakwa bertanya apakah uangnya ada, dan saat

Halaman 29 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tanya ke Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon saat Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon datang ke bengkel Saksi untuk memperbaiki sepeda motor merek Honda Legenda, Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon bilang uangnya siap, dan info tersebut Saksi sampaikan kepada Terdakwa melalui telepon;

- Bahwa Saksi ada menanyakan jumlah uang yang ada dari Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon untuk mobil yang dicari tersebut, dan Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon mengatakan uang yang ada sekitar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon datang ke bengkel Saksi untuk mendeco sepeda motor, pada saat itu Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon tidak ada bilang jenis dan merek mobil, yang penting bisa digunakan untuk di kebun sawit;

- Bahwa sebelum menghubungi Terdakwa, Saksi sudah menanyakan ketersediaan mobil tersebut kepada teman Saksi yang memiliki showroom;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja sebagai anggota Polri;

- Bahwa Terdakwa ada bertanya siapa yang mencari mobil, dan Saksi jawab yang mencari adalah Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mencari mobil melalui Terdakwa;

- Bahwa pekerjaan Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon adalah anggota TNI di Antang;

- Bahwa setelah itu Saksi mengira tidak jadi transaksi, lalu Saksi bermain Playstation di rumah sehabis magrib. Kemudian, Terdakwa datang bersama dengan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono dan Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki menjemput Saksi menggunakan Honda Brio warna putih dan mengajak Saksi untuk pergi. Waktu itu Saksi ada menanyakan hendak pergi ke mana, dan Terdakwa menjawab "Ikut saja";

- Bahwa Saksi diajak pergi ke Jalan Tingang Ujung, dan sesampainya di lokasi ternyata ada satu unit Pick Up Gran Max warna hitam yang ada barangnya, tetapi awalnya Saksi tidak tahu bahwa mobil tersebut adalah Pick Up Gran Max karena sudah malam dan Saksi melihat dari jauh;

Halaman 30 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, tetapi tidak kenal dengan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono;
- Bahwa mobil tersebut dalam kondisi amblas;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi barang tersebut, yang Saksi tahu hanya berupa kardus;
- Bahwa setelah itu Saksi diantar kembali ke rumah Saksi di bengkel;
- Bahwa setelah itu Saksi menelepon Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon dan mengatakan "ada unitnya, kalau mau lihat, lihat saja";
- Bahwa Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon tidak ikut pada waktu Saksi diajak oleh Terdakwa ke lokasi mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon ada melihat mobil tersebut, dan Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon jadi untuk membeli mobil tersebut;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik mobil tersebut, dan Terdakwa menjawab kepunyaan temannya;
- Bahwa Saksi ada tanya kepada Terdakwa ke mana sopir pick up tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sopirnya sedang pulang beristirahat;
- Bahwa Saksi membuka usaha bengkel deco sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa bengkel deco milik Saksi untuk sepeda motor dan mobil;
- Bahwa terhadap Poin 5 keterangan Saksi dalam BAP, dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon mentransfer uang kepada Saksi siang itu juga sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa minta sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk down payment, lalu Saksi transfer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya deco bak dan velg;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari penjualan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi dapat uang hanya dari Terdakwa, dan tidak ada mendapatkan uang dari Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon;

Halaman 31 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa meminta harga sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) tetapi setelah nego disepakati menjadi sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mentransfer kepada rekening Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki karena disuruh oleh Terdakwa, dan Saksi tidak ada menanyakan alasannya;
- Bahwa untuk sewa pick up sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Saksi transfer kepada Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pemindahan barang dari pick up warna hitam, dan tidak ada membantu memindahkan barang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nomor plat mobil pick up tersebut;
- Bahwa menggunakan mobil Brio adalah sewaktu Saksi ke lokasi pick up tersebut pertama kali;
- Bahwa Saksi tahu mobil pick up warna putih tersebut untuk memindahkan barang dari pick up warna hitam;
- Bahwa yang menyewa mobil adalah Terdakwa dan Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki;
- Bahwa setelah barang dipindahkan, yang membawa pick up warna hitam tersebut adalah Saksi dan Saksi bawa ke bengkel malam itu juga, sekitar pukul 02.00 WIB lebih;
- Bahwa sesampainya di bengkel, Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon meminta untuk mengubah warna bak dan velg;
- Bahwa sebelum bertemu dengan Terdakwa, Saksi lebih dulu bertemu dengan Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon
- Bahwa Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon memberitahukan mengenai kesediaan uang untuk beli mobil tersebut sewaktu Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon membawa sepeda motor ke bengkel;
- Bahwa waktu itu Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon datang untuk men-deco motor Astrea Grand, dengan ongkos Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 32 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jadi men-deco mobil pick up tersebut dengan ongkos sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon kemudian Saksi transfer kepada Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki;
- Bahwa yang Saksi tahu selain polisi, Terdakwa juga menjual kendaraan bekas;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya bagaimana kondisi mobil dan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan mengenai asal usul mobil atau sepeda motor yang dibawa ke bengkel Saksi untuk dicat;
- Bahwa jarak Saksi dengan mobil pick up warna hitam tersebut itu sekitar 10 (sepuluh) meter, pada malam hari dan cuaca agak mendung;
- Bahwa Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon hanya mengecat sepeda motor saja, dan tidak pernah mengecat mobil;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan mobil;
- Bahwa pukul 02.00 WIB Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon, dan Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon yang menerima STNK mobil tersebut dari Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono;
- Bahwa Saksi tidak melihat nomor polisi pick up Gran Max tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat STNK pick up Gran Max tersebut pada saat dipegang oleh Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon;
- Bahwa selesai pengerjaan deco tersebut sekitar satu hari;
- Bahwa uang pembelian mobil ditransfer oleh Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon kepada rekening BRI milik Saksi pada siang hari;
- Bahwa Saksi membenarkan Rekening koran milik Saksi dan Foto mobil Daihatsu Gran Max yang sudah di-deco;

Halaman 33 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



- Bahwa Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sewaktu pertama kali dihubungi oleh Terdakwa tanggal 27 November 2024, tujuannya adalah untuk menjual mobil;
- Bahwa posisi Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono agak jauh dari mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melepas sticker dan ciri-ciri mobil;
- Bahwa yang memberitahukan letak kunci mobil adalah Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono;
- Bahwa uang yang Saksi terima dari Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Palangka Raya dan Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono dihadapkan di persidangan karena perkara pembunuhan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa cukup lama sejak akhir tahun 2019 karena Terdakwa yang menampung Saksi, sampai kemudian Saksi menikah dan membantu biaya hidup Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono, tetapi tahu karena pernah datang ke lapak Saksi;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB pada waktu Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono datang ke lapak pentol Saksi di Jalan Temanggung Tilung 6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono datang menggunakan mobil Brio warna putih;
- Bahwa selain Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono, juga ada Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki di dalam mobil;
- Bahwa Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono menyampaikan kepada Saksi bahwa ada carteran mobil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono belum pernah mencarter mobil pada Saksi;
- Bahwa Saksi ada menanyakan tujuan carteran mobil tersebut, dan Terdakwa jawab carter mobil untuk mengirim barang ke Sampit, dan waktu tanya apakah tidak mencarter;
- Bahwa kemudian Saksi yang mencarikan mobil pick up di pinggir jalan bersama dengan Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono serta Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki;
- Bahwa akhirnya Saksi menemukan pick up tersebut dengan sopir Mang Miing, lalu kami nego dan disepakati dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu bersama-sama pergi ke lokasi mobil pick up Gran Max warna hitam tersebut di Jalan Tingang dan melihat mobil pick up warna hitam;
- Bahwa mobil pick up warna hitam tersebut dalam kondisi amblas;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan nomor polisi mobil tersebut, tetapi yang Saksi lihat ada barang dan tertutup terpal;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengiringi pengantaran barang tersebut ke Sampit dengan menggunakan mobil milik Saksi;
- Bahwa Saksi ada diperlihatkan kuitansi-kuitansi barang;
- Bahwa setelah melihat barang-barang tersebut, ternyata Mang Miing menolak dengan alasan mobilnya tidak memiliki keranjang sehingga tidak bisa mengangkut barang;

Halaman 35 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mencari mobil lagi dan menemukan mobil pick up warna putih di Simpang Hiu Putih dan akhirnya disepakati harga;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses pemindahan barang dari pick up warna hitam ke pick up warna putih;
- Bahwa Saksi sempat tersinggung dengan ucapan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono sehingga kemudian Saksi pulang ke rumah. Lalu sekitar pukul 02.00 WIB Saksi dihubungi kembali dan disampaikan bahwa barang sudah selesai dipindahkan, dan Saksi tinggal berangkat saja mengiringi pengantaran barang tersebut;
- Bahwa pada saat proses pengantaran, sopir pick up warna putih berhenti di jalan besar di Kasongan, dan sopir tersebut mengatakan bahwa pengantaran hanya sampai Kasongan saja. Selanjutnya, Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan agar Saksi menghubungi nomor yang ada di kuitansi, tetapi saat Saksi hubungi tidak ada respon. Kemudian, Saksi pergi ke rumah mertua Saksi yang berada di Hampangan Kasongan karena anak Saksi sudah menangis, dan di rumah mertua Saksi tersebut Saksi kembali menghubungi semua nomor yang ada dalam nota, tetapi sama sekali tidak ada respon. Lalu barang tersebut Saksi titipkan di rumah mertua Saksi, dan setelah itu Saksi pulang ke Palangka Raya;
- Bahwa awalnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi, lalu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi berikan untuk upah pick up, dan sisanya untuk Saksi dan Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu dibawa ke mana mobil pick up warna hitam tersebut;
- Bahwa setelah barang tersebut diantarkan, Saksi tidak ada lagi dihubungi oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang dari Terdakwa secara tunai, tetapi Saksi ada ditransfer uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening istri Saksi, tetapi Saksi tidak tahu siapa yang mentransfer;
- Bahwa benar ada pemilik mobil pick up warna hitam datang ke tempat Saksi menanyakan mobil pick up tersebut, dan watu itu ada

Halaman 36 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlihatkan foto pick up warna hitam, tetapi Saksi mengatakan tidak berani memastikan apakah mobil tersebut merupakan mobil yang sama karena Saksi melihat mobil tersebut sebelumnya pada malam hari;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa juga memiliki bisnis jual beli mobil dan sepeda motor;

- Bahwa setelah berkeluarga, Saksi jarang berkunjung ke rumah Terdakwa karena sehari-hari Saksi bekerja berjualan pentol;

- Bahwa pada waktu diminta untuk mencari mobil, Saksi bantu mencarikan, tetapi kemudian yang menemukan dan memberhentikan mobil sewaan tersebut adalah Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono;

- Bahwa yang mengarahkan dan memberikan upah mobil tersebut sampai ke Sampit adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ikut mengantarkan barang tersebut sampai ke Sampit karena Terdakwa menyampaikan bahwa pemilik barang akan mengambil barang tersebut;

- Bahwa kemudian barang tersebut atas perintah Terdakwa, Saksi turunkan di pinggir jalan di Kereng Pangi untuk diambil oleh pemiliknya dari Sampit;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang tersebut di Kereng Pangi untuk dibawa ke Sampit;

- Bahwa Saksi membenarkan foto pick up Gran Max yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan merupakan mobil yang amblas di Jalan Tingang;

- Bahwa Saksi menyaksikan proses rekonstruksi yang dilakukan di Polda Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada bantahan dari Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono pada waktu proses rekonstruksi tersebut;

- Bahwa proses dari Terdakwa meminta Saksi mengantarkan barang sampai dengan barang tersebut Saksi turunkan di pinggir jalan di Kereng Pangi sekitar kurang lebih 24 jam;

- Bahwa sopir pick up tersebut mengatakan bahwa barang hanya diantar sampai dengan Kasongan, dan Saksi jawab bahwa sepengetahuan Saksi barang tersebut sampai Sampit;



- Bahwa yang mengatakan barang tersebut diantar ke Sampit adalah Terdakwa;
- Bahwa yang berinisiatif untuk menurunkan barang tersebut di Kereng Pangi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu barang tersebut sudah diambil di Kereng Pangi dan diantarkan ke tujuan pada saat di penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Sidah binti Jamri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dan tertuang dalam BAP penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan sehubungan dengan perkara pembunuhan korban;
- Bahwa korban dalam perkara ini adalah suami korban dan telah menjalani hidup dalam rumah tangga selama 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa korban bernama Budiman Arisandi;
- Bahwa Saksi memiliki anak 3 orang berusia 10 tahun, 8 tahun, dan 6 tahun;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan korban Budiman Arisandi Selasa malam sekitar pukul 24.00 WITA, tanggal 26 November 2024 pada waktu korban hendak berangkat dari Banjarmasin menuju Pangkalan Bun;
- Bahwa pada saat itu tujuan korban Budiman Arisandi adalah untuk mengantarkan barang;
- Bahwa korban bekerja sebagai sopir ekspedisi;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh korban adalah Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor Polisi DA 8632 JK;
- Bahwa korban Budiman Arisandi menggunakan mobil 3 bulan sejak bulan Agustus;
- Bahwa mobil tersebut milik Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm);
- Bahwa korban Budiman Arisandi bekerja dengan Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali korban Budiman Arisandi mengenakan kaos biru malam dan celana selutut warna biru keunguan;
- Bahwa korban Budiman Arisandi pamit untuk pergi ke Pangkalan Bun;
- Bahwa setelah berangkat, korban Budiman Arisandi ada menelepon pagi harinya sekitar pukul 07.00 WITA dan menginformasikan baru bangun tidur di warung makan di Tumbang Nusa;
- Bahwa korban Budiman Arisandi menghubungi Saksi di Tumbang Nusa dengan menggunakan telepon dan video call, pada waktu video call di Tumbang Nusa, Korban Budiman Arisandi dalam kondisi ceria dan bercanda dengan teman-temannya;
- Bahwa barang yang dibawa oleh korban Budiman Arisandi adalah obat-obat medis yang akan dibawa ke rumah sakit di Pangkalan Bun;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WITA korban Budiman Arisandi kembali menghubungi Saksi dan meminta untuk dikirimkan barcode pertamina karena ingin mengisi bensin, dan itu terakhir kali korban menghubungi Saksi;
- Bahwa korban Budiman Arisandi tidak menyimpan barcode pertamina karena korban baru saja mengganti handphone;
- Bahwa waktu itu korban Budiman Arisandi masih belum sampai Kasongan, tetapi Saksi tidak tahu pasti di mana korban Budiman Arisandi pada waktu itu;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak bisa menghubungi korban Budiman Arisandi lagi;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar setelah awalnya tanggal 7 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi dikirimkan foto penemuan jenazah oleh Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm);
- Bahwa Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm) mengirimkan 2 foto, foto pertama berupa penampakan jenazah di semak-semak, dan foto kedua jenazah berada di rumah sakit dan wajah sudah berupa tengkorak, dengan masih mengenakan pakaian, yang Saksi lihat tengkorak tersebut berlubang;

Halaman 39 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat pakaian korban Budiman Arisandi, Saksi langsung mengetahui bahwa jenazah tersebut adalah suami Saksi yaitu Budiman Arisandi;
- Bahwa tanggal 28 November 2024 pagi, Saksi sudah ada menelepon Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm) untuk menanyakan keberadaan korban Budiman Arisandi, tetapi Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm) juga tidak mengetahui keberadaan Korban Budiman Arisandi, selanjutnya mulai mencari tahu keberadaan Korban Budiman Arisandi, termasuk meminta bantuan dari rekan Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm) yang ada di Sampit dan Pangkalan Bun, tetapi belum ada informasi;
- Bahwa sebelum mengetahui penemuan jenazah korban Budiman Arisandi tersebut, Saksi dan Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm) sudah ada melaporkan ke Polisi di Banjarmasin dan Katingan, tetapi waktu itu tidak ada perkembangan;
- Bahwa setelah Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm) mengirimkan foto tersebut, ada polisi dari Polres Katingan yang menghubungi Saksi dan menginformasikan ada penemuan jenazah;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat jenazah korban Budiman Arisandi, karena sudah dimakamkan oleh pihak kepolisian dan rumah sakit di Palangka Raya pada Sabtu, 7 Desember 2024 sore hari;
- Bahwa tidak ada keluarga yang hadir pada pemakaman tersebut dan pihak keluarga sudah menyetujui kalau suami Saksi dimakamnya di Palangka Raya;
- Bahwa polisi dari Polres Katingan ada mengabarkan pada saat Korban Budiman Arisandi akan dimakamkan, tetapi Saksi dan pihak keluarga tidak ada yang bisa datang;
- Bahwa selain membawa handphone, korban Budiman Arisandi juga ada membawa uang jalan, ATM, SIM, dan lain-lain di dalam dompet;
- Bahwa uang tunai yang dibawa oleh korban Budiman Arisandi sekitar lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut berasal dari tempat korban Budiman Arisandi bekerja;
- Bahwa barang-barang milik korban Budiman Arisandi tersebut tidak ada ditemukan sampai saat ini;

Halaman 40 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



- Bahwa sebelumnya korban Budiman Arisandi juga bekerja sebagai sopir ekspedisi di tempat lain;
- Bahwa korban Budiman Arisandi tidak memiliki gaji bulanan, dan mendapatkan uang apabila berangkat mengantar barang;
- Bahwa biasanya korban Budiman Arisandi bila berangkat Rabu malam, maka Minggu pagi sudah tiba kembali di rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban Budiman Arisandi selalu berangkat sendiri;
- Bahwa mobil yang digunakan Korban Budiman Arisandi untuk berangkat selalu Daihatsu Gran Max warna hitam tersebut;
- Bahwa Daihatsu Gran Max warna hitam tersebut baru keluar, surat menyurat seperti STNK dan KIR sudah ada, tetapi BPKB belum ada karena belum lunas;
- Bahwa terakhir kali Saksi menghubungi Korban Budiman Arisandi pukul 16.00 WITA, tetapi handphone Korban Budiman Arisandi sudah tidak aktif;
- Bahwa Saksi ada diberitahukan oleh Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm) bahwa ada penemuan barang di pinggir jalan di daerah Kereng Pangi;
- Bahwa Saksi tidak ada diperlihatkan barang bukti mobil Daihatsu Gran Max oleh Polisi pada waktu pemeriksaan di hadapan penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan foto korban, pakaian korban, mobil yang dipakai korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Neneng Maulana bin Kamijan Alm, di bawah sumpah pada pokok keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa korban Budiman Arisandi merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kabar bahwa Korban Budiman Arisandi telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, setelah



diperlihatkan foto jenazah korban Budiman Arisandi oleh Saksi Sidah Binti Jamri pada tanggal 7 Desember 2024 sore hari;

- Bahwa pada waktu itu Saksi Sidah Binti Jamri menginformasikan bahwa Korban Budiman Arisandi telah ditemukan, dan setelah melihat foto jenazah tersebut Saksi langsung yakin bahwa jenazah tersebut adalah Korban Budiman Arisandi karena ada ciri khusus ada tubuh Korban Budiman Arisandi yaitu siku tangan sebelah kanan ada tanda bundar;
- Bahwa sebelumnya Saksi Sidah Binti Jamri ada bercerita sedang mencari Korban Budiman Arisandi;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan pemakaman Korban Budiman Arisandi dan saat itu Saksi dan keluarga sudah setuju kalau korban dimakamkan di Palangka Raya;
- Bahwa pekerjaan Korban Budiman Arisandi adalah sopir, tetapi Saksi tidak tahu sopir apa;
- Bahwa yang Saksi ketahui sebelum kejadian, Saksi Sidah Binti Jamri juga sudah bekerja;
- Bahwa saat ini untuk mencukupi kebutuhan hidup dari istri Korban Budiman Arisandi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perhatian dari pihak tempat Korban Budiman Arisandi bekerja kepada keluarga dari korban setelah kejadian;
- Bahwa korban Budiman Arisandi merupakan anak ketiga;
- Bahwa selama berkeluarga, bertemu dengan Saksi hanya dalam waktu-waktu tertentu atau satu tahun sekali pada waktu lebaran;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar ada cekcok dalam rumah tangga Korban Budiman Arisandi dan Saksi Sidah Binti Jamri;
- Bahwa pada waktu diperlihatkan foto, Saksi bisa memastikan bahwa foto tersebut adalah anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengizinkan kalau istri Terdakwa mau bertemu dengan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm), di bawah sumpah pada pokok keterangannya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan di penyidik dan keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa korban Budiman Arisandi bekerja baru 4 bulan;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah jasa angkutan dan ekspedisi;
- Bahwa Saksi bekerja sama dengan ekspedisi sekitar 8 tahun;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan korban Budiman Arisandi, tetapi baru kerja sama sekitar 4 bulan;
- Bahwa terakhir kali Saksi melakukan kontak dengan korban Budiman Arisandi pada malam hari saat memuat barang;
- Bahwa korban Budiman Arisandi berangkat menggunakan Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi DA 8632 JK milik Saksi;
- Bahwa korban Budiman Arisandi berangkat setiap Minggu untuk mengantarkan barang dengan tujuan Palangka Raya, Kasongan, Sampit dan Pangkalan Bun;
- Bahwa barang yang diantarkan adalah obat-obatan dan alat medis;
- Bahwa upah untuk sekali pengantaran adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah termasuk dengan bensin;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar keesokan harinya setelah korban Budiman Arisandi berangkat dari rekan korban yang pergi beriringan, yang menyampaikan bahwa korban Budiman Arisandi tidak bisa dihubungi, tidak lama kemudian Saksi Fredy Sunnanta Bin Endek Jaya Rimba (Alm) juga menghubungi Saksi menyampaikan barang tidak sampai, dan Saksi Fredy Sunnanta Bin Endek Jaya Rimba (Alm) juga berusaha menghubungi korban Budiman Arisandi;
- Bahwa yang mengetahui awal menemukan foto barang adalah Saksi Fredy Sunnanta Bin Endek Jaya Rimba (Alm);
- Bahwa keesokan harinya Saksi mengantarkan barang ke Pangkalan Bun, dan saat sampai di Polsek Bukit Batu, Saksi singgah untuk menanyakan keberadaan barang. Namun, petugas menyarankan agar Saksi melaporkan ke Polsek Katingan Hilir karena posisi barang di Kereng Pangi termasuk wilayah hukum Polres Katingan, kemudian, Saksi berangkat ke Kasongan dan singgah di Polsek Katingan Hilir

Halaman 43 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melapor. Selanjutnya, Saksi kembali mendapatkan foto barang, dan Saksi tunjukkan kepada Saudara Julian dari Polsek;

- Bahwa barang yang sampai dalam keadaan lengkap, tetapi ada sebagian yang rusak karena terkena air;
- Bahwa barang tersebut diantarkan dengan tujuan Sampit dan Pangkalan Bun;
- Bahwa waktu mengatarkan barang ke tujuan, Saksi belum mendapatkan kabar mengenai keberadaan mobil yang dipakai oleh korban;
- Bahwa saat di Palangka Raya, Saksi berniat melaporkan kehilangan mobil, tetapi ternyata Saksi langsung dijadikan saksi karena mobil sudah ditemukan, dan ada penemuan jenazah korban Budiman Arisandi;
- Bahwa Saksi lebih dulu mendapatkan kabar penemuan jenazah Korban Budiman Arisandi, baru kabar mengenai keberadaan mobil;
- Bahwa korban Budiman Arisandi ditemukan di daerah Hampangin;
- Bahwa awalnya Saksi tidak langsung memberikan kabar penemuan jenazah korban Budiman Arisandi kepada Saksi Sidah Binti Jamri, karena diminta oleh pihak kepolisian agar jangan dulu memberitahukan penemuan jenazah tersebut agar Saksi Sidah Binti Jamri tidak terkejut;
- Bahwa Saksi diminta untuk mengenali jenazah karena sebelumnya Saksi sudah pernah membuat laporan;
- Bahwa Saksi tidak ikut pemakaman, dan hanya sempat ziarah pada saat Saksi lewat Palangka Raya setelah mengantarkan barang;
- Bahwa Polisi ada memberitahukan bahwa mobil sudah ditemukan, tetapi tidak disampaikan dari siapa dan di mana ditemukan, namun pihak Polisi menyampaikan bahwa mobil tersebut sudah dijual;
- Bahwa mobil Daihatsu Gran Max tersebut sudah keluar nomor polisinya;
- Bahwa nomor Polisi yang digunakan pada saat Korban Budiman Arisandi berangkat memang benar nomor Polisi asli;
- Bahwa benar BPKB belum keluar karena masih kredit;
- Bahwa Saksi pernah menemui Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyoно Alias Pras Bin Kardiyoно, karena berdasarkan gambar yang dikirimkan oleh Saksi Fredy Sunnanta Bin Endek Jaya Rimba

Halaman 44 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), lalu bos di Banjarmasin membantu mencari karena ada profil Polisi, kemudian, ada rekan Saksi di Palangka Raya yang kenal dengan Polisi yang ingin membantu, lalu rekan Saksi tersebut menyampaikan bahwa Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyo no bukan anggota Polisi;

- Bahwa pada waktu bertemu dengan Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyo no, Saksi ada menanyakan mengenai barang tersebut, lalu Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyo no menceritakan bahwa awalnya ada orang yang ingin diantarkan barang paketan namun tidak jadi;

- Bahwa selama ini korban Budiman Arisandi tidak pernah meminta kepada orang lain untuk mengantarkan barang yang ditugaskan kepada korban tersebut;

- Bahwa Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyo no mengatakan bahwa ia tidak kenal dengan orang yang menyuruh Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyo no mengantarkan barang tersebut;

- Bahwa waktu itu Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyo no tidak ada menyebutkan nama Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono;

- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyo no melalui pesan Whatsapp sekitar tanggal 28 November 2024, tetapi tidak ada yang melalui telepon;

- Bahwa Saksi lupa kapan bertemu dengan Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyo no;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyo no setelah mengantarkan barang ke Pangkalan Bun;

- Bahwa Saksi mengambil barang tersebut tanggal 1 Desember 2024, dan langsung mengantarkan ke Pangkalan Bun;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyo no siapa sopir yang membawa barang tersebut, dan Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyo no mengatakan tidak kenal;

- Bahwa Saksi melaporkan ke Polsek Katingan Hilir tanggal 29 November 2024 dan diterima oleh Saudara Julian, dan waktu itu Saudara Julian belum ada berkomunikasi dengan Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyo no;

Halaman 45 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Saksi melapor, jenazah Korban Budiman Arisandi belum ditemukan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang yang bawa oleh korban dan ditemukan di Kereng Pangi yang disebutkan di dalam BAP;
- Bahwa sejak bulan Agustus sampai dengan sebelum kejadian, proses pengantaran barang berlangsung dengan aman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti Mobil Daihatsu Gran Max;
- Bahwa mobil Daihatsu Gran Max tersebut bukan mobil bodong, dan ada surat-menyuratnya;
- Bahwa sewaktu Saksi mengirimkan foto tersebut kepada Saksi Sidah Binti Jamri, Saksi belum tahu penyebab kematian Korban Budiman Arisandi;
- Bahwa waktu itu Saksi diberitahu bahwa Korban Budiman Arisandi ditembak di bagian kepala oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi dengar Terdakwa merupakan anggota Polisi;
- Bahwa Saksi juga ada mendengar nama Terdakwa yang merupakan sopir dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada mendengar informasi bahwa mobil Daihatsu Gran Max tersebut sudah dijual, tetapi saat ini sudah disita oleh Polda;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membeli mobil tersebut;
- Bahwa Saksi ada mendengar mobil tersebut ada dimodifikasi, selain itu nomor polisinya juga sudah diganti menjadi DR, tetapi Saksi lupa nomornya;
- Bahwa mobil Saksi tersebut keluaran tahun 2024;
- Bahwa nilai mobil tersebut saat ini sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa biasanya korban Budiman Arisandi berangkat mengantarkan barang pada hari Selasa, dan tiba hari Rabu;
- Bahwa waktu itu Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono mengatakan mengantarkan barang, dan bukan mengawal barang;
- Bahwa Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono mengatakan handphone miliknya dibawa orang yang membawa barang, dan bukan dibuang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa yang melaporkan kejadian penemuan jenazah tersebut;

Halaman 46 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Fredy Sunannta bin Endek Jaya Rimba (Alm), di bawah sumpah pada pokok keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ekspedisi Apoy di Sampit, yang bergerak di bidang farmasi;
- Bahwa Saksi bekerja sama dengan Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm) yang merupakan vendor carteran untuk pengantaran barang;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan korban Budiman Arisandi, hampir seminggu sekali;
- Bahwa korban Budiman Arisandi selalu menggunakan mobil Daihatsu Gran Max warna hitam;
- Bahwa biasanya korban Budiman Arisandi sampai dalam waktu sehari, bila hari ini berangkat maka sampainya keesokan harinya sekitar pukul 16.00 WIB atau 17.00 WIB;
- Bahwa barang yang dibawa korban Budiman Arisandi tanggal 27 November 2024, namun sesuai waktu Saksi belum menerima barang ekspedisi;
- Bahwa sebelum menanyakan kepada Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm), Saksi lebih dulu menanyakan kepada perwakilan Apoy di Banjarmasin dan menanyakan siapa yang bertugas mengantarkan barang ke Sampit, dan dijawab bahwa yang mengantarkan adalah korban Budiman Arisandi, Selanjutnya, Saksi mencoba menghubungi korban Budiman Arisandi, tetapi tidak aktif, lalu Saksi menghubungi Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm) dan menanyakan mengapa korban Budiman Arisandi belum tiba, dan Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm) menyatakan akan menelusuri keberadaan korban Budiman Arisandi;
- Bahwa keesokan harinya Saksi mendapatkan pesan dari nomor tidak dikenal yang memberitahukan keberadaan barang tersebut di suatu lokasi, tetapi tidak Saksi respon, lalu Saksi memberitahukan



pesan tersebut kepada Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm), dan Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm) kemudian berkomunikasi dengan nomor tersebut dan mencari barang tersebut;

- Bahwa setelah barang tersebut ditemukan, lalu Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm) sendiri yang mengantarkan barang tersebut kepada Saksi pada tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa tidak ada barang yang hilang atau rusak, hanya ada beberapa barang yang dalam keadaan basah;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak ada menanyakan keberadaan korban Budiman Arisandi dan mobil karena Saksi hanya fokus pada barang;
- Bahwa barang sudah Saksi distribusikan ke tempat yang dituju, dan tidak ada komplain maupun permintaan ganti rugi dari pihak penerima barang;
- Bahwa korban Budiman Arisandi sudah memiliki jadwal pasti dalam pengantaran barang setiap minggunya;
- Bahwa selama ini korban Budiman Arisandi bekerja dengan baik;
- Bahwa perkiraan nilai barang yang diantar oleh korban Budiman Arisandi pada saat kejadian sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa barang-barang yang ada di mobil tersebut antara lain obat-obatan dan alat kesehatan;
- Bahwa biasanya Korban Budiman Arisandi berangkat mengantarkan barang pada hari Selasa, dan tiba hari Rabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. Lis Margaretha anak dari (alm) Ace Sulaiman, di bawah sumpah pada pokok keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi, sudah benar semua;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik toko variasi mobil Lunuk Ramba Motor di Jalan Cilik Riwut Kilometer 1,5 Palangka Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan sehubungan dengan perkara pembunuhan;
- Bahwa datang mobil datang ke toko variasi milik Saksi pada hari Kamis, 28 November 2024 sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa Saksi lupa apakah yang datang apakah Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono atau bukan karena waktu itu sudah sore hari menjelang magrib dan yang melayani adalah anak buah Saksi;
- Bahwa Saksi lupa mobil apa yang datang pada waktu itu, karena pada waktu itu sebenarnya toko sudah hendak tutup dan hanya menyelesaikan pekerjaan satu mobil, dan waktu itu mobil tersebut datang;
- Bahwa waktu itu orang yang membawa mobil tersebut ingin memasang sarung jok, lalu Saksi tanyakan kepada anak buah apakah masih mau mengerjakan, dan dijawab anak buah Saksi bersedia, namun, sewaktu diperiksa ternyata jok mobil tersebut dalam keadaan basah, kemudian, Saksi lihat sendiri dari jendela mobil tersebut dan memang jok tersebut dalam keadaan basah;
- Bahwa ada Saksi tanyakan bahwa jok mobilnya basah, dan dijawab oleh yang membawa mobil tersebut, bahwa mobil tersebut habis dicuci di sana, tetapi tidak menyebutkan di mana, lalu Saksi menyarankan agar orang tersebut melakukan komplain lebih dulu kepada tempat cuci, baru setelah itu sarung jok dipasang, tetapi orang yang membawa mobil tersebut tetap ingin diganti saat itu juga;
- Bahwa jok asli tidak diganti, tetapi hanya memasang sarung jok saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah itu karena waktu itu Saksi langsung pulang;
- Bahwa harga jok tersebut lebih dari Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang dipasang sarung jok adalah semua jok di dalam mobil tersebut;
- Bahwa ada aksesoris lain yang dibeli oleh orang yang membawa mobil tersebut yaitu alas kaki untuk dua baris kursi yang bisa dilepas pasang;
- Bahwa Saksi tidak ingat warna mobil;

Halaman 49 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Saksi tidak mengganti apa pun dan hanya memasang sarung jok;
- Bahwa orang tersebut tidak ada memasang sticker;
- Bahwa Saksi baru tahu ada masalah setelah ada polisi datang dan menanyakan apakah bengkel kami ada memasang aksesoris. Lalu petugas menginformasikan bahwa mobil tersebut ada kaitannya dengan kasus pembunuhan;
- Bahwa bengkel variasi milik Saksi tutup sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa pada saat mobil datang, Saksi tidak ada melihat keadaan mobil, namun setelah mendapat laporan bahwa mobil dalam keadaan basah baru Saksi melihat ke dalam melalui jendela;
- Bahwa pegawai Saksi yang ada di toko pada waktu itu berjumlah enam orang;
- Bahwa pembayaran biaya sarung jok tersebut dibayarkan secara tunai kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan dasbor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9. Syahrudin bin Saban, di bawah sumpah pada pokok keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa waktu itu Saksi dan 6 (enam) teman termasuk Om Us, Binjai, Carlos, Iman dan Saksi Muhammad Fahrudi telah mengerjakan mengganti sarung jok mobil Daihatsu Zigma pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa yang mengerjakan mobil tersebut adalah Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa yang mengerjakan bagian depan kanan adalah Saudara Carlos, dan sebelah kiri depan adalah Saksi Muhammad Fahrudi;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono mengapa mobil dalam keadaan basah, dan dijawab oleh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin

Halaman 50 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alm. Mulyono bahwa mobil selesai dipakai membawa daging, lalu mobil tersebut habis dari tempat pencucian dan sewaktu dicuci ternyata kaca jendela dalam keadaan terbuka;

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan kondisi dashboard karena waktu itu Saksi mengerjakan bagian Tengah;
- Bahwa waktu pengerjaan mobil tersebut kurang lebih setengah jam;
- Bahwa penggantian karpet mobil tersebut atas permintaan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat hal yang janggal di dalam mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut dalam keadaan basah dari depan sampai belakang;
- Bahwa Saksi mengerjakan bagian tengah belakang, sedangkan Saksi Muhammad Fahridi Bin Rusdiansah bagian depan kiri;
- Bahwa pada waktu mobil datang, hari sudah mulai gelap;
- Bahwa kondisi gelap tersebut yang membuat Saksi tidak bisa memperhatikan secara jelas warna mobil;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah ada kerusakan pada dashboard;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan warna dashboard;
- Bahwa pemasangan sarung jok tersebut tidak melepas kursi;
- Bahwa pemasangan karpet tidak ada melepas dasar mobil dan hanya melapis dengan keset kaki;
- Bahwa pemasangan jok mobil dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

10. Muhammad Fahridi bin Rusdiansah, di bawah sumpah pada pokok keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa yang datang pada waktu itu adalah Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono sendirian, sedangkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada datang pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 17.30 WIB;

- Bahwa Saksi ada menanyakan mengapa jok tersebut dalam keadaan basah, dan dijawab Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono bahwa mobil tersebut habis dari tempat pencucian dan sewaktu dicuci ternyata kaca jendela dalam keadaan terbuka;
- Bahwa ada bau mobil, tetapi lebih kepada bau apek karena mobil dalam keadaan basah;
- Bahwa tidak ada bau amis di dalam mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat hal janggal di dalam mobil tersebut;
- Bahwa pemilik mobil tidak ada datang melihat-lihat sewaktu pengerjaan mobil sedang dilakukan, dan hanya duduk-duduk saja;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah pembawa mobil tersebut dalam keadaan gelisah atau tidak;
- Bahwa barang bukti keset Saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah ada kerusakan pada dashboard;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan warna dashboard;
- Bahwa pemasangan sarung jok tersebut tidak melepas kursi;
- Bahwa pemasangan karpet tidak ada melepas dasar mobil dan hanya melapis dengan keset kaki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

11. Jariansyah bin Alfaizal Sulaiman (Alm), di bawah sumpah pada pokok keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang telah Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai masalah pembunuhan;
- Bahwa Saksi adalah telah menemukan jenazah bersama ponakan Saksi yang bernama Suryadi;
- Bahwa Saksi menemukan jenazah tersebut pada 6 Desember 2024 di parit yang ada di kebun sawit milik Saksi, yang berada di Jalan

Halaman 52 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansyah AS Sayadi L Konom KM. 15 Arah Kasongan Palangka Raya
Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten.
Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa parit tersebut dibuat menggunakan excavator;
- Bahwa Saksi tidak setiap hari beraktivitas di kebun sawit tersebut;
- Bahwa jarak kebun dari rumah Saksi kurang lebih 15 (lima belas) kilometer;
- Bahwa Saksi kadang pergi sendiri, dan kadang bersama istri atau keponakan;
- Bahwa di kebun tersebut ada 2 buah pondok, 1 di depan dan 1 di belakang;
- Bahwa Saksi kadang berangkat pagi dan pulang sore, dan kadang menginap selama 2 atau 3 malam, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan keponakan Saksi yaitu Saudara Suryadi menuju ke lahan milik Saksi di Jalan Mansyah AS Sayadi L Konom KM. 15 Arah Kasongan-Palangka Raya Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan kendaraan mobil diantar oleh menantu Saksi, lalu Saksi bersama keponakan Saksi bekerja menebas lahan, dan saat itu memutuskan untuk bermalam di pondok depan di lahan, lalu pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 06.30 WIB, Saksi pergi menyusul keponakan Saksi ke pondok belakang, pada saat berjalan menuju ke pondok belakang mencium aroma busuk, akan tetapi pada saat itu Saksi hanya mengira itu adalah bangkai hewan yang mati disekitaran tempat itu saja, dan lalu Saksi lanjut berjalan untuk mendatangi keponakan Saksi yang sudah berada di lahan, lalu pada sore hari sekitar pukul 16.30 WIB dijemput menantu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak berpikir bahwa bau tersebut adalah bau manusia;
- Bahwa Saksi bersama ponakan kembali datang ke kebun sawit pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 diantarkan oleh anak Saksi, dan menginap di lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi memanen sawit, dan sore harinya sekitar pukul 15.30 WIB Saksi kembali mencium bau busuk, dan awalnya Saksi melihat ada

Halaman 53 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu di parit, dan Saksi mengira bahwa sesuatu tersebut adalah kantong plastik;

- Bahwa waktu itu Saksi ada melihat 1 sandal yang berjarak 7 sampai 8 meter dari jenazah tersebut, tetapi sandal tersebut bukan milik Saksi maupun keluarga Saksi;

- Bahwa waktu itu Saksi belum merasa curiga;

- Bahwa Saksi bisa memastikan bahwa sesuatu tersebut adalah jenazah pada waktu Saksi kembali lagi ke parit bagian depan kebun, dan melihat bahwa memang yang berada di parit tersebut adalah jenazah yang bagian kepala dan kakinya tertutup semak rumput;

- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak melihat bagaimana kondisi jenazah, tetapi Saksi melihat bahwa jenazah tersebut menggunakan celana pendek warna biru;

- Bahwa setelah melihat jenazah tersebut, yang Saksi lakukan adalah menelepon anak dan mengatakan bahwa telah menemukan jenazah di dalam parit;

- Bahwa yang melaporkan penemuan jenazah tersebut ke Polisi adalah anak Saksi;

- Bahwa kemudian 3 (tiga) anggota Polsek Katingan Hilir tiba di lokasi penemuan jenazah, dan mengambil foto jenazah;

- Bahwa setelah petugas dari Polsek Katingan Hilir tiba di lokasi, Saksi pulang ke rumah dan tidak melihat proses selanjutnya, karena tidak tahan melihat korban;

- Bahwa selama ini belum pernah ada kejadian di sekitar kebun Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu jenazah siapa yang ditemukan tersebut;

- Bahwa Saksi baru mengetahui pelaku pembunuhan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono setelah diperiksa oleh Polisi;

- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono;

- Bahwa posisi mayat pada saat itu ditemukan dalam posisi terlentang di dalam parit sebelah kiri masuk jalan kebun sawit dan yang terlihat bagian dari bawah dada sampai kaki sebelah kiri hingga lutut saja, bagian tubuh mayat yang tidak terlihat tersebut dikarenakan tertutup semak belukar;

- Bahwa jarak kebun Saksi dari jalan besar sekitar 1.600 meter;

Halaman 54 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi waktu itu sudah gelap;
- Bahwa Saksi membenarkan foto jenazah;
- Bahwa sampai sekarang Saksi belum mengetahui identitas jenazah tersebut;
- Bahwa pada waktu itu polisi juga tidak ada menyampaikan identitas jenazah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan jenazah tersebut dimakamkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dibawa ke mana jenazah tersebut dibawa;
- Bahwa Saksi ada diberitahu sewaktu di Polda bahwa jenazah tersebut adalah korban meninggal karena ditembak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

12. Khairil Rahman alias Hairil bin Rahmadi, di bawah sumpah pada pokok keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono, hari Kamis, tanggal 28 November 2024 pukul 15.00 WIB di tempat cuci Lapas Car Wash tempat Saksi bekerja;
- Bahwa waktu itu Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono membawa 1 mobil Daihatsu Siga warna coklat, tetapi Saksi sudah lupa nomor polisinya;
- Bahwa Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono datang sendiri;
- Bahwa sewaktu datang, Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono berbicara ke Saksi Irvan;
- Bahwa yang mencuci mobil tersebut berjumlah 5 orang;
- Bahwa pada waktu Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono datang, sebenarnya tempat cucian sudah hendak tutup;
- Bahwa kondisi luar mobil tersebut pada waktu datang agak bersih, tetapi kotor di bagian bawah;

Halaman 55 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono menyampaikan sehabis membawa korban kecelakaan lalu lintas di daerah Jabiren Kabupaten Pulang Pisau, dan korbannya meninggal;
- Bahwa waktu itu Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono sendiri yang menyampaikan dan tidak ada yang menanyakan;
- Bahwa yang membersihkan bagian dalam adalah rekan Saksi, sedangkan pada hari itu Saksi bertugas di bagian kering yaitu bagian luar;
- Bahwa waktu itu di kursi sebelah kiri depan ada bercak darah yang sudah dalam keadaan kering;
- Bahwa bercak darah tersebut dari atas jok sampai ke bawah, di handle rem dan sisi pintu sebelah kiri sehingga banyak darah;
- Bahwa waktu itu karpet sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat ke bagian atas mobil karena fokus ke kursi;
- Bahwa perkiraan Saksi saat itu darah tersebut adalah darah korban kecelakaan;
- Bahwa waktu itu Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono terlihat santai, tetapi sesekali terlihat termenung seperti memikirkan sesuatu;
- Bahwa bagian dalam mobil tersebut juga dicuci;
- Bahwa pencucian tersebut tidak sampai kering, dan sewaktu mobil keluar juga masih dalam keadaan basah dan ada air menetes;
- Bahwa waktu itu sudah disampaikan bahwa mobil tidak bisa kering kecuali dilepas, dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono menjawab tidak apa-apa;
- Bahwa bagian sopir dan kursi tengah serta belakang tidak dicuci;
- Bahwa bagian dashboard kiri juga dibersihkan;
- Bahwa proses pencucian memakan waktu sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa setelah mobil selesai dicuci, kondisi hujan deras dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono tetap pergi ke arah bundaran besar;
- Bahwa waktu itu Saksi ada mencium bau amis atau tidak sedap;
- Bahwa sebelumnya Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono sudah pernah datang mencuci mobil;

Halaman 56 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada membersihkan bagian dalam mobil;
- Bahwa Saksi tidak curiga pada waktu itu;
- Bahwa benar keesokan harinya ada pembicaraan apakah benar mobil tersebut digunakan untuk menolong orang kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi melihat bercak darah sewaktu mengeluarkan barang-barang sebelum mobil dicuci;
- Bahwa darah ada di bagian sandaran jok;
- Bahwa Saksi melihat banyak darah yang keluar dari jok pada saat jok tersebut dibersihkan dengan menggunakan semprotan bertekanan tinggi;
- Bahwa karpet di bagian kiri depan sudah tidak ada, dan yang ada hanya di bagian sopir;
- Bahwa yang menaikkan mobil tersebut ke hydrolic adalah Saudara Irvan;
- Bahwa pencucian mobil dilakukan dari depan baru ke bagian dalam;
- Bahwa setelah selesai, ada diberikan pewangi di dalam mobil, tetapi bau tersebut masih belum hilang;
- Bahwa upah sejumlah Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) karena ada tambahan bersihkan bagian dalam;
- Bahwa Saksi membenarkan mobil yang cuci saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

13. Mannan, di bawah sumpah pada pokok keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa mempunyai usaha bengkel variasi yaitu "PUPUTSTXKER" yang beralamat di Jl. G. Obos Induk samping Jl. Talenta dan berseberangan dengan Kaoraoke Afgan, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 18.00 WIB sehabis magrib, Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono

Halaman 57 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang membawa mobil Daihatsu Siga, tetapi Saksi tidak ingat nomor polisinya;

- Bahwa mobil tersebut datang dalam keadaan bersih;
- Bahwa waktu itu Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono meminta dipasang sticker pada dashboard di bawah panel klik
- Bahwa alasan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono memasang sticker karena mobil tersebut dipinjam dan dirusak temannya;
- Bahwa kondisi dashboard tersebut pada waktu itu seperti ada cekung;
- Bahwa waktu itu Saksi mencoba meratakan dashboard tersebut dengan memanaskan dan diketok menggunakan obeng;
- Bahwa yang kemudian memasang stiker adalah Saksi, tetapi yang melepas dan memasang dashboard adalah keponakan Saksi;
- Bahwa meratakan dashboard tersebut atas permintaan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono;
- Bahwa dashboard tidak diganti;
- Bahwa waktu itu proses pemasangan sticker tidak sampai 1 (satu) jam;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak ada mencium bau amis;
- Bahwa sebelumnya Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono tidak pernah datang ke toko milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan foto mobil yang diperlihatkan pada berkas perkara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

14. I Made Sumena anak dari Made Suma (Alm), di bawah sumpah pada pokok keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi mengenal Terdakwa sebagai sesama polisi di Polresta Palangka Raya dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa Saksi bertugas di Bagian Logistik Polresta Palangka Raya;
- Bahwa Saksi bertugas di Bagian Logistik sudah sekitar 4 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tupoksi Saksi sebagai Kasubbag di Bagian Logistik adalah menginventarisasi merawat, memelihara dan menyalurkan perbekalan, peralatan, angkutan, senjata dan amunisi dinas Polresta Palangka Raya;
- Bahwa pistol yang digunakan oleh Terdakwa adalah senjata api Revolver Jenis Taurus dengan Nomor Senjata XL263620 tersebut inventaris Polresta Palangka Raya yang di gunakan Terdakwa pengamana bank;
- Bahwa pistol tersebut adalah reguler dan selalu digunakan untuk pengamanan;
- Bahwa setelah selesai, serah terima dilakukan oleh petugas jaga bank yang lama dengan petugas baru, dan Bagian Logistik hanya mengecek kelayakan dan jumlah peluru;
- Bahwa saat itu peluru berjumlah 5 butir;
- Bahwa jumlah peluru pistol yang digunakan Terdakwa pada waktu itu tetap berjumlah 5 buah;
- Bahwa Saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap pistol yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa waktu melakukan pemeriksaan, Saksi ada melihat peluru tajam berjumlah 5 butir;
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan, Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa apakah peluru tersebut benar merupakan peluru yang ada di pistol miliknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Anton tidak pernah terkena hukuman indisipliner;
- Bahwa jumlah anggota Polri di Polresta Palangka Raya yang tugas jaga di bank ada 7 orang;
- Bahwa pengeluaran senjata api atas surat perintah dari pimpinan;
- Bahwa waktu melakukan serah terima senjata api, ada 1 orang petugas yang mendampingi Saksi;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan tes psikologi, dan hanya berdasarkan surat perintah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanggal 26 November 2024 tersebut Terdakwa sedang bertugas jaga di Bank Kalteng Pasar Kahayan atau tidak karena surat perintah tersebut berlaku sebulan

Halaman 59 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

- Bahwa senjata api yang digunakan oleh Terdakwa tersebut merupakan senjata yang digunakan oleh Terdakwa untuk tugas jaga;
- Bahwa senjata api tersebut sudah dibawa oleh Terdakwa sejak tanggal 1 November 2024;
- Bahwa senjata api tersebut melekat dengan Terdakwa sampai selesai tugas;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan senjata api tersebut tanggal 1 Desember 2024;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengembalikan senjata api bersama dengan 5 buah peluru;
- Bahwa senjata api revolver tersebut memiliki lubang peluru 6;
- Bahwa peluru yang Saksi berikan kepada Terdakwa memang hanya 5 buah, karena sudah merupakan standar;
- Bahwa apabila senjata api yang diserahkan tersebut digunakan oleh pemegang, maka pemegang senjata tersebut harus membuat berita acara dilengkapi laporan polisi dan selongsong peluru yang digunakan;
- Bahwa pada waktu menyerahkan senjata api tersebut, Terdakwa tidak ada menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menggunakan senjata api;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kasus ini terjadi karena tembakan senjata api setelah diberitahu oleh Provost Polresta Palangka Raya sekitar akhir November 2024, pada waktu Saksi sedang tugas jaga di Bawaslu;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada penembakan setelah Saksi diperiksa oleh Paminal Polda Kalimantan Tengah saat diberitahu ada penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait dengan senjata api yang digunakan oleh Terdakwa, seperti pengeluaran senjata, jenis senjatanya dan kelengkapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Paminal;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah diberhentikan secara tidak hormat karena penggunaan senjata api tersebut;

Halaman 60 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata api yang digunakan oleh Terdakwa adalah Revolver XL263620;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa peluru yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa penggunaan senjata dan amunisi di Bagian Logistik selalu dilakukan audit;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh amunisi yang digunakan menembak korban;
- Bahwa Saksi ada memeriksa kesamaan amunisi yang dibawa dengan yang diserahkan oleh pemegang senjata, dan yang Saksi cek amunisi yang dibawa adalah kaliber 38, dan yang dikembalikan adalah kaliber 38;
- Bahwa amunisi tersebut tidak ada nomor registernya;
- Bahwa pemegang senjata api seharusnya ada tes psikologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa pistol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

15. Joan Adriano Satria anak dari Jimmy Oktavianor, di bawah sumpah pada pokok keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dari Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang Saksi menerangkan berkaitan dengan cuci mobil;
- Bahwa pencucian mobil tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di pencucian Lapas Car Wash;
- Bahwa Saksi merupakan pekerja yang mencuci mobil;
- Bahwa pencucian Lapas Car Wash tersebut memiliki 5 (lima) atau 6 (enam) pekerja;
- Bahwa bila ada pelanggan datang, biasanya sudah dibagi siapa yang mencuci, siapa yang pengereng;
- Bahwa Saksi bertugas di bagian cuci mobil, bertiga dengan teman Saksi yang lain;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak lagi bekerja di pencucian tersebut;

Halaman 61 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang datang pada tanggal 28 November 2024 pukul 15.00 WIB tersebut adalah Daihatsu Sibra warna silver atau abu-abu, namun, Saksi sudah lupa nomor polisinya;
- Bahwa yang datang membawa mobil tersebut satu orang saja, yaitu Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono;
- Bahwa waktu itu Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono mengatakan minta tolong dicuci karena mobil habis digunakan untuk menolong orang kecelakaan;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan terkait kecelakaan di mana karena yang melayani adalah rekan Saksi, namun Saksi ada mendengar dari rekan Saksi bahwa kecelakaan terjadi di daerah Jabiren;
- Bahwa kemudian yang menaikkan ke atas hidrolik adalah rekan Saksi yang bernama Saudara Irvan;
- Bahwa yang melihat isi mobil sebelum dinaikkan ke atas hidrolik adalah teman-teman Saksi, dan Saksi baru melihat setelah mobil dinaikkan, Waktu itu Saksi melihat ada bekas darah di jok mobil depan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan lebih lanjut kepada Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono terkait darah tersebut karena yang berbicara dengan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono adalah rekan Saksi;
- Bahwa yang membersihkan bagian jok mobil depan sebelah kiri adalah Saudara Irvan dengan cara menyemprot bagian tersebut, kemudian diberikan sabun;
- Bahwa Saksi tidak ada memperhatikan kondisi dashboard;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat jok mobil sopir dan jok mobil bagian Tengah;
- Bahwa mobil Daihatsu Sibra tersebut dibersihkan selama kurang lebih satu jam lebih;
- Bahwa waktu itu biaya cuci sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono baru satu kali mencuci mobil di tempat Saksi tersebut;
- Bahwa setelah selesai mencuci mobil, Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono pergi ke arah Bundaran Besar;

Halaman 62 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menemukan peluru;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti mobil yang diperlihatkan;
- Bahwa selain mencuci mobil, Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono ada berpesan kepada Saudara Irvan agar bagian dalam mobil juga dibersihkan;
- Bahwa Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono tidak ada mendekati mobil pada saat dibersihkan, dan hanya duduk menunggu;
- Bahwa Saksi membersihkan bagian dalam jok mobil;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mencuci mobil yang terdapat darah;
- Bahwa kondisi jok mobil depan sebelah kiri basah semua karena disemprot dengan air;
- Bahwa Saksi lupa warna jok mobil tersebut, tetapi antara hitam atau abu-abu;
- Bahwa tidak ada bagian jok mobil yang rusak atau robek;
- Bahwa Saksi tidak ada memperhatikan apakah ada darah di bagian plafon mobil;
- Bahwa waktu itu bagian depan kiri tidak ada karpet tambahan dan hanya ada karpet dasar warna hitam;
- Bahwa bagian sopir dan bagian belakang ada karpet tambahan;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono mengapa bagian depan kiri tidak ada karpet tambahannya;
- Bahwa kulit jok mobil tersebut masih original;
- Bahwa sebelum dicuci, kondisi jok mobil tersebut dalam keadaan kering;
- Bahwa setelah dibersihkan, masih ada sisa darah yang tertinggal di jok mobil tersebut;
- Bahwa waktu itu Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono ada meminta agar sisa darah di jok mobil tersebut dibersihkan, tetapi kami sampaikan bahwa tidak ada alat untuk membersihkan;
- Bahwa saat ini Saudara Irvan sudah tidak bekerja di Lapas Car Wash tersebut;
- Bahwa barang bukti karpet berbeda dalam mobil;
- Barang bukti dasbor Saksi lupa;

Halaman 63 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Lapas Car Wash tersebut selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa bekas darah tersebut terdapat di bagian sandaran kepala pada jok mobil;
- Bahwa layanan cuci mobil ada cuci luar, cuci dalam, dan cuci mesin;
- Bahwa untuk cuci luar ongkosnya sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) untuk tambahan cuci dalam maka harganya Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menyiram jok mobil merupakan bagian dari mencuci bagian dalam mobil;
- Bahwa saat Saksi membersihkan bagian dalam mobil, semua pintu mobil berfungsi dengan baik;
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah menyikat bagian jok mobil;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat kunci roda, dongkrak, maupun lakban di dalam mobil tersebut sewaktu membersihkan bagian dalam mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat bercak darah di bagian pintu sebelah kiri;
- Bahwa bagian dalam mobil yang dicuci hanya bagian jok sebelah kiri;
- Bahwa bila ada pelanggan yang memberikan uang tip, maka akan dibagi kepada pekerja pada hari itu juga;
- Bahwa pada hari itu Saksi tidak ada mendapatkan bagian tip;
- Bahwa Saksi ada mencium bau amis setelah mobil tersebut disemprot dengan air;
- Bahwa Saksi lupa, membuka kap mesin atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

16. Joni Sugianto alias Joni bin Suwadi (Alm), di bawah sumpah pada pokok keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik dari Polda Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan korban sekitar 4 bulan sebagai teman kerja di gudang ekspedisi Apuy Cargo Banjarmasin, di mana Saksi dan korban merupakan sopir;
- Bahwa Saksi sebagai sopir ekspedisi dengan tujuan Banjarmasin menuju Palangka Raya dan Banjarmasin menuju Sampit, sedangkan korban tujuan Banjarmasin menuju Palangka Raya lalu Sampit, sampai Pangkalan Bun;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi dan korban berangkat beriringan tetapi dengan tujuan berbeda;
- Bahwa waktu itu Saksi dan korban berangkat dari tempat kerja lebih dari pukul 24.00. WITA namun, korban sempat pulang lebih dulu ke rumahnya;
- Bahwa Saksi dan korban berangkat pada jam tersebut karena menunggu muatan penuh, baru berangkat;
- Bahwa kadang keberangkatan tersebut berbarengan, tetapi kadang juga berangkat masing-masing;
- Bahwa dalam perjalanan yang berada di depan adalah Saksi, yang mengendarai Daihatsu Gran Max pick up warna silver. Mobil milik Saksi sendiri;
- Bahwa korban mengendarai Daihatsu Gran Max warna hitam milik orang lain yaitu Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm);
- Bahwa Saksi dan korban tidak memiliki sopir pengganti;
- Bahwa yang lebih dulu sampai Palangka Raya adalah Saksi;
- Bahwa tidak ada percakapan antara Saksi dan korban sepanjang perjalanan;
- Bahwa Saksi masih ada bertemu dengan korban di sebuah mesjid di Jalan Cilik Riwut Kilometer 21, waktu itu Saksi menunggu korban sekitar 2 (dua) jam, karena sebelumnya korban ada muat barang di Palangka Raya;
- Bahwa setelah korban datang, lalu korban mandi, baru Saksi dan korban makan bersama di warung yang ada di sekitar masjid tersebut;
- Bahwa tidak ada pembicaraan khusus dengan korban pada waktu makan-makan tersebut;
- Bahwa setelah makan di warung, Saksi bersama dengan korban berangkat beriringan sampai dengan Jalan Cilik Riwut Kilometer 38 dekat Pos Polisi;

Halaman 65 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan korban tidak ada berkomunikasi melalui telepon, tetapi korban ada mengirimkan pesan suara kepada Saksi yang isinya agar Saksi melanjutkan perjalanan karena korban merasa lelah, mengantuk, dan sudah mulai oleng sehingga korban ingin beristirahat, sebelumnya korban ada barang akan dititipkan di Apotek Mira di Kasongan;
- Bahwa korban mengirimkan pesan suara tersebut sekitar pukul 11.32 WIB;
- Bahwa waktu itu Saksi hanya menjawab "Iya";
- Bahwa Saksi tidak ada niat untuk beristirahat pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tiba di Kasongan sekitar pukul 13.30 WIB;
- Bahwa setelah di Kasongan, Saksi ada mengirimkan pesan kepada korban dan waktu itu handphone korban masih aktif, tetapi tidak dibalas sehingga kemudian Saksi menelepon korban beberapa kali, namun korban tidak mengangkat telepon Saksi, waktu itu Saksi berpikir bahwa korban sedang tidur;
- Bahwa sore harinya setelah bongkar barang di Sampit, Saksi ada mencoba menghubungi korban kembali, tetapi nomor handphone korban sudah tidak aktif;
- Bahwa setelah itu Saksi berangkat sendiri ke Sampit, dan tidak ada balasan dari korban;
- Bahwa Saksi kembali ke Banjarmasin pada hari Kamis malam dan tiba di Banjarmasin pada hari Jumat;
- Bahwa Saksi tidak ada berpikir aneh-aneh terhadap kondisi korban yang tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Saksi ada dihubungi oleh Kanit di Polsek Katingan Hilir dan diminta untuk memastikan jenazah yang ditemukan oleh polisi, dan waktu Saksi lihat memang benar yang ditemukan tersebut adalah korban;
- Bahwa pakaian yang digunakan pada jenazah dan korban sama, sedangkan kondisi wajah korban sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah ada lubang di kepala Saksi, karena Saksi hanya sebentar melihat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm) membeli secara tunai atau kredit;
- Bahwa Saksi dan korban berangkat pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 lewat dari tengah malam;

Halaman 66 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban berhenti di bawah pohon di Jalan Cilik Riwt Kilometer 38;
- Bahwa di Kilometer 38 tersebut ada warung;
- Bahwa sewaktu Saksi hendak pulang dari Sampit ke Banjarmasin, Saksi tidak ada berusaha menghubungi korban karena nomor korban sudah tidak aktif;
- Bahwa pihak Polsek Katingan Hilir menghubungi Saksi karena sebelumnya menerima info dari Saudara Agus bahwa yang terakhir bersama dengan korban adalah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada menemukan mobil dan barang-barang yang sebelumnya dibawa oleh korban;
- Bahwa Saksi juga tidak ada menjelaskan terkait mobil dan barang-barang yang sebelumnya dibawa oleh korban;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat handphone maupun dompet korban setelah kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut ada masalah mengenai plat nomor polisi maupun surat-menyurat;
- Bahwa Saksi bekerja di ekspedisi tersebut sejak tahun 2020;
- Bahwa sejak tahun 2020, Saksi tidak pernah diberhentikan oleh Polisi maupun dinas perhubungan berkaitan dengan surat-menyurat maupun angkutan;
- Bahwa selama Saksi kenal korban merupakan orang yang baik dan tidak ada masalah dengan orang lain;
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai sopir ekspedisi, Saksi belum pernah mengalami atau mendengar ada pencegatan begal ataupun yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa korban dibunuh, tetapi Saksi ada diberitahu oleh Saudara Agus bahwa korban dibegal orang;
- Bahwa mobil Daihatsu Gran Max yang dikendarai oleh korban baru 4 bulan;
- Bahwa harga bekas mobil Daihatsu Gran Max yang baru berusia 4 bulan sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil apa yang paling diminati untuk mengangkut kelapa sawit;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti Mobil Daihatsu Gran Max warna hitam;

Halaman 67 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut ke lokasi penemuan jenazah, dan hanya melihat di rumah sakit;
- Bahwa komunikasi terakhir antara Saksi dengan korban adalah tanggal 27 November 2024 siang hari;
- Bahwa tanggal 28 November 2024 sore hari, Saksi sudah berada di Banjarmasin;
- Bahwa sewaktu berpisah di Kilometer 38 tersebut, mobil korban masih berjalan;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak ada melihat ada anggota polisi yang menghentikan atau menghampiri mobil korban;
- Bahwa Saksi tidak ada menceritakan sedang ada masalah dengan orang lain, dan tidak ada menceritakan dicegat orang lain;
- Bahwa biasanya apabila Saksi beristirahat di pinggir jalan, maka pintu mobil akan Saksi kunci;
- Bahwa selama ini Saksi dan korban tidak pernah didatangi orang lain selama beristirahat di pinggir jalan;
- Bahwa korban tidak pernah bercerita bahwa korban menjadi korban pungutan liar oleh anggota polisi lalu lintas;
- Bahwa pihak Polsek tidak ada menyampaikan kepada Saksi bahwa jenazah korban tersebut merupakan korban penembakan;
- Bahwa sebelum diperiksa di Polda Kalimantan Tengah tanggal 17 Desember 2024, Saksi belum tahu bahwa korban meninggal karena ditembak;
- Bahwa barang yang dibawa oleh korban adalah obat-obatan dan peralatan medis;
- Bahwa nilai barang yang dibawa oleh korban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban sudah berkeluarga dan memiliki 3 orang anak, yang paling besar masih duduk di sekolah dasar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan keluarga korban;
- Bahwa velg mobil Daihatsu Gran Max yang dikendarai oleh korban tersebut berwarna silver dan bukan warna hitam;
- Bahwa pada saat dipanggil untuk diperiksa di Polda Kalimantan Tengah, Saksi hanya diberitahu untuk klarifikasi dan belum diberitahu untuk menjadi Saksi dalam kasus apa;

Halaman 68 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa di Polda Kalimantan Tengah, Saksi juga tidak ada diberitahu bahwa akan menjadi Saksi dalam kasus pembunuhan;
- Bahwa pihak Polsek Katingan Hilir menghubungi Saksi pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, Waktu itu Saksi sudah di perjalanan dan posisi dekat Tangkiling;
- Bahwa Saksi tiba di rumah sakit tanggal 6 Desember 2024 siang hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

17. Rafael Manulang anak dari (Alm) M. Manulang, di bawah sumpah pada pokok keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik dan yang telah Saksi terangkan sudah benar;
- Bahwa Saksi sebagai kepala cabang di Sinarmas Multi Finance Cabang Palangka Raya sejak tahun 2021;
- Bahwa yang terkait dengan Finance Sinarmas adalah mobil Daihatsu Sigra tahun 2019;
- Bahwa debitur mobil tersebut adalah Saudara Muhammad Kardi, dan nama di STNK atas nama istri dari Muhammad Kardi;
- Bahwa Saudara Muhammad Kardi meminjam dana di Bank Sinarmas sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) selama 4 (empat) tahun dengan angsuran sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan membeli kemudian mobil secara tunai;
- Bahwa mobil Daihatsu Sigra yang dibeli tersebut adalah mobil bekas;
- Bahwa Saudara Muhammad Kardi membeli mobil tersebut baru 10 bulan;
- Bahwa saat anak buah Saksi mendatangi Saudara Muhammad Kardi, ternyata mobil tersebut telah di-over kepada Saudara Adi, dan saat didatangi ternyata mobil tersebut telah di-over kembali kepada saudari Ria;

Halaman 69 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini yang membayar cicilan adalah Saudara Muhammad Kardi, tetapi akhir-akhir dibayar oleh saudari Ria;
- Bahwa cicilan mobil tersebut baru dibayarkan sebanyak 10 bulan, dari Januari 2024 sampai November 2024;
- Bahwa cicilan terakhir dibayarkan bulan November 2024 untuk cicilan bulan Oktober 2024;
- Bahwa setelah itu tidak ada lagi pembayaran cicilan terhadap mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut digunakan oleh Saudara Muhammad Kardi untuk usaha emas;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mobil tersebut selalu digunakan oleh Saudara Muhammad Kardi maupun dipinjamkan ke orang lain;
- Bahwa Saksi baru tahu mobil disita saat menagih cicilan kepada Muhammad Kardi di bulan Desember 2024, dan Saudara Muhammad Kardi mengatakan bahwa mobil tersebut saat ini sedang disita di Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menemui Saudara Muhammad Kardi adalah anak buah Saksi yaitu Tambatua Sitohang;
- Bahwa pihak Saksi ada mengecek mobil tersebut di Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa kondisi fisik mobil pada waktu di Polda Kalimantan Tengah tersebut tidak berubah, kecuali nomor polisi yang berubah;
- Bahwa nomor polisi mobil Daihatsu Sibra tersebut adalah KH 1193 TL atas nama Irma Yuliana;
- Bahwa pihak Saksi tidak ada menanyakan kepada Saudara Muhammad Kardi mengapa mobil bisa ada di Polda, karena Saudara Muhammad Kardi sudah lepas tangan terhadap mobil tersebut;
- Bahwa Saudara Muhammad Kardi tidak ada menyampaikan kepada Saksi bahwa mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini mobil tersebut berada di Kantor Kejari Palangka Raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil tersebut selama bulan November 2024 digunakan bukan oleh Saudara Muhammad Kardi;
- Bahwa yang dijadikan jaminan adalah BPKB;
- Bahwa menurut hukum, pemilik mobil tersebut masih Sinarmas;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menjadi Saksi dalam perkara fidusia di pengadilan;

Halaman 70 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya tidak ada mekanisme over kredit;
- Bahwa mekanisme apabila cicilan tidak dibayarkan, maka akan diberikan SP-1, SP-2, lalu somasi, baru kemudian penerbitan surat tarik unit;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saudara Muhammad Kardi memberitahukan bahwa mobil tersebut sudah di-over pada saat pihak Saksi mendatangi untuk menagih karena sudah menunggak pembayaran cicilan;
- Bahwa Saksi mobil tersebut di take over dari Saudara Adi kepada saudari Ria, dan dari saudari Ria kepada Terdakwa di bulan Desember;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan saudari Ria, dan Saksi tidak mengetahui dari mana saudari Ria memperoleh uang yang digunakan untuk membayar cicilan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

18. Dinda Amelia, S.E anak dari Gaset Boesa, di bawah sumpah pada pokok keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan pegawai tetap di Grab Indonesia dan sudah bekerja selama 4 tahun, terhitung sejak April 2021;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai asisten manager;
- Bahwa Saksi berkantor di Banjarmasin;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait data status salah satu mitra Grab yaitu Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono yang tersangkut perkara ini;
- Bahwa sesuai data perusahaan, Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono terdaftar sebagai mitra pengemudi dari Grab;
- Bahwa Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono terdaftar di Grab sejak tanggal 5 April 2023;
- Bahwa tidak ada kartu anggota bagi mitra pengemudi;

Halaman 71 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelengkapan untuk mendaftar antara lain kartu identitas, serta SIM dan STNK, nomor handphone, email;
- Bahwa Saksi tidak tahu kendaraan apa yang digunakan oleh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono;
- Bahwa berdasarkan data yang kami berikan kepada penyidik, Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono aktif sebagai mitra pengemudi Grab, tetapi tidak aktif setiap hari, karena berdasarkan data, Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono kadang aktif, tetapi kadang tidak aktif;
- Bahwa keberadaan pengemudi tidak bisa terlacak, dan yang bisa dilacak hanya titik jemput dan titik antar penumpang;
- Bahwa berdasarkan data, Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono terakhir mengantarkan penumpang tanggal 23 November 2024;
- Bahwa data tersebut bisa terlihat di aplikasi mitra pengemudi dan data pada Grab;
- Bahwa tugas Saksi adalah memonitoring kegiatan operasional baik mitra pengemudi, mitra penumpang menyangkut performa, tetapi bukan performa mitra namun performa kota;
- Bahwa pada aplikasi Grab memang disediakan sistem penilaian melalui pemberian Bintang;
- Bahwa setelah tanggal 23 November 2024 tersebut, Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono sudah tidak pernah aktif kembali dalam perjalanan;
- Bahwa pihak Grab tidak ada mengonfirmasi kepada pihak Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono untuk menanyakan apa penyebab Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono tidak aktif kembali, karena status Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono adalah mitra dan bukan bawahan;
- Bahwa Saksi mobil yang didaftarkan oleh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono sewaktu mendaftar di Grab adalah Brio warna putih, tetapi Saksi lupa nomor polisinya;
- Bahwa tidak ada ketentuan bagi calon mitra pengemudi untuk menginformasikan mengenai status kepemilikan mobil yang didaftarkan;
- Bahwa berdasarkan data pada perusahaan, tidak ada kegiatan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono selaku mitra pengemudi di tanggal 26 November 2024 dan 27 November 2024;

Halaman 72 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sewaktu mendaftarkan diri sebagai mitra Grab, Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono ada menyebutkan pekerjaan awal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum menjadi mitra pengemudi, Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono bekerja di Ditresnarkoba Polda Kalteng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

19. M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon, dibacakan dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm memiliki bengkel Deco yang Bernama "Bengkel Dirga" yang beralamat di Jl. Kenari II, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi sering mendeco motor, velg motor di bengkel deco milik Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm dan terkadang Saksi mengajak teman-teman untuk mendeco motor disana, selain bisa mendeco motor, Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm juga bisa mendeco mobil;
- Bahwa Saksi ada membeli 1 (satu) unit mobil pick up merek Gran Max warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 8632 JK dari Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta kepada Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm untuk mencari mobil Pick Up, tetapi Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm yang menawarkan kepada Saksi 1 (satu) unit mobil pick up merek Gran Max warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 8632 JK;
- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 13. 00 WIB tanggal 27 November 2024 Saksi datang ke bengkel deco milik Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm di Jl. Kenari II, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah untuk membersihkan motor milik Saksi, kemudian Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm menawarkan mobil Pick Up dengan mengatakan "Ini ada mobil Pick Up, mau gak mobil Pick Up?",

Halaman 73 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi jawab "Nanti dulu mas, saya tanyakan dulu keluarga saya" kemudian Saksi pulang;

- Bahwa pada saat Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm, menawarkan mobil pick up kepada Saksi, mobil pick up tersebut tidak ada diperlihatkan kepada Saksi;

- Bahwa transaksi dari pembelian 1 (satu) unit mobil pick up merek Gran Max warna Hitam dengan No.Pol: DA 8632 JK dari Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm sebagai berikut awalnya pada sekitar 13.00 WIB tanggal 26 November 2024, Saksi datang ke bengkel deco milik Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm di Jl. Kenari II, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, untuk membersihkan motor milik Saksi, kemudian Saudara Adi Sumiadi Alias Adi Bin Rustam Patin Alm menawarkan kepada Saksi mobil Pick Up dengan mengatakan "Ini ada mobil Pick Up, mau gak mobil Pick Up?" kemudian saya jawab "Nanti dulu mas, saya tanyakan dulu keluarga saya" kemudian Saksi pulang, selanjutnya Saksi berpikir dan Saksi memutuskan untuk membeli mobil pick up tersebut untuk usaha, selanjutnya pada tanggal sekitar pukul 21.30 WIB 26 November 2024, Saksi mendatangi Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm di bengkelnya dan mengatakan ingin membeli mobil pick up yang ditawarkan tersebut, dan Saksi menanyakan dimana mobil pick up nya, karena Saksi ingin melihatnya dan Saksi ingin melihat foto mobil pick up tersebut, namun Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm mengatakan "mobil dan fotonya tidak ada, nanti kamu lihat saja mobil pick upnya pasti bagus";

- Bahwa Saksi menawarkan uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk harga mobil pick up tersebut, namun Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm mengatakan harganya sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), kemudian Saksi tawar lagi sehingga harga yang disepakati sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.02 WIB Saksi mentransfer Via BRI uang sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) dari Rekening BRI Saksi kepada Rekening Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm No. Rekening 454101034560535 untuk pembelian mobil pick up tersebut, kemudian sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya sekitar 12.00 WIB tanggal 28 November 2024 Saksi mendatangi bengkel Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm dan sudah ada 1 (satu) unit mobil pick up merek Gran Max warna Hitam dengan No.Pol: DA 8632 JK yang Saksi beli tersebut, namun mobil tersebut tidak Saksi bawa baru besoknya tanggal 29 November 2024 sekitar pukul 18.00 WIB mobil tersebut Saksi ambil dan Saksi bawa;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat dan melakukan pengecekan fisik terhadap mobil pick up yang Saksi beli, karena unit pick up tersebut belum ada;
- Bahwa Saksi mau membeli mobil pick up dari Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm dengan harga Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), karena Saksi percaya dengan Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm walaupun Saksi belum melihat dan mengecek fisik mobil pick up yang Saksi beli tersebut;
- Bahwa Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm tidak ada menjelaskan siapa pemilik mobil pick up tersebut dan tidak ada memperlihatkan dokumen atau legalitas berupa BPKB, dan Saksi tidak ada menanyakan terkait milik siapakah mobil pick up yang Saksi beli tersebut, Saksi tidak ada menanyakan perihal dan BPKB mobil;
- Bahwa Saksi niat membeli mobil pick up tersebut untuk usaha, jadi Saksi membeli walaupun tidak tahu siapa pemiliknya, tidak ada melihat STNK dan tidak ada melihat BPKB mobil pick up tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada ke lokasi Jl. Tingang Ujung tempat 1 (satu) unit mobil pick up merek Gran Max warna Hibm dengan No.Pol: DA 8632 JK tersebut berada dan Saksi tidak ada melakukan pengecekan fisik mobil tersebut dan tidak melihat ada beberapa orang sedang kegiatan memindahkan barang-barang dari pick up tersebut pada tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm menyarankan untuk mengganti Plat nomor polisinya dari DA 8632 JK menjadi DR 8057 LX tanpa alasan, yang memesan dan membeli platnya adalah Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm dan melepas stiker dikaca depan mobil dan mendeco merubah warna velg dari warna Silver menjadi warna hitam, mendeco bak mobil;

Halaman 75 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

20. Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono, di bawah sumpah pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Katingan, dan Polresta Palangka Raya dan Saksi membenarkan keterangan dalam BAP penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa di Polres Katingan tanggal 10 Desember 2024 bersamaan dengan pemeriksaan di Polresta Palangka Raya;
- Bahwa sewaktu penyidikan, Saksi mengalami tekanan dan penganiayaan;
- Bahwa BAP sempat Saksi koreksi, tetapi karena ada perasaan takut dan tekanan dari penyidik agar tidak terlalu membaca dan agar langsung tanda tangan, maka Saksi langsung menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi melapor ke Polresta Palangka Raya tanggal 10 Desember 2024 sehabis ashar setelah ada persetujuan dari istri dan keluarga;
- Bahwa Saksi bercerita kepada istri 4 hari setelah kejadian;
- Bahwa Saksi tidak langsung melapor karena Saksi merasa ketakutan dan sempat sakit, bahkan Saksi tidak pernah keluar rumah sampai Saksi melapor;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selama 2 bulan setengah;
- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja sebagai PHL Polres;
- Bahwa sebelumnya Saksi hanya sesekali bertemu dengan Terdakwa dan tidak terlalu kenal;
- Bahwa tanggal 26 November 2024, Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa di Pos Penjagaan Polresta Palangka Raya;
- Bahwa waktu itu Terdakwa di Bagian Penjagaan di Samapta;
- Bahwa tanggal 26 November 2024 di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 2, Saksi sehabis mengantarkan penumpang di gang yang berada samping Taman Makam Pahlawan. Kemudian, sekitar pukul 14.00 WIB sehabis zuhur, Saksi di video call oleh Terdakwa yang menanyakan keberadaan Saksi, dan Saksi menjawab sedang bekerja di

Halaman 76 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat Taman Makam Pahlawan. Lalu Terdakwa mengatakan “Ni ada batu tangkiling”, tetapi waktu itu Saksi tidak paham apa yang dimaksud dengan batu tangkiling tersebut;

- Bahwa selanjutnya, setelah mengantarkan penumpang, Saksi berpapasan dengan Terdakwa, dan Terdakwa mematikan telepon tersebut. Selanjutnya, Terdakwa kembali menelepon Saksi untuk mengajak bertemu, dan setelah Saksi melihat mobil Terdakwa lalu Saksi mematikan telepon dan mendatangi Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi disuruh masuk ke dalam mobil Terdakwa dan di dalam mobil Terdakwa menyampaikan kepada Saksi “Om, temani untuk mengambil mobil”, lalu Saksi tanya “ke mana” dan dijawab “Nengdi, wes tok, ada saja rezeki untuk anak istri”. Kemudian, Terdakwa memperlihatkan sebuah plastik yang isinya adalah narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan agar mobil Saksi ditaruh di barak dan nanti naik mobil Terdakwa saja. Lalu Saksi mengantarkan mobil di barak yang berada di Jalan Murai, dan Saksi naik ke mobil Terdakwa yang sudah berada di kursi penumpang sebelah depan. Lalu keduanya berjalan ke arah Jalan Tjilik Riwut menuju Jalan Yos Sudarso atas perintah Terdakwa;

- Bahwa setelah mendekati Jalan Mahir Mahar Lingkar Luar, Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa “Ke mana” dan dijawab “Mahir Mahar”, dan setelah melewati jalan Mahir Mahar lanjut terus ke arah Banjarmasin, dan di perjalanan Terdakwa mengajak Saksi makan, lalu ke Jalan Yogyakarta makan bakso. Sehabis makan bakso, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk segera berangkat ke arah Tumbang Nusa dengan berkata “Ayo berangkat”, dan waktu Saksi tanya “Nengdi”, Terdakwa menjawab “Ke arah Tumbang Nusa”;

- Bahwa kemudian saat melintas di Kalampangan mendekati magrib dan kondisi hujan. Terdakwa meminta Saksi berhenti dan menyodorkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi, dan waktu itu Saksi dipaksa oleh Terdakwa sehingga karena merasa tidak enak Saksi mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tetapi tidak Saksi telan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi melanjutkan perjalanan ke arah Kapuas, dan sampai di Kapuas pada sehabis Isya, Terdakwa menyuruh untuk beristirahat mencari makan, dan setelah



makan Terdakwa menyuruh untuk melanjutkan perjalanan ke arah Banjarmasin. Tidak lama kemudian, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ia ingin beristirahat, lalu Terdakwa tidur;

- Bahwa setelah Terdakwa tidur, Saksi merasa bingung tujuan hendak kemana, dan saat berada di simpang Marabahan Saksi melihat bensin mobil sudah menipis sehingga Saksi menepi tetapi Terdakwa tidak juga bangun meskipun sudah Saksi bangunkan. Karena hingga hari Rabu, tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa tidak juga bangun, Saksi berinisiatif untuk kembali ke Palangka Raya, tetapi karena bensin sudah tipis, Saksi membawa mobil dengan pelan, dan sesampainya di Pulang Pisau, indikator bensin sudah menyala sehingga Saksi memutuskan menepi di Pulang Pisau;

- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi kembali berusaha membangunkan Terdakwa akan tetapi tidak juga bangun, dan sekitar pukul 07.00 WIB akhirnya Terdakwa bangun. Setelah bangun, Terdakwa bertanya kepada Saksi di mana mereka pada saat itu, dan dijawab Saksi di Pulang Pisau dan Terdakwa bertanya mengapa di Pulang Pisau, dan Saksi hanya menjawab "Sudah pulang saja", dan Terdakwa tidak ada terlihat marah;

- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya mengapa berhenti, Saksi saat itu menjawab bahwa bensin sudah mau habis, lalu Terdakwa menelepon istrinya untuk mengirimkan uang dan setelah uang dikirimkan, Saksi dan Terdakwa pergi ke SPBU, tetapi masih tutup, karena itu keduanya mengisi bensin sebanyak 5 atau 6 liter di sebuah warung dan Terdakwa membayar dengan menggunakan Gopay, OVO atau DANA, kemudian, keduanya melanjutkan perjalanan pulang ke Palangka Raya;

- Bahwa sesampainya di Palangka Raya sekitar pukul 10.30 WIB dan melintasi Jalan Mahir Mahar, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi ingin pulang karena sudah capek, namun, Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menyetir lagi ke arah Tangkiling. Saksi beberapa kali meminta pulang, tetapi Terdakwa tidak mau memulangkan sehingga perjalanan dilanjutkan dan sesampainya di Tangkiling sekitar pukul 12.30 WIB mobil kembali kehabisan bensin sehingga Terdakwa kembali menelepon istrinya untuk meminta dikirimkan uang, tetapi waktu itu handphone Terdakwa gangguan sehingga Terdakwa meminta rekening Saksi untuk ditransfer uang,



kemudian Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki mentransfer uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian, Saksi memundurkan mobil dan berhenti di sebuah warung untuk mengisi bensin sebanyak 2 atau 3 liter. Kemudian, Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menarik semua uang yang sebelumnya ditransfer oleh Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki di BRI link yang ada di warung tersebut dipotong bensin, rokok dan minuman sehingga sisanya tidak lebih dari Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian, keduanya melanjutkan perjalanan ke SPBU untuk mengisi bensin sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi untuk terus melanjutkan perjalanan;

- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB setelah melewati Pos Lintas Kilometer 38, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "Om pelan Om, putar balik Om, dan setelah Saksi putar balik melewati Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max, lalu kembali memutar balik ke arah Kasongan dan melewati mobil tersebut, dan setelah 3 kali melewati mobil tersebut, Terdakwa berkata "Wah, anyar ini", kemudian, Terdakwa memerintahkan Saksi untuk berhenti di depan Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max yang dikendarai oleh korban Budiman, dan setelah berhenti Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk turun dari mobil untuk mendatangi Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut, tetapi Saksi menolak;

- Bahwa karena Saksi menolak, Terdakwa turun sendiri menuju Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut, namun sebelum sampai ke Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut, Terdakwa kembali ke mobil untuk mengambil senjata api dari dashboard yang dalam kondisi terbuka, dan memindahkannya ke bawah jok, lalu Terdakwa kembali menuju ke mobil yang dikendarai korban, dan Saksi saat itu melihat dari kaca spion kalau Terdakwa mengetuk kaca mobil korban dan Saksi melihat korban keluar, kemudian Terdakwa mengajak korban ke arah mobil Daihatsu Siga dan berbincang di samping mobil;

- Bahwa saat itu Saksi mendengar Terdakwa dan korban berbincang mengenai pungli, menanyakan apakah korban pernah memberikan uang ke Pos Polisi Lintas Kilometer 38 tersebut, dan korban menjawab "tidak ada", saat itu jarak Saksi dengan Terdakwa sekitar 2 meter, dan jarak Terdakwa dengan korban sekitar setengah



meter, dan saat itu Saksi tidak ada mendengar korban membentak atau marah pada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat wajah korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk ke Pos Lintas yang berada di belakang untuk membuktikan bahwa korban tidak ada memberikan pungli ke petugas Pos, sehingga kemudian korban mau diajak ke Pos Lintas dan Terdakwa mengatakan kepada korban untuk mengunci Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max miliknya dan naik ke mobil Daihatsu Sigr, lalu Saksi melihat korban menuju Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max untuk menutup kaca dan mengunci mobilnya lalu menuju mobil Daihatsu Sigr, dan waktu itu korban sempat merasa tidak enak untuk duduk di kursi depan penumpang, tetapi Terdakwa meminta korban untuk duduk di kursi penumpang depan;
- Bahwa setelah korban duduk, masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi penumpang sebelah kiri tepat di belakang korban, dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjalankan mobil;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar Terdakwa kembali berbincang dengan korban mengenai pungli, dan Terdakwa ada menanyakan mengenai asal korban dan kepemilikan korban, dan korban sempat mengaku pernah memberikan uang kepada petugas Pos Lintas sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa di Kilometer 39, Terdakwa menyuruh Saksi untuk memutar balik ke Palangka Raya, dan pada saat Saksi belum selesai memutar balik, Saksi mendengar suara ledakan yang sangat keras, dan sekitar 2 atau 3 detik kemudian, Saksi kembali mendengar ledakan kedua;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul pundak Saksi sambil berkata "Om sadar Om sadar Om, maaf ya Om saya kasar", lalu Terdakwa berkata "Jangan lihat Om, jangan lihat, putar balik Om", sehingga mendengar ucapan tersebut Saksi terus memutar setir sehingga mobil tidak jadi mengarah ke Palangka Raya dan kembali mengarah ke Kasongan;
- Bahwa kemudian atas perintah Terdakwa, Saksi meneruskan perjalanan ke arah Kasongan, dan sekitar setengah kilometer dari lokasi penembakan, Terdakwa meminta Saksi untuk mencari lakban, dan karena Terdakwa banyak berbicara dengan nada tinggi, Saksi tidak



berani melihat ke arah Terdakwa, kemudian Saksi mencari lakban tetapi tidak menemukan, lalu Terdakwa mengatakan lakban tersebut ada di dashboard;

- Bahwa selanjutnya walaupun merasa takut karena melihat banyak darah keluar dari korban sampai mengeluarkan bunyi muncrat, Saksi mengambil lakban di dashboard lalu Saksi berikan ke Terdakwa tanpa menoleh ke Terdakwa, dan tidak lama kemudian Saksi hanya mendengar suara “krek krek” sebanyak 3 sampai 4 kali, dan setelah bunyi tersebut Saksi sudah tidak mendengar lagi suara darah keluar;
- Bahwa suara darah tersebut seperti air yang keluar dari keran tanpa ember;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sekitar 2 atau 3 kilometer, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk masuk ke sebelah kanan yang merupakan jalan yang penuh kebun sawit, namun hanya masuk sejauh 500 meter dan saat itu Terdakwa menyuruh Saksi berhenti dan memutar balik keluar menuju jalan sebelumnya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi mendudukan jenazah, dan karena takut Saksi merayap melalui samping belakang dan menuju pintu di mana korban duduk, kemudian Saksi merogoh kantong korban atas perintah dan menemukan rokok serta uang sekitar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama kemudian dari arah depan ada sepeda motor yang masuk tetapi saat itu Saksi tidak lihat, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk cepat masuk kembali ke dalam mobil sehingga kemudian Saksi masuk, lalu rokok dan uang korban Saksi masukkan ke dalam dashboard;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa jenazah tidak dibuang di sekitar Lokasi, serta handphone, KTP dan dompet Saksi buang atas perintah Terdakwa, dan saat itu Saksi tidak memperhatikan apakah ada uang di dalam dompet;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi menyetir ke arah Kasongan, dan sesampainya di Taman Hijau Kasongan Terdakwa memerintahkan Saksi untuk memutar balik karena di lokasi tersebut banyak orang sehingga Saksi memutar balik menuju Palangka Raya;
- Bahwa sekitar 3 kilometer kemudian, Terdakwa kembali memerintahkan Saksi untuk kembali memutar balik, dan sekitar 50 meter setelah memutar balik, Terdakwa menyuruh Saksi untuk belok ke



arah kiri ke Jalan Mansyah yang merupakan jalan sawit yang baru jadi, dan sekitar 300 meter masuk ke jalan tersebut, Terdakwa menyuruh untuk menepi;

- Bahwa setelah menepi, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menurunkan jenazah, sehingga Saksi keluar dari mobil dan membuka pintu penumpang depan untuk mengeluarkan jenazah korban, namun karena Saksi takut dan panik akhirnya Terdakwa turun dengan sangat emosi lalu menggendong korban sendirian, dan karena merasa takut akan diapa-apakan oleh Terdakwa, lalu Saksi mencoba membantu Terdakwa dengan memegang kaki korban, lalu Terdakwa menyeret korban ke arah kali di mana ada gundukan tanah di pinggirnya dan setelah itu jenazah korban dimasukkan ke dalam parit;
- Bahwa Saksi tidak ada menutup mayat menggunakan rumput, dan mayat tidak ditutupi dengan rumput;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke mobil dan Saksi saat itu masih berupaya mencari sandal Saksi, namun Terdakwa menyuruh Saksi untuk meninggalkan sandal yang hilang tersebut, sehingga kemudian Saksi memutuskan membuang sandal Saksi yang satunya lagi, kemudian Terdakwa menyuruh untuk pergi ke arah Kasongan untuk mencuci mobil dan pada waktu itu sudah sekitar pukul 15.30 WIB;
- Bahwa mobil tersebut kemudian dicuci di genangan air yang ada di tengah jalan karena air sedang naik dengan posisi pintu penumpang berada di pinggir jalan yang digenangi air, dan saat itu Saksi sempat terdiam sejenak dan tidak lama kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk membantu membersihkan mobil tersebut, dan setelah membersihkan mobil, Terdakwa mengambil alih kemudi dan berangkat ke arah Palangka Raya dan Saksi duduk tepat di belakang Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di posisi Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max di Kilometer 38, Terdakwa memberhentikan mobil dan memberikan kunci Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut untuk bawa ke Palangka Raya;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali memutar balik mobil ke arah Tumbang Talaken untuk menitipkan barang di rumah temannya, namun temannya tersebut tidak mau untuk ditiptkan barang, sehingga kemudian Terdakwa dan Saksi kembali ke arah Palangka Raya dengan posisi mobil Daihatsu Siga berada di depan dan Saksi di belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi untuk masuk ke Jalan Mahir Mahar, dan saat sampai di dekat Kantor Kecamatan, Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tertahan di depan rumah kosong karena ambles sehingga Saksi disuruh masuk ke mobil Daihatsu Sibra dan diantarkan ke barak;
- Bahwa saat itu Saksi meminta untuk diturunkan tidak di barak karena takut;
- Bahwa di perjalanan Terdakwa meminta untuk meminjamkan mobil milik Saksi dan meskipun awalnya Saksi menolak tetapi karena Terdakwa terus memaksa, akhirnya Saksi bersedia, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk membersihkan mobil Daihatsu Sibra dan melepas proyektil peluru dan untuk biaya akan ditanggung Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di barak, Saksi mandi dan kembali pergi menggunakan mobil Brio milik Saksi menuju Wisma Malawen menemui Terdakwa dan Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, kemudian Terdakwa mengajak Saksi pergi ke lokasi mobil di Jalan Tingang;
- Bahwa setelah dari Jalan Tingang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke bengkel milik Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm, dan sesampainya di bengkel tersebut, Terdakwa masuk menemui Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm dan Saksi saat itu tetap di dalam mobil Bersama dengan Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi masuk ke dalam mobil kemudian pergi menuju Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm memiliki bengkel Deco yang Bernama "Bengkel Dirga" yang beralamat di Jl. Kenari II, Kelurahan Palangka;
- Bahwa sesampainya di lokasi Mobil Pick Up tersebut, Saksi Muhammad melepas stiker kemudian disuruh Terdakwa untuk pergi mengantarkan Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm kembali ke bengkelnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi pergi ke tempat Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono, dan waktu itu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono berbincang, tetapi tidak tahu apa yang dibicarakan, dan setelah itu Saksi

Halaman 83 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Terdakwa dan Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki mencari pick up;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk pergi ke rumah Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono, dan setelah itu Terdakwa pergi mencari pick up dan diikuti oleh Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono menggunakan mobilnya sendiri;
- Bahwa setelah mendapatkan pick up milik temannya Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono, kemudian berangkat ke lokasi Mobil Pick Up, namun sesampainya di lokasi teman Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono menolak untuk mengangkut barang karena barang terlalu banyak dan pick up tersebut terlalu kecil, sehingga kemudian Saksi dan yang lain kembali mencari mobil pick up di Jalan Mahir Mahar, dan setelah mencari akhirnya ada mobil kemudian sopir pick up tersebut memindahkan barang dari Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max ke dalam mobil pick up yang disewa, dan setelah selesai bongkar muat, mobil pick up tersebut pergi, tetapi Saksi tidak tahu ke mana tujuan mobil tersebut, yang Saksi tahu mobil tersebut hanya pergi ke arah Jalan Tjilik Riwut;
- Bahwa setelah itu mobil Daihatsu Sibra diparkir di Jalan Bukit Keminting tidak jauh dari Wisma Malawen, dan Saksi tidak tahu mengapa mobil tidak disimpan di wisma;
- Bahwa kemudian Saksi diantar oleh Terdakwa pulang ke barak menggunakan Honda Brio, kemudian Saksi kembali untuk mengambil Daihatsu Sibra tersebut keesokan harinya sehabis zuhur
- Bahwa mobil Daihatsu Sibra dicuci hari Kamis, tanggal 28 November 2024;
- Bahwa Saksi sempat membersihkan darah dan melepas proyekti peluru;
- Bahwa setelah sampai di tempat pencucian, Saksi mengatakan kepada petugas pencucian bahwa mobil sehabis membantu korban kecelakaan di Jabiren;
- Bahwa setelah dicuci, Saksi pergi ke Bengkel Lunuk Ramba untuk mengganti karpet;
- Bahwa alasan mobil dicuci adalah karena Terdakwa tidak mau Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki mengetahui mobil tersebut banyak darah;



- Bahwa kemudian Saksi mencari kain untuk membersihkan darah karena pihak pencucian tidak bisa menghilangkan bekas darah tersebut sepenuhnya;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan transfer uang Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, dan sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi gunakan untuk perbaikan mobil Daihatsu Siga;
- Bahwa benar 1 Agustus 2024 ada komunikasi handphone antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi masih bekerja sebagai PHL, dan Terdakwa sedang ada masalah dengan teman kerjanya yang satu letting dan satu kampung dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Saksi untuk bercerita dan meminta Saksi untuk menengahi;
- Bahwa tanggal 26 November 2024 sebelum bertemu dengan Terdakwa, Saksi sedang mengantarkan penumpang, tetapi dalam posisi offline aplikasi, dan sejak tanggal 24 November 2024, 25 November 2024, dan 26 November 2024 Saksi tidak ada online di aplikasi Grab;
- Bahwa Saksi tidak pernah menginap di rumah Terdakwa sebagaimana keterangan Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa transfer uang dari Terdakwa kepada Saksi semua berhubungan dengan jasa antar jemput Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Saksi diamankan, Saksi ada dilakukan tes narkoba dan hasilnya negatif;
- Bahwa pada saat Saksi menginap di wisma, Saksi ada melihat 2 selonsong peluru di dalam kamar dan ada pembicaraan Terdakwa kepada Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki untuk membuang baju miliknya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa membenarkan, kecuali Botol aqua untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tidak Saksi benarkan, STNK, obeng kembang serta Nomor Plat warna hitam tidak Saksi ketahui;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya, namun ada beberapa hal yang dibantah Terdakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Terdakwa yang mengangkat kepala korban dan Saksi memegang kaki;
 - Bahwa mengenai pembersihan mobil, Saksi yang lebih aktif;
 - Bahwa tidak benar Terdakwa yang menyuruh korban duduk di depan;
 - Bahwa tidak benar ada pembicaraan masalah pungli;
 - Bahwa tidak benar Saksi mengenal Terdakwa baru 2 setengah bulan;
 - Bahwa tidak benar Saksi dan Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, padahal sudah sering di belakang Mapolresta;
 - Bahwa tidak ada bahasa Terdakwa mengajak ke Tumbang Nusa;
 - Bahwa tidak benar Saksi dan Terdakwa hanya sekali mengonsumsi;
 - Bahwa tidak benar di Kapuas hari hujan, sebenarnya hari terang;
 - Bahwa Saksi tidak ada menyebut mengonsumsi sabu-sabu di Kapuas, padahal ada;
 - Bahwa keberatan lain akan disampaikan dalam pledoi;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. dr. Ricka Brillianty Zaluchu, Sp.KF, binti Fauluaro Zaluchu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli kenal dengan Terdakwa karena pernah bertemu dengan Terdakwa sewaktu Terdakwa berdinis di Polresta Palangka Raya di bagian Satlantas;
- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang ahli berikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai dokter forensik di RSUD Doris Sylvanus dan RS Bhayangkara;
- Bahwa benar ahli ada melakukan pemeriksaan forensik terhadap korban Budiman Arisandi, namun, awalnya korban dibawa tanpa identitas dan disebut Mister X, sampai dengan sebulan setelahnya ahli memperoleh informasi bahwa Mister X tersebut adalah korban Budiman Arisandi;

Halaman 86 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan fisik terhadap korban tanggal 7 Desember 2024 di ruang otopsi RS Bhayangkara Palangka Raya;
- Bahwa ahli melakukan sendiri pemeriksaan fisik luar terhadap korban;
- Bahwa ahli ada melakukan pengambilan sampel DNA;
- Bahwa prosedur pemeriksaan korban saat ahli periksa, ahli melihat kepala korban hancur, hancur kepala bagian kanan termasuk wajah, tulang-tulang hancur dan masuk ke bagian kepala, Tubuh sudah membengkak termasuk bagian perut, hal ini disebabkan penemuan jenazah sudah lebih dari seminggu setelah korban meninggal;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan selama 3 jam, dan setelah itu ahli langsung diminta oleh Kapolres Katingan untuk mencari tahu siapa Mister X tersebut sehingga ahli mengambil sampel DNA dari tulang dan gigi korban;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan ahli ada dituangkan dalam visum et repertum sebagaimana Visum et Repertum Nomor : VER/858/XII/RES.1.6./2024/Rumkit tertanggal 15 Desember 2024 dengan kesimpulan : "Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam (otopsi) ditemukan adanya luka kekerasan senjata api yang masuk dari tulang kepala sisi kanan atas dan keluar pada rongga mata sisi kiri, ditemukan kekerasan tumpul pada kepala dan wajah yang mengakibatkan pecahnya tulang kepala berkeping dan pendarahan di dalam rongga kepala dan berakhir pada kematian bagi korban, ditemukan kekerasan benda tajam pada jari kelingking tangan kiri, ibu jari tangan kanan, punggung kaki kanan. Sebab kematian kerusakan tulang tengkorak dan wajah, jaringan otak dan pembuluh darah akibat senjata api";
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, penyebab hancurnya tengkorak kepala tersebut senjata api;
- Bahwa penyebab kematian adalah kerusakan jaringan otak yang disebabkan peluru yang masuk ke dalam rongga kepala;
- Bahwa ahli tidak ada menemukan peluru maupun serpihan peluru pada saat melakukan pemeriksaan terhadap korban;
- Bahwa berdasarkan bukti yang diperlihatkan kepada ahli termasuk mobil yang digunakan pada saat kejadian, serta posisi korban, ahli memperkirakan bahwa korban ditembak secara dekat;

Halaman 87 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila tulang zygomatic atau tulang pipi sampai pecah, artinya peluru tersebut tembus;
 - Bahwa kondisi bengkok jenazah dan lebam berbeda, dan kondisi jenazah waktu itu bengkok;
 - Bahwa banyak binatang seperti belatung dan lain-lain pada jenazah tersebut pada waktu dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa perkiraan kematian korban pada saat ahli periksa adalah di atas seminggu dan di bawah 15 (lima belas) hari;
 - Bahwa pada waktu diantarkan kepada ahli, jenazah korban tersebut tidak ada identitas sama sekali;
 - Bahwa sejak awal ahli bisa mengetahui jenis kelamin jenazah korban tersebut adalah laki-laki;
 - Bahwa pada waktu diantarkan, jenazah tersebut sudah tidak ada menggunakan pakaian dan hanya mengenakan kolor, karena sebelumnya jenazah tersebut sudah lebih dulu diperiksa oleh dokter di RSUD Mas Amsyar Kasongan, namun, atas perintah dari Kapolres Katingan, maka ahli diminta untuk kembali melakukan pemeriksaan;
 - Bahwa ahli tidak mengetahui hasil pemeriksaan yang pertama;
 - Bahwa lubang tersebut dari atas kepala bagian ubun-ubun menembus bawah mata sebelah kiri, sehingga lebih banyak kerusakan di bagian kiri;
 - Bahwa ahli bisa menyimpulkan bahwa korban meninggal akibat lubang tembak, dari lubang dan kondisi kepala;
 - Bahwa selain meninggal akibat senjata api, ahli juga menemukan ada bekas benda tumpul di kepala korban sehingga mengakibatkan kepala korban lebih cepat membusuk, tetapi ahli tidak mengetahui apa benda tumpul tersebut;
 - Bahwa yang ahli temukan dari akibat benda tajam adalah luka terbuka;
2. Hery Priyanto, S.T,CHFI, NSE, OFC, di bawah sumpah dipersidangan pada pokok keteragannya sebagai berikut :
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Kalimantan Tengah dan keterangan ahli benar;
 - Bahwa Ahli ada membawa surat tugas dan CV untuk menjadi Ahli dalam persidangan;
 - Bahwa Ahli merupakan ahli di bidang digital forensic;

Halaman 88 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bertugas di Puslabfor Bareskrim Polri sudah lebih dari 20 tahun;
- Bahwa Ahli bertugas di bidang digital forensik sejak tahun 2010;
- Bahwa Ahli sudah menjadi Ahli di persidangan sebanyak kurang lebih 30 kali sejak tahun 2013;
- Bahwa Ahli diminta pendapat tentang barang bukti elektronik berupa:
 - Pada handphone Vivo V2237 IMEI 1: 863818068388355 IMEI 2: 863818068388348 atas nama Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain phonebook sebanyak 3 (tiga) contacts atas nama Om Gus Heri nomor +6285379174631, Istriku Tercinta ' nomor +6287794307556 dan Om Adi Deco Kenari nomor +6282393370737; Outgoing Calls ke nomor 6285379174631 atas nama Om Gus Heri tertanggal 7/12/2024, 5/12/2024, 2/12/2024, 1/12/2024, 30/11/2024, 29/11/2024, 28/11/2024, 27/11/2024, 26/11/2024, 25/11/2024, 23/11/2024, 22/11/2024, 20/11/2024, 19/11/2024, 18/11/2024 dan 10/11/2024 sebanyak 46 (empat puluh enam) panggilan; Incoming Calls dari nomor 6285379174631 atas nama Om Gus Heri tertanggal 2/12/2024, 29/11/2024, 26/11/2024, 19/11/2024, 14/11/2024, 12/11/2024, 10/11/2024, 9/11/2024 dan 1/08/2024 sebanyak 18 (delapan belas) panggilan; Outgoing Calls ke nomor 6287794307556 atas nama Istriku Tercinta ' tertanggal 27/11/2024 dan 5/12/2024 sebanyak 2 (dua) panggilan; Outgoing Calls ke nomor 6282393370737 atas nama Om Adi Deco Kenari tertanggal 2/12/2024, 1/12/2024, 30/11/2024, 29/11/2024, 26/11/2024 dan 25/11/2024 sebanyak 12 (dua belas) panggilan; WhatsApp chat antara 6287794307556@s.whatsapp.net Istriku Tercinta dengan 6285250005333@s.whatsapp.net kurniawananton933 (owner) dari tanggal 29/07/2024 s/d 8/12/2024 antara lain berisi pesan dari nomor 6287794307556@s.whatsapp.net Istriku Tercinta pada tanggal 27/11/2024 antara lain dengan pesan "Dmn" "Pura2 budek apa gmn" dan WhatsApp chat antara 6282393370737@s.whatsapp.net Om Adi Deco Kenari dengan 6285250005333@s.whatsapp.net kurniawananton933 (owner) dari tanggal 23/07/2024 s/d 8/12/2024 antara lain berisi pesan dari nomor

Halaman 89 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6282393370737@s.whatsapp.net Om Adi Deco Kenari pada tanggal 27/11/2024 antara lain dengan pesan "Punya Yanuar itu nmax mau dijual 2023" "Minta 14.5" dan Installed application yaitu pandawa.elang.digital.tilang.activities versi 2.5 dengan operation mode : Foreground (memiliki prioritas lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya perangkat dibanding aplikasi lain/sistem android memberikan perhatian lebih terhadap aplikasi tersebut);

- Pada Handphone Oppo Reno 7 CPH2363 IMEI 1: 860891051933035 IMEI 2: 860891051933027 atas nama Muhammad Haryono als Heri bin (Alm) Mulyono terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain phonebook sebanyak 2 (dua) contacts atas nama Anton Kurniawan Stiyanto nomor +6285250005333, Faro Vino nomor 6285921850482; Incoming Calls dari nomor 6285250005333 atas nama Anton Kurniawan Stiyanto tertanggal 7/12/24, 5/12/24, 2/12/24, 1/12/24, 30/11/24, 29/11/24, 27/11/24, 26/11/24, 25/11/24, 23/11/24, 22/11/24, 21/11/24, 20/11/24, 19/11/24, 18/11/24, 17/11/24, 16/11/24, 15/11/24, 14/11/24, 13/11/24, 12/11/24, 11/11/24, 10/11/24, 9/11/24, 8/11/24, 7/11/24, 6/11/24, 5/11/24, 4/11/24, 2/11/24, 1/11/24, 30/10/24, 29/10/24, 28/10/24, 27/10/24 sebanyak 62 (enam puluh dua) panggilan, Outgoing Calls ke nomor 6285250005333 atas nama Anton Kurniawan Stiyanto tertanggal 2/12/24, 1/12/24, 29/11/24, 26/11/24, 19/11/24, 15/11/24, 14/11/24, 13/11/24, 12/11/24, 11/11/24, 10/11/24, 9/11/24, 8/11/24, 7/11/24, 5/11/24, 2/11/24, 1/11/24, 30/10/24, 29/10/24, 28/10/24 dan 27/10/24 sebanyak 40 (empat puluh) panggilan; WhatsApp chat antara 6285250005333@s.whatsapp.net Anton Kurniawan Stiyanto dengan nomor 6285379174631@s.whatsapp.net (owner) dari tanggal 27/10/2024 s/d 7/12/2024 antara lain berisi pesan dari 6285250005333@s.whatsapp.net Anton Kurniawan Stiyanto tertanggal 1/12/2024 dan 7/12/2024 "Meh sampe kapan dadi patung" "Bingung aku ro sampean" "Piye gus" dengan status pesan SelfDestruct;

- Pada Handphone Apple iPhone 11 (A2221) IMEI 1: 356446476214627 IMEI 2: 356446476623975 atas nama Juwita als Mama al Faro binti Ahmad Basuki terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain phonebook sebanyak 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) contacts atas nama kurniawananton933 nomor 6285250005333, My Husband, "T" nomor +6285250005333, Om Heri nomor +6285379174631, Om Adi nomor +6282393370737; Incoming Calls dari nomor 6285250005333 atas nama kurniawananton933 tertanggal 27/11/24 dan 26/11/24 sebanyak 4 (empat) panggilan, Outgoing Calls ke nomor 6285250005333 atas nama kurniawananton933 tertanggal 27/11/24 dan 26/11/24 sebanyak 3 (tiga) panggilan; Outgoing Calls ke nomor +6285379174631 atas nama Om Heri tertanggal 28/11/24 dan 27/11/24 sebanyak 3 (tiga) panggilan, Outgoing Calls ke nomor 6285379174631 tertanggal 28/11/24 dan 27/11/24 sebanyak 4 (empat) panggilan; WhatsApp chat antara 6287794307556@s.whatsapp.net Juwita (owner) dengan 6285250005333@s.whatsapp.net kurniawananton933 dari tanggal 25/11/2024 s/d 8/12/2024 antara lain berisi pesan dari 6287794307556@s.whatsapp.net Juwita (owner) tertanggal 27/11/2024 "Dmn;

- Pada Handphone Oppo A53 CPH2127 IMEI 1: 867919056941373 IMEI 2: 867919056941365 atas nama Adi Sumiadi Alias Adi Bin Rustam Patin Alm alias Adi bin (alm) Rustam Patin terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain phonebook sebanyak 3 (tiga) contacts atas nama Anton Kurniawan S nomor +6285250005333, Bng Anton 36 nomor +6285250005333, Juwita Istri Anton nomor +6287794307556; Incoming Calls dari nomor +6285250005333 atas nama Anton Kurniawan S tertanggal 8/12/24, 5/12/24, 2/12/24, 1/12/24, 30/11/24, 29/11/24, 27/11/24, 26/11/24 dan 25/11/24 sebanyak 17 (tujuh belas) panggilan; Outgoing Calls ke nomor +6285250005333 atas nama Anton Kurniawan S tertanggal 29/11/24, 27/11/24 dan 26/11/24 sebanyak 5 (lima) panggilan; Incoming Calls dari nomor +6287794307556 atas nama Juwita Istri Anton tertanggal 30/11/24 dan 17/11/24 sebanyak 2 (dua) panggilan; WhatsApp chat antara 6285250005333@s.whatsapp.net Anton Kurniawan S dengan 6282148492318@s.whatsapp.net Adi (owner) dari tanggal 26/11/2024 s/d 5/12/2024; WhatsApp chat antara 6287794307556@s.whatsapp.net Juwita Istri Anton dengan

Halaman 91 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6282393370737@s.whatsapp.net Satriadi (owner) dari tanggal
24/08/2024 s/d 1/12/2024;

3. Sopan Utomo, S.T, S.I.K, di bawah sumpah dipersidangan pada pokok
keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Kalimantan Tengah dan keterangan ahli benar;
- Bahwa ahli saat ini menjabat sebagai PS. Kepala Sub Bidang Senjata Api Forensik Puslabfor Bareskrim Polri, dan keahlian yang ahli miliki adalah kemampuan dan keahlian dibidang balistik forensik dan ahli memiliki pendidikan formal, pendidikan kejuruan dan kursus-kursus yang ahli miliki baik dalam negeri maupun luar negeri ditambah dengan pengalaman-pengalaman yang pernah ahli laksanakan selama lebih kurang 6 tahun yaitu sejak tahun 2018;
- Bahwa ahli melakukan pengujian terhadap Barang bukti yang dikirimkan oleh penyidik Polda Kalimantan Tengah ke Puslabfor Bareskrim Polri berdasarkan surat permintaan No: B/2218/XII/RES.1.8./2024/ Ditreskrimum tanggal 12 Desember 2024 perihal Permohonan pengujian laboratorium dan hasil pemeriksaannya tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti No. Lab: 6857/BSF/2024;
- Bahwa barang bukti tersebut dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak;
- Bahwa senjata api tersebut api genggam berjenis revolver merek Taurus 38 spesial dan jarak efektif nya kurang lebih 25 meter (82 kaki/27 yard);
- Bahwa akibat apabila senjata api genggam ditembakkan dengan jarak dekat ke tubuh manusia pada obyek vital manusia seperti kepala, jantung dll dapat menyebabkan luka berat dan menghilangkan nyawa manusia;
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti yang dikirimkan oleh penyidik Polda Kalimantan Tengah ke Puslabfor Bareskrim Polri berdasarkan surat permintaan No: B/2241/XII/RES.1.8./2024/Ditreskrimum tanggal 14 Desember 2024 perihal Permohonan pengujian laboratorium dan hasil pemeriksaannya tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti No. Lab: 6971/BSF/2024, terhadap 1 (satu) buah dashboard mobil bukti bukti yang kemudian diambil swab dan selanjutnya disebut Q1 dan 4 (empat)

Halaman 92 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



swab bukti yang selanjutnya disebut Q2.1 s.d. Q2.4, telah terjadi tembakan di dalam mobil tersebut karena terdeteksi adanya GSR di beberapa bagian mobil dashboard dan plafon;

- Bahwa lubang tersebut dapat berasal dari peluru kaliber 38 special karena pada lubang dashboard terdeteksi adanya GSR;
- Bahwa jika anak peluru mengenai objek lain terlebih dahulu dan objek merupakan benda keras maka anak peluru dapat mengalami rekoset dan mengalami deformasi atau perubahan bentuk, namun apabila mengenai objek yang tidak keras maka akan mengalami perlambatan;

4. Setia Betaria Aritonang, M.Si. di bawah sumpah dipersidangan pada pokok keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Kalimantan Tengah dan keterangan ahli benar;
- Bahwa ahli bekerja di Puslabfor Bareskrim Polri sejak 1 Desember 2008. Adapun jabatan ahli saat ini adalah Pemeriksa Forensik Muda pada Bidang Kimia Biologi Forensik Puslabfor Bareskrim Polri TMT 30-09-2020;
- Bahwa ahli menerima barang bukti dari penyidik Polresta Palangka Raya berupa:
 - 1298/BIO/2024 : 1 (satu) buah karpet atas sebelah kiri warna hitam di mobil merek DAIHATSU SIGRA warna coklat dengan Nopol KH1193TL;
 - 1299/BIO/2024 : 1 (satu) buah karpet dasar sebelah kiri warna abu-abu di mobil merek DAIHATSU SIGRA warna coklat dengan Nopol KH1193TL;
 - 1300/BIO/2024 : 3 (tiga) buah cottonbud berisi swab di dashboard sebelah kiri mobil merek DAIHATSU SIGRA warna coklat dengan Nopol KH1193TL;
 - 1301/BIO/2024 : 5 (lima) buah gigi milik korban a.n. BUDIMAN ARISANDI;
 - 1302/BIO/2024 : 1 (satu) buah tulang lengan kanan atas milik korban a.n. BUDIMAN ARISANDI;
 - 1303/BIO/2024 : Sampel darah milik Saudara NENENG MAULANA;
 - 1304/BIO/2024 : Sampel darah dan buccal swab milik Saudara ANTON KURNIAWAN STIYANTO Foto No. 2;



- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan DNA berdasarkan SOP yang mengacu pada IK 7.2.2.4/KBF Subbid Bioser Bid Kimbiofor Puslabfor Bareskrim Polri dan sesuai standard yang dianut dari ISO 17025 dan SWGDAM (Scientific Working Group on DNA Analysis Methods) dan ahli menyimpulkan sebagai berikut:

- Profil DNA yang dianalisis dari bercak darah pada satu buah karpet dasar sebelah kiri warna abu-abu di mobil merek DAIHATSU SIGRA warna coklat dengan Nopol KH 1193 TL tidak berhasil dianalisis karena mengalami kerusakan DNA;
- Profil DNA yang dianalisis dari tiga buah cottonbud berisi swab darah di dashboard sebelah kiri mobil merek DAIHATSU SIGRA warna coklat dengan Nopol KH 1193 TL cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari lima buah gigi dan satu buah tulang lengan kanan atas milik korban a.n. BUDIMAN ARISANDI. Dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari individu yang sama;
- Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas individu pemilik lima buah gigi dan satu buah tulang lengan kanan atas milik korban a.n. BUDIMAN ARISANDI sebagai anak biologis dari Saudara NENENG MAULANA adalah 99,999 %. Dengan demikian individu pemilik lima buah gigi dan satu buah tulang lengan kanan atas milik korban a.n. BUDIMAN ARISANDI merupakan anak biologis dari Saudara NENENG MAULANA.

5. Dr. Kiki Kristanto, S.H, M.H, C.L.A, C.C.D, di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Kalimantan Tengah dan keterangan ahli benar;
- Bahwa Ahli ada membawa surat tugas dan CV untuk menjadi Ahli dalam persidangan;
- Bahwa ahli merupakan seorang ahli pidana, yang saat ini aktif sebagai dosen serta aktif sebagai peserta dalam seminar dan pelatihan yang bertemakan hukum pidana;
- Bahwa ahli menjelaskan pasal 365 ayat (4) KUHP mengatur mengenai bentuk pencurian dengan kekerasan yang memiliki pemberatan khusus karena mengakibatkan dampak serius yang dapat disimpulkan bahwa pasal ini mengatur pencurian dengan kekerasan



yang sangat serius karena tidak hanya menyangkut perampasan harta benda, tetapi juga berdampak pada keselamatan jiwa manusia;

- Bahwa berdasarkan kronologi perbuatan Terdakwa, yaitu tujuan untuk mengambil barang milik korban, lalu kekerasan yang dilakukan dengan menembak korban dua kali di kepala dan melilitkan lakban pada kepala korban hingga meninggal dunia, adanya tindakan pencurian yaitu pengambilan kendaraan pick up milik korban, serta kekerasan yang mengakibatkan kematian dan dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa dan Saksi Haryono, dapat disimpulkan unsur-unsur pada pasal 365 ayat (4) KUHP telah terpenuhi;

- Bahwa selanjutnya ahli menjelaskan Pasal 338 KUHP yaitu tentang tindak pidana pembunuhan yang menekankan adanya kesengajaan sebagai inti dari perbuatan pembunuhan. Untuk dapat menerapkan pasal 338 KUHP harus terpenuhi unsur Pelaku adalah seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, Pelaku secara sengaja menghendaki akibat kematian, dan ada perbuatan yang secara langsung menyebabkan kematian korban;

- Bahwa dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang menembak korban dua kali di kepala dan melilitkan lakban merupakan perbuatan yang langsung menyebabkan kematian korban, serta tindakan Terdakwa yang dengan sengaja menembak korban menunjukkan adanya niat untuk menghilangkan nyawa, sehingga dengan demikian unsur pada pasal 338 KUHP telah terbukti;

- Bahwa ahli selanjutnya mengenai pasal 55 KUHP mengatur tentang turut serta melakukan tindak pidana, dan terhadap tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut maka unsur-unsurnya adalah perbuatan bersama-sama dimana Terdakwa dan Saksi Haryono bersekongkol dan bekerjasama dalam melaksanakan tindak pidana tersebut, peran masing-masing pelaku yang mana Terdakwa sebagai pelaku utama yang menembak korban dan memberikan perintah dan Saksi Haryono yang membantu Terdakwa mengemudikan mobil, membuang mayat korban, dan menghapus jejak, sehingga karena keduanya memiliki kontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukan maka Terdakwa dan Saksi Haryono dapat dijerat pasal 55 KUHP;

- Bahwa mengenai penerapan pasal 55 KUHP ini, maka berdasarkan kronologi peristiwa Terdakwa dan Saksi Haryono telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sama dalam melakukan perbuatan tersebut yang mencakup penguasaan kendaraan korban, kekerasan yang berujung pada kematian korban, usaha menghapus jejak kejahatan seperti membuang mayat korban, membersihkan mobil, dan menyembunyikan barang bukti, sehingga tindakan ini menunjukkan adanya persekongkolan dan kerja sama antara Terdakwa dan Saksi Haryono;

- Bahwa Terdakwa adalah pelaku utama yang melakukan penembakan terhadap korban, dan untuk Saksi Haryono berperan sebagai pembantu aktif karena Saksi Haryono secara sadar turut serta dalam rangkaian tindakan yang mengarah pada kejahatan meskipun ia tidak melakukan penembakan secara langsung;

- Bahwa ahli menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum karena melawan hukum formil dan hukum secara formil, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakannya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Visum et Repertum Nomor : VER/858/XII/RES.1.6./2024/ Rumkit tertanggal 15 Desember 2024 dengan kesimpulan : "Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam (otopsi) ditemukan adanya luka kekerasan senjata api yang masuk dari tulang kepala sisi kanan atas dan keluar pada rongga mata sisi kiri, ditemukan kekerasan tumpul pada kepala dan wajah yang mengakibatkan pecahnya tulang kepala berkeping dan pendarahan di dalam rongga kepala dan berakhir pada kematian bagi korban, ditemukan kekerasan benda tajam pada jari kelingking tangan kiri, ibu jari tangan kanan, punggung kaki kanan. Sebab kematian kerusakan tulang tengkorak dan wajah, jaringan otak dan pembuluh darah akibat senjata api";

2. Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama Anton Kurniawan Stiyanto No.001/E/HPP-F/HIMPSI//2025 tanggal 10 Januari 2025, dengan hasil profil psikologis sebagai berikut:

- Anton memiliki kecerdasan yang berfungsi normal di rata-rata pada kelompok usianya, kemampuan berpikir bekerja secara baik dan memiliki daya tangkap serta daya analisis yang memadai;
- Hasil pemeriksaan yang ditunjang dengan semua metode tes, menunjukan profil psikologis Anton yang konsisten dalam memberikan keterangan;

Halaman 96 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Adanya kecenderungan memiliki perilaku impulsif (langsung bereaksi/merespon sesuatu tanpa melibatkan proses berpikir). Hal ini menjadikan Anton cenderung sulit memproses informasi secara rasional dan kurang mampu lagi menilai sebuah situasi dengan rasional sehingga mengakibatkan respons yang cenderung reaktif;
 - Anton mampu memahami dan memiliki kesadaran yang cukup baik atas tindak pidana yang disangkakan padanya, namun pada saat peristiwa pidana (penembakan dilakukan) didorong oleh rasa marah yang sulit ia kendalikan. Tidak dijumpai kondisi halusinasi dan delusi yang bersifat mengganggu kesadaran, tidak ditemukan kondisi psikologis yang mengganggu relasinya dengan realitas;
 - Ditemukan adanya emosi dan persepsi cenderung negatif terhadap rekannya Heri, rasa bersalah dan penyesalan Anton pasca kejadian (pada saat proses hukum), baik terhadap korban maupun terhadap keluarga korban serta keluarga Anton (anak, istri dan ibunya);
3. Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama Muhammad Haryono No.002/E/HPP-F/HIMPSI/I/2025 tanggal 10 Januari 2025, dengan hasil profil psikologis sebagai berikut:
- Heri memiliki kecerdasan yang berada pada taraf normal rata-rata pada kelompok usianya;
 - Heri tergolong memiliki kegigihan dan ketekunan yang cukup menyelesaikan pekerjaan serta tidak mudah menyerah hingga menyelesaikan pekerjaannya;
 - Heri cukup mudah bergaul, membina hubungan yang baik, memiliki motivasi yang tinggi untuk menunjukkan hasil yang terbaik dalam mengerjakan sesuatu dan cukup memiliki keinginan untuk mendapatkan dukungan akan perasaan tidak aman;
 - Hasil pemeriksaan yang ditunjang dengan semua metode tes ditemukan indikasi kecemasan yang berkaitan dengan proses hukum yang dijalani dan keluarga yang membutuhkannya terutama dari segi ekonomi, rasa bersalah terhadap korban serta perasaan takut terhadap Anton. Memiliki kesadaran yang cukup baik akan perilaku dan tindakan yang dilakukan terkait kejadian;
 - Ditemukan kemampuan kesadaran yang cukup baik, tidak dijumpai kondisi halusinasi dan delusi yang bersifat mengganggu kesadaran, tidak ditemukan kondisi psikologis yang mengganggu relasinya dengan realitas.



4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 6886/KBF/2024 tanggal 16 Desember 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Profil DNA yang dianalisis dari tiga buah cottonbud berisi swab darah di dashboard sebelah kiri mobil merek Daihatsu Sigras warna coklat dengan Nopol KH 1193 TL cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari lima buah gigi dan satu buah tulang lengan kanan atas milik korban a.n. BUDIMAN ARISANDI. Dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari individu yang sama;
2. Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas individu pemilik lima buah gigi dan satu buah tulang lengan kanan atas milik korban a.n. BUDIMAN ARISANDI sebagai anak biologis dari Sdr. NENENG MAULANA adalah 99,999 %. Dengan demikian individu pemilik lima buah gigi dan satu buah tulang lengan kanan atas milik korban a.n. BUDIMAN ARISANDI merupakan anak biologis dari Sdr. NENENG MAULANA.

5. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 6857/BSF/2024 tanggal 16 Desember 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api genggam revolver merek Taurus nomor seri XL263620 kaliber .38 special, komponen lengkap, dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak;
2. 5 (lima) butir peluru bukti Q2.1 s.d. Q2.5 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber .38 special, lead antimony, round nose, dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).

6. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 6091/BSF/2024 tanggal 18 Desember 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. 1 (satu) barang bukti Q1 yang tersebut di Bab I Sub 1 terdapat 2 (dua) swab yaitu swab dashboard mobil bagian depan Q1.1 dan Swab dashboard mobil bagian belakang Q1.2 terdeteksi adanya Gunshot Residue (GSR);
2. 4 (empat) swab bukti Q2.1 s.d Q2.4 yang tersebut di Bab I sub 2 adalah swab di atas kursi korban Q2.1, swab di atas kursi pelaku Q2.2, swab di atas kursi pelaku Q2.3 dan swab di atas kursi supir Q2.4 terdeteksi adanya Gunshot Residue (GSR)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 7023/FKF/2024 tanggal 27 Desember 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pada handphone Vivo V2237 IMEI 1: 863818068388355 IMEI 2: 863818068388348 atas nama Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain phonebook sebanyak 3 (tiga) contacts atas nama Om Gus Heri nomor +6285379174631, Istriku Tercinta ♥ nomor +6287794307556 dan Om Adi Deco Kenari nomor +6282393370737; Outgoing Calls ke nomor 6285379174631 atas nama Om Gus Heri tertanggal 7/12/2024, 5/12/2024, 2/12/2024, 1/12/2024, 30/11/2024, 29/11/2024, 28/11/2024, 27/11/2024, 26/11/2024, 25/11/2024, 23/11/2024, 22/11/2024, 20/11/2024, 19/11/2024, 18/11/2024 dan 10/11/2024 sebanyak 46 (empat puluh enam) panggilan; Incoming Calls dari nomor 6285379174631 atas nama Om Gus Heri tertanggal 2/12/2024, 29/11/2024, 26/11/2024, 19/11/2024, 14/11/2024, 12/11/2024, 10/11/2024, 9/11/2024 dan 1/08/2024 sebanyak 18 (delapan belas) panggilan; Outgoing Calls ke nomor 6287794307556 atas nama Istriku Tercinta ♥ tertanggal 27/11/2024 dan 5/12/2024 sebanyak 2 (dua) panggilan; Outgoing Calls ke nomor 6282393370737 atas nama Om Adi Deco Kenari tertanggal 2/12/2024, 1/12/2024, 30/11/2024, 29/11/2024, 26/11/2024 dan 25/11/2024 sebanyak 12 (dua belas) panggilan; WhatsApp chat antara 6287794307556@s.whatsapp.net Istriku Tercinta dengan 6285250005333@s.whatsapp.net kurniawananton933 (owner) dari tanggal 29/07/2024 s/d 8/12/2024 antara lain berisi pesan dari nomor 6287794307556@s.whatsapp.net Istriku Tercinta pada tanggal 27/11/2024 antara lain dengan pesan "Dmn" "Pura2 budek apa gmn" dan WhatsApp chat antara 6282393370737@s.whatsapp.net Om Adi Deco Kenari dengan 6285250005333@s.whatsapp.net kurniawananton933 (owner) dari tanggal 23/07/2024 s/d 8/12/2024 antara lain berisi pesan dari nomor 6282393370737@s.whatsapp.net Om Adi Deco Kenari pada tanggal 27/11/2024 antara lain dengan pesan "Punya Yanuar itu nmax mau dijual 2023" "Minta 14.5" dan Installed application yaitu pandawa.elang.digital.activities versi 2.5 dengan operation mode : Foreground (memiliki prioritas lebih tinggi dalam

Halaman 99 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan sumber daya perangkat dibanding aplikasi lain/sistem android memberikan perhatian lebih terhadap aplikasi tersebut);

2. Pada Handphone Oppo Reno 7 CPH2363 IMEI 1: 860891051933035 IMEI 2: 860891051933027 atas nama Muhammad Haryono als Heri bin (Alm) Mulyono terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain phonebook sebanyak 2 (dua) contacts atas nama Anton Kurniawan Stiyanto nomor +6285250005333, Faro Vino nomor 6285921850482; Incoming Calls dari nomor 6285250005333 atas nama Anton Kurniawan Stiyanto tertanggal 7/12/24, 5/12/24, 2/12/24, 1/12/24, 30/11/24, 29/11/24, 27/11/24, 26/11/24, 25/11/24, 23/11/24, 22/11/24, 21/11/24, 20/11/24, 19/11/24, 18/11/24, 17/11/24, 16/11/24, 15/11/24, 14/11/24, 13/11/24, 12/11/24, 11/11/24, 10/11/24, 9/11/24, 8/11/24, 7/11/24, 6/11/24, 5/11/24, 4/11/24, 2/11/24, 1/11/24, 30/10/24, 29/10/24, 28/10/24, 27/10/24 sebanyak 62 (enam puluh dua) panggilan, Outgoing Calls ke nomor 6285250005333 atas nama Anton Kurniawan Stiyanto tertanggal 2/12/24, 1/12/24, 29/11/24, 26/11/24, 19/11/24, 15/11/24, 14/11/24, 13/11/24, 12/11/24, 11/11/24, 10/11/24, 9/11/24, 8/11/24, 7/11/24, 5/11/24, 2/11/24, 1/11/24, 30/10/24, 29/10/24, 28/10/24 dan 27/10/24 sebanyak 40 (empat puluh) panggilan; WhatsApp chat antara 6285250005333@s.whatsapp.net Anton Kurniawan Stiyanto dengan nomor 6285379174631@s.whatsapp.net (owner) dari tanggal 27/10/2024 s/d 7/12/2024 antara lain berisi pesan dari 6285250005333@s.whatsapp.net Anton Kurniawan Stiyanto tertanggal 1/12/2024 dan 7/12/2024 "Meh sampe kapan dadi patung" "Bingung aku ro sampean" "Piye gus" dengan status pesan SelfDestruct;

3. Pada Handphone Apple iPhone 11 (A2221) IMEI 1: 356446476214627 IMEI 2: 356446476623975 atas nama Juwita als Mama al Faro binti Ahmad Basuki terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain phonebook sebanyak 4 (empat) contacts atas nama kurniawananton933 nomor 6285250005333, My Husband 🥰❤️ nomor +6285250005333, Om Heri nomor +6285379174631, Om Adi nomor +6282393370737; Incoming Calls dari nomor 6285250005333 atas nama kurniawananton933 tertanggal 27/11/24 dan 26/11/24 sebanyak 4 (empat) panggilan, Outgoing Calls ke nomor 6285250005333 atas nama kurniawananton933 tertanggal 27/11/24 dan 26/11/24 sebanyak 3 (tiga)

Halaman 100 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



panggilan; Outgoing Calls ke nomor +6285379174631 atas nama Om Heri tertanggal 28/11/24 dan 27/11/24 sebanyak 3 (tiga) panggilan, Outgoing Calls ke nomor 6285379174631 tertanggal 28/11/24 dan 27/11/24 sebanyak 4 (empat) panggilan; WhatsApp chat antara 6287794307556@s.whatsapp.net Juwita (owner) dengan 6285250005333@s.whatsapp.net kurniawananton933 dari tanggal 25/11/2024 s/d 8/12/2024 antara lain berisi pesan dari 6287794307556@s.whatsapp.net Juwita (owner) tertanggal 27/11/2024 "Dmn;

4. Pada Handphone Oppo A53 CPH2127 IMEI 1: 867919056941373 IMEI 2: 867919056941365 atas nama Adi Sumiadi alias Adi bin (alm) Rustam Patin terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain phonebook sebanyak 3 (tiga) contacts atas nama Anton Kurniawan S nomor +6285250005333, Bng Anton 36 nomor +6285250005333, Juwita Istri Anton nomor +6287794307556; Incoming Calls dari nomor +6285250005333 atas nama Anton Kurniawan S tertanggal 8/12/24, 5/12/24, 2/12/24, 1/12/24, 30/11/24, 29/11/24, 27/11/24, 26/11/24 dan 25/11/24 sebanyak 17 (tujuh belas) panggilan; Outgoing Calls ke nomor +6285250005333 atas nama Anton Kurniawan S tertanggal 29/11/24, 27/11/24 dan 26/11/24 sebanyak 5 (lima) panggilan; Incoming Calls dari nomor +6287794307556 atas nama Juwita Istri Anton tertanggal 30/11/24 dan 17/11/24 sebanyak 2 (dua) panggilan; WhatsApp chat antara 6285250005333@s.whatsapp.net Anton Kurniawan S dengan 6282148492318@s.whatsapp.net Adi (owner) dari tanggal 26/11/2024 s/d 5/12/2024; WhatsApp chat antara 6287794307556@s.whatsapp.net Juwita Istri Anton dengan 6282393370737@s.whatsapp.net Satriadi (owner) dari tanggal 24/08/2024 s/d 1/12/2024;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Palangka Raya dan Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan BAP yang pernah dibuat di Polresta Palangka Raya;
- Bahwa pada saat menandatangani BAP, Terdakwa sudah paham;
- Bahwa tidak ada paksaan pada saat menandatangani BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP yang dibuat di Polda Kalimantan Tengah benar;
- Bahwa rekonstruksi yang Terdakwa Anton Kurniawan Stiyanto Alias Anton Bin Supriyanto jalankan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono sudah cukup lama sejak sebelum Terdakwa menjadi Bhabinkamtibmas;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara menghilangkan nyawa seseorang dengan cara menembak;
- Bahwa kejadian penembakan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 setelah zhuhur;
- Bahwa awalnya di tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa keluar dari Polresta Palangka Raya, lalu terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono yang pada waktu itu sedang berada di depan Museum Balanga. Kemudian, Terdakwa pergi ke Alfamart, dan disusul oleh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono yang mendatangi Terdakwa, lalu ikut naik ke dalam mobil Terdakwa. Setelah itu Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono menyampaikan bahwa keadaan sedang sepi, kerjaan jadi sopir Grab juga sedang sepi, dan kondisi ekonomi sedang sulit. Kemudian, Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono mengajak untuk "golek-golek rezeki ETLE";
- Bahwa Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono mengetahui Terdakwa bisa mencari uang melalui aplikasi ETLE karena Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono sudah mengetahui bagaimana oknum di Polresta Palangka Raya mencari uang;
- Bahwa atas ajakan dari Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono untuk "hunting" tersebut, Terdakwa menjawab "Ayo";
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono adalah untuk mendapatkan uang, dan tidak ada tujuan lain;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan uang dari korban lain yang menggunakan Brio warna kuning, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Pada waktu itu korban tersebut menggunakan plat palsu;
- Bahwa setelah Terdakwa setuju, lalu keduanya berangkat menggunakan Daihatsu Siga milik Terdakwa, dan mobil milik Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono diantar pulang ke rumahnya;

Halaman 102 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono melakukan "hunting" tersebut di sekitar dalam kota Palangka Raya namun tidak mendapatkan korban;
- Bahwa karena tidak mendapatkan korban, Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono pergi ke luar kota dan berhenti di sekitar Taruna, lalu keduanya mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang merupakan sisa yang Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono konsumsi malam sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2022
- Bahwa perlengkapan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dirakit oleh keduanya;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan dalam 2 bungkus sachetan kecil;
- Bahwa setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin. Sesampainya di Kapuas, sekitar pukul 23.00 WIB keduanya singgah makan di warung, setelah itu kembali mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di pinggir jalan lalu melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin, dan pada saat di jembatan timbang Terdakwa tertidur dan saat terbangun subuh harinya, ternyata posisi sudah di Pulang Pisau, dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono menyampaikan bahwa tidak jadi ke Banjarmasin karena ada patroli yang berjaga sehingga Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono memutar balik;
- Bahwa setelah sampai kembali di Palangka Raya, Terdakwa kembali mengecek aplikasi ETLE tetapi tidak menemukan kendaraan yang melanggar;
- Bahwa kemudian keduanya kembali melanjutkan perjalanan ke arah Sampit, dan sesampainya di daerah Banturung keduanya singgah untuk mengisi bensin dan rokok dan waktu itu Terdakwa kehabisan uang sehingga menghubungi Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki untuk minta dikirimkan uang, lalu Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki mengirimkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan untuk mengisi bensin;

Halaman 103 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Kilometer 38 Tjilik Riwut, Terdakwa melihat banyak petugas Polantas yang Terdakwa kenal yang juga sedang melakukan "hunting" dan setelah itu keduanya melanjutkan perjalanan;
- Bahwa kemudian keduanya melihat mobil korban Budiman, lalu Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono meminta Terdakwa untuk mengecek kendaraan korban sambil Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono menyebutkan nomor plat kendaraan, dan sewaktu Terdakwa cek ditemukan bahwa warna Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut berbeda, lalu kemudian Terdakwa berbalik arah ke Palangka Raya untuk memastikan mobil tersebut, tetapi saat Terdakwa cek kembali ternyata terjadi masalah pada aplikasi ETLE;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sudah tahu mobil Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut merupakan mobil baru di atas tahun 2022;
- Bahwa setelah berhenti, Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono keluar mobil tetapi Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono tidak mau karena sedang bermain judi slot;
- Bahwa di Kilometer 39 tersebut, senjata api disimpan di bawah kursi penumpang;
- Bahwa pada saat itu mesin mobil Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut dalam kondisi menyala dan Terdakwa mendekati mobil tersebut dari posisi sopir, tetapi Terdakwa pada waktu itu tidak mengetahui bahwa korban Budiman Arisandi sedang tidur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengetuk kaca pintu korban Budiman Arisandi, dan korban Budiman Arisandi membuka setengah kaca mobil, lalu Terdakwa mengatakan ada yang ingin ditanyakan, tetapi korban Budiman Arisandi marah dan membentak serta seperti menantang Terdakwa dengan logat bahasa banjar;
- Bahwa selanjutnya, korban Budiman Arisandi mengambil handphone dan kunci mobil Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max yang dikendarainya, lalu korban turun dari mobil dan masih marah kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa berusaha menghindar, dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono sudah memegang senjata api;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh korban Budiman Arisandi untuk masuk ke dalam mobil Daihatsu Sibra milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil Daihatsu Sibra di posisi kursi penumpang disuruh oleh Saksi

Halaman 104 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono dan saat itu Saksi Haryono memindahkan senjata api tersebut dari depan ke belakang menggunakan tangan kiri, dan tidak lama kemudian Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono membuka pintu mobil penumpang depan sebelah kiri, lalu korban Budiman Arisandi masuk ke dalam mobil dan mobil Daihatsu Siga tersebut langsung jalan menuju ke arah Kasongan;

- Bahwa setelah Daihatsu Siga tersebut jalan, Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono dan korban Budiman Arisandi berbincang mengenai pungli di Kilometer 38, surat tugas dan lain-lain, dan mendengar korban menyampaikan kepada Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono bahwa korban Budiman Arisandi biasa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di Pos Kilometer 38 dan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bila sedang razia;
- Bahwa mendengar pembicaraan korban Budiman Arisandi dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono, Terdakwa hanya diam saja karena masih ingat sehabis dibentak korban sebelumnya. Namun, pada saat itu Terdakwa sudah merasa kesal dengan korban;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak memiliki niat untuk menguasai Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max yang dikendarai korban Budiman Arisandi tersebut;
- Bahwa kemudian waktu itu korban Budiman Arisandi berucap dengan keras "Buhan kam pang adalah surat tugas nya", sehingga setelah mendengar ucapan tersebut Terdakwa langsung mengambil senjata api dan langsung menembak kepala korban Budiman Arisandi sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa menembak korban Budiman Arisandi pada waktu Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono sedang memutar balik kanan kendaraan ke arah Kasongan;
- Bahwa setelah penembakan pertama, korban Budiman Arisandi masih terduduk, dan setelah penembakan kedua baru korban Budiman Arisandi tersungkur, dan melihat penembakan tersebut Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono hanya terdiam sambil terus mengemudi;
- Bahwa setelah melakukan penembakan tersebut, Terdakwa melihat darah korban Budiman Arisandi keluar, dan isi kepala keluar dari kepala korban Budiman Arisandi keluar namun selongsong peluru tidak keluar;
- Bahwa setelah melihat darah tersebut, Terdakwa meminta Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono untuk mengambil lakban yang ada di dalam dashboard kemudian diberikan oleh Saksi Muhammad



Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono tersebut, dan selanjutnya Terdakwa membuka lakban tersebut dan segera mengikatkan lakban tersebut melingkari kepala korban;

- Bahwa Terdakwa sempat ingin membuka kaca mobil karena bau amis, tetapi Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono melarang Terdakwa karena takut darah keluar, dan saat itu tangan Terdakwa sudah gemetaran, dan saat itu Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono bingung dan panik;

- Bahwa Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono tidak ada marah-marah kepada Terdakwa dan hanya berkata "Saya kira kamu mau nembak aku juga Gus";

- Bahwa setelah penembakan tersebut, keduanya hanya diam saja dan tidak ada pembicaraan, dan di perjalanan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono sempat singgah dan seperti ingin mengeluarkan jenazah korban Budiman Arisandi, tetapi ada sepeda motor lewat sehingga Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono tidak jadi mengeluarkan korban;

- Bahwa setelah itu keduanya pergi ke arah Kasongan, lalu sempat memutar kembali ke arah Palangka Raya, kemudian Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono membawa Daihatsu Sibra tersebut masuk dari Jalan Provinsi dan sekitar 300 meter dari depan Jalan Provinsi, Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono turun lalu membuka pintu depan bagian penumpang untuk mengeluarkan korban Budiman Arisandi, sementara Terdakwa masih berada di dalam mobil;

- Bahwa karena tidak bisa mengangkat korban Budiman Arisandi sendirian, Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono mengatakan kepada Terdakwa "Ayo cepat-cepat", tetapi Terdakwa mengatakan bahwa pintu mobil tidak bisa dibuka dari dalam. Kemudian Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono membuka pintu dari luar lalu Terdakwa berdiri di samping mobil;

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono menarik kerah korban Budiman Arisandi sehingga korban terjatuh dari mobil dalam posisi menyamping, selanjutnya mengambil ranting-ranting, dan Terdakwa hanya diam saja di samping mobil dan tidak membantu Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono;

- Bahwa Terdakwa membuang beberapa barang yang terkena darah seperti lakban danudukan plat mobil yang sebelumnya Terdakwa gunakan



untuk mengganjal kepala korban Budiman Arisandi agar tidak goyah, sementara Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono membuang sandal yang digunakan;

- Bahwa handphone sempat berdering pada saat keduanya sedang dalam perjalanan ke Palangka Raya. Waktu itu handphone ada di dashboard depan kemudian Terdakwa berikan kepada Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono, yang langsung dibuang oleh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono;

- Bahwa setelah membuang mayat korban Budiman Arisandi, lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono pergi ke kubangan air yang ada di jalan Kasongan, lalu keduanya menyiram mobil tersebut dengan air dan Terdakwa membuang selongsong peluru yang lengket, dan setelah itu Terdakwa yang menyetir mobil ke arah Palangka Raya, dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono duduk di kursi belakang;

- Bahwa selanjutnya keduanya kembali ke lokasi dimana mobil Daihatsu Gran Max sebelumnya, lalu Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono keluar dari mobil lalu masuk ke mobil Daihatsu Gran Max dan mengemudikan mobil tersebut, kemudian keduanya beriringan langsung berangkat lagi ke arah Kasongan dan berhenti di Kilometer 45 berniat untuk membuang barang yang ada di dalam mobil Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut tetapi Terdakwa larang karena barang-barang tersebut merupakan barang ekspedisi, dan menyampaikan agar barang tersebut dikirimkan ke pemiliknya untuk mencegah masalah, kemudian Terdakwa sempat berniat untuk menitipkan barang tersebut kepada mobil lain, tetapi ditolak;

- Bahwa ditengah perjalanan mobil Pick Up Daihatsu Gran Max yang dikemudikan oleh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono jeblos dekat selokan kemudian akhirnya keduanya memutuskan untuk kembali ke Palangka Raya dan Terdakwa diantarkan ke Wisma Malawen menemui Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki:

- Bahwa setelah di Wisma Malawen, Terdakwa langsung mandi kemudian dijemput kembali oleh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono dan keduanya bersama Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki pergi menemui Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm lalu ikut naik ke dalam mobil dan bersama-sama ke Jalan Tingang yang menjadi lokasi mobil Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut, dan disana



Terdakwa meminta Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm untuk mencari orang untuk mengangkat dan mengantarkan barang yang ada di Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut ke Kota Sampit sesuai dengan kertas pengiriman yang ditemukan oleh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam uang dari Saksi Adi Sumadi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, dan setelah ditarik uang tersebut untuk diberikan kepada orang yang mengantarkan barang tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono beserta Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki ke Jalan Tingang yang menjadi lokasi mobil Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut, Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm sudah ada di lokasi tetapi tidak menemukan orang yang bisa mengantarkan barang tersebut, dan karena saat itu Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm berusaha menghubungi pihak ekspedisi, Terdakwa menyuruh Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm untuk membuang simcard;
- Bahwa permintaan bantuan kepada Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm untuk mencari orang untuk mengangkat dan mengantarkan barang dari Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut tidak ada hubungannya dengan permintaan Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm kepada Terdakwa untuk mencari mobil dan tidak memiliki niat untuk menguasai atau menjual barang dalam Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono untuk mencari mobil pick up dan mengawal pengantaran barang;
- Bahwa setelah barang ekspedisi dikirimkan, Terdakwa ketiduran di dalam mobil Brio, dan ternyata Daihatsu Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max milik korban tersebut dibawa oleh Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm diserahkan oleh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono, dan sebelumnya Terdakwa sudah mengatakan kepada Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm bahwa agar setelah barang dikirimkan, bila ada yang ingin membeli mobil tersebut agar dijual saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm malam harinya mengirim uang ke rekening Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya Terdakwa kirimkan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono untuk diberikan lebih dulu kepada istrinya, nanti sisanya ambil dengan Terdakwa setelah barang ekspedisi terkirim;
- Bahwa uang yang telah ditransfer oleh Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm ke Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki tersebut sudah habis digunakan untuk berbagai keperluan, tetapi Terdakwa lupa digunakan untuk siapa saja;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono mengenai banyaknya pembagian uang hasil penjualan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm mengatakan bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan mobil;
- Bahwa untuk mobil Daihatsu Siga adalah merupakan milik Saudari Ria yang digadaikan dan sebelumnya sudah 4 kali dipindahtangankan dan saat itu ingin di take over, tetapi tidak jadi dan digadaikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tidak ada jangka waktunya, dan untuk STNK dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa mobil milik Terdakwa ada pada Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono untuk dibersihkan, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui mobil tersebut dicuci di pencucian mobil dan dibawa ke tempat aksesoris mobil oleh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono;
- Bahwa mobil Daihatsu Siga tersebut dibawa oleh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono selama seminggu dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki bahwa mobil Daihatsu Siga tersebut dibawa oleh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono karena ada kerusakan dan akan diperbaiki;
- Bahwa selama seminggu Daihatsu Siga ada pada Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono, masih ada komunikasi seperti terkait penggantian karpet mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memerintahkan kepada Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono untuk mengganti karpet dan lain-lain;

Halaman 109 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Daihatsu Siga tersebut dikembalikan oleh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono kepada Terdakwa seminggu setelahnya, tetapi Terdakwa sudah lupa tanggal nya, dan setelah dikembalikan, Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono mulai sulit dihubungi, dan Terdakwa jarang bertemu dengan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono;
- Bahwa pada saat Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono mengantarkan mobil, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono bahwa apabila ada apa-apa agar menghubungi Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa ada mendengar Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono pergi ke Polres;
- Bahwa tanggal 29 November 2024 dan 30 November 2024, 1 Desember 2024, Terdakwa turun kerja dan bertugas pengamanan;
- Bahwa mengenai senjata api yang Terdakwa gunakan karena Terdakwa bertugas sebagai staf Samapta sejak tahun 2024 dan bertugas jaga di bank sejak 1 November 2024, sehingga oleh karena itu mendapatkan senjata dari Kantor Bagian Logistik jenis Taurus dengan peluru berjumlah 5 yang setiap keluar rumah selalu Terdakwa bawa;
- Bahwa tidak benar Terdakwa tidak lulus tes menggunakan senjata api, tetapi yang benar adalah Terdakwa tidak pernah mengikuti tes, dan saat kejadian Terdakwa tahu bahwa dia tidak berhak memegang senjata namun tetap memegang karena merupakan perintah atasan;
- Bahwa pada hari kejadian penembakan, Terdakwa tidak sedang bertugas jaga dan izin karena ada urusan terkait kegiatan di kantor yaitu pembuatan konten produk;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2024 tersebut, senjata api jenis Taurus tersebut Terdakwa simpan di dalam mobil tepatnya di bawah kursi dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono mengetahui hal tersebut sewaktu makan di Kapuas karena senjata itu Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana senjata api tersebut bisa berpindah dari bawah kursi ke dashboard mobil, karena pada waktu terbangun di Pulang Pisau ternyata senjata api tersebut sudah berada di dashboard mobil;
- Bahwa awal kenal dengan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono karena Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono sering ke Mapolresta Palangka Raya mengikuti kegiatan dari

Halaman 110 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



Satresnarkoba Polresta Palangka Raya dan sudah akrab sekitar 1 tahun terakhir, dan meskipun berbeda bagian, keduanya menjadi akrab karena sering bertemu dan mengobrol di belakang kantor selain itu juga sering bertemu di wisma;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi jual beli mobil murah dengan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi dan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu setiap kali bertemu dengan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono, dan Terdakwa lebih sering memberikan uang untuk membeli narkoba tersebut;
- Bahwa saat diperiksa penyidik, terhadap Terdakwa dilakukan tes narkoba dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada menerima permintaan mobil dari Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm dan Saksi tersebut memang sering menanyakan soal mobil kepada Terdakwa, dan terkait kendaraan di tanggal 25 November 2024 Terdakwa awalnya jawab tidak tahu, tetapi Terdakwa juga sambil menghubungi beberapa orang untuk menanyakan apakah ada yang ingin menjual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm pernah melakukan transaksi jual beli motor bodong atau tanpa surat menyurat sebanyak 3 kali, tetapi tidak pernah jual beli mobil;
- Bahwa selain bertanya kepada Terdakwa, Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm juga sering bertanya terkait ketersediaan sepeda motor atau mobil kepada anggota TNI atau Polri, karena kebetulan bengkel deco milik Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm juga menjadi tempat nongkrong dari anggota TNI dan Polri;
- Bahwa saat itu Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm mencari mobil dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan awalnya tidak memberitahukan siapa yang mencari mobil tersebut, dan Terdakwa baru tahu orang yang mencari mobil tersebut setelah perkara ini berjalan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono memiliki permasalahan di tempat kerja di Polresta;
- Bahwa dulu hubungan antara Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono dan Terdakwa sangat baik dan selalu melakukan hal apapun bersama-sama termasuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan main perempuan;

Halaman 111 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menggunakan aplikasi ETLE karena hal tersebut adalah kewenangan unit Lantas;
- Bahwa lakban yang digunakan Terdakwa untuk menutup darah korban Budiman Arisandi bukan dibawa untuk tujuan bersiap-siap untuk korban Budiman Arisandi, tetapi dikarenakan Terdakwa memiliki elekton di rumah;
- Bahwa berkaitan dengan perdamaian, setelah persidangan, orang tua Terdakwa dan Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki ada datang ke Banjarmasin untuk meminta maaf kepada keluarga korban Budiman Arisandi;
- Bahwa walaupun pernah menjadi polisi, selama diperiksa di Polda Kalimantan Tengah, Terdakwa diperlakukan tidak seperti manusia oleh petugas di mana kaki Terdakwa diborgol, bahkan juga disuruh makan kertas;
- Bahwa walaupun sewaktu diperiksa narkoba hasilnya positif, tetapi selama bekerja di Polresta hasil tes Terdakwa selalu negatif karena Terdakwa mengonsumsi obat yang diberikan oleh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono yang berefek pada hasil tes;
- Bahwa sebelum persidangan, Terdakwa sudah disidang di kesatuan di PTDH dan Terdakwa tidak mengajukan banding atas putusan PTDH, karena Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa membenarkan, kecuali dompet warna hitam berisi dokumen-dokumen, Pengereng rambut, Foto mobil Daihatsu Gran Max tidak bisa Terdakwa pastikan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti baik itu Saksi meringankan (*a de charge*), ahli maupun surat meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi verbalisan, sebagai berikut:

1. Harry Pakpahan, di bawah sumpah pada pokok keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah penyidik yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi dan Terdakwa dalam perkara ini, dan yang diterangkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa di penyidikan semua sudah benar, sesuai yang diterangkan pada saat dihadapan Saksi;
 - Bahwa Saksi sebagai ketua tim dalam penyidikan, dan Saksi Theo O. Sosanta sebagai anggota;

Halaman 112 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 28 orang Saksi yang dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa sewaktu Saksi Theo O. Sosanta memeriksa Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon, Saksi juga turut mendampingi;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon dilakukan di Kantor Korem Panju Panjung kota Palangka Raya;
- Bahwa Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon diperiksa pada tanggal 19 Desember 2024;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon bertiga bersama dengan Saksi Theo O. Sosanta dan Saudara David;
- Bahwa pangkat Saksi Theo O. Sosanta adalah Brigadir, dan jabatan sebagai penyidik pembantu;
- Bahwa pada saat diperiksa, Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon didampingi oleh 7 orang perwira TNI;
- Bahwa saat diperiksa, Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon mengenakan pakaian dinas TNI;
- Bahwa Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon diperiksa di ruangan Kasikom Korem;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan tanya jawab, hasilnya diketik dalam laptop, dan dituangkan ke dalam BAP (berita acara penyidikan);
- Bahwa terhadap keterangan Poin 13 BAP Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, Saksi menyatakan bahwa jawaban Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki tersebut benar;
- Bahwa terhadap keterangan Poin 15 BAP Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm, Saksi menyatakan bahwa jawaban Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm tersebut benar;
- Bahwa yang dimaksud dengan mobil patahan adalah mobil kredit, yang kemudian dijual kembali kepada orang lain tanpa dilengkapi BPKB dan STNK atau salah satunya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono pernah bekerja sebagai Pegawai Harian Lepas di Satker Narkoba Polresta Palangka Raya pada saat penyidikan, dan ada penyampaian dari anggota Satresnarkoba bahwa ada kelakuan dari Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono yang tidak baik, seperti selalu mengambil inisiatif sendiri

Halaman 113 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



misalnya menghubungi pelaku narkoba tanpa koordinasi dengan anggota Satresnarkoba atau diistilahkan oleh anggota sebagai "markus", sehingga akhirnya Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono dipecat;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan anggota Satresnarkoba, dan Saksi tidak pernah melihat langsung;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono bekerja di Satresnarkoba;
- Bahwa awal terungkapnya perkara ini dimulai dari penemuan mayat di tanggal 6 Desember 2024 dan diotopsi tanggal 7 Desember 2024, dan diketahui bahwa mayat merupakan korban pembunuhan;;
- Bahwa Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 13 Desember 2024, dan diperiksa sebagai Tersangka tanggal 14 Desember 2024;
- Bahwa penetapan Tersangka tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keterangan Saksi-saksi dan alat bukti yang mengarah ditingkatkan statusnya sebagai Tersangka;
- Bahwa sebelum Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono melapor, di tanggal 29 November 2024, Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm) ada melapor ke Polres Katingan bahwa mobil dan korban hilang, namun peralatan medis yang ada di dalamnya sudah sampai ke Sampit. Berdasarkan laporan tersebut, tim menelusuri untuk mencari tahu siapa yang mengantarkan peralatan medis tersebut, dan diketahui bahwa yang mengantarkan barang tersebut adalah Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyo, setelah team penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyo, diketahui bahwa Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyo mengantarkan barang tersebut atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa tidak benar terungkapnya kasus ini dikarenakan adanya laporan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono, tetapi merupakan hasil proses penyelidikan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa, sudah sesuai dengan data penyelidikan penyidik, sedangkan pemeriksaan terhadap Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono yang mengalami kesulitan karena Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi selalu hadir dalam pemeriksaan saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan kepada Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm adalah Saksi sendiri bersama SaudaraHengky;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan kepada Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki adalah Saksi sendiri bersama Saudara Muhammad Yahya;
- Bahwa Saksi mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada saksi-saksi;
- Bahwa dalam BAP, Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm menyampaikan bahwa yang minta dicarikan mobil tersebut adalah Saksi M. Rizcky kepada Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm sewaktu Saksi M. Rizcky datang ke bengkel milik Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm, waktu itu Saksi M. Rizcky meminta untuk dicarikan mobil yang murah tanpa menyebut merek, namun, di dalam BAP Saksi M. Rizcky, Saksi M. Rizcky menyampaikan bahwa yang aktif menawarkan mobil tersebut adalah Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm dan memang terdapat keterangan yang berbeda antara yang disampaikan oleh Saksi M. Rizcky dengan yang disampaikan oleh Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm;
- Bahwa tidak ada tekanan atau paksaan terhadap Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm dan Saksi M. Rizcky;
- Bahwa terhadap BAP yang dibuat, saksi-saksi selalu disuruh untuk membaca sendiri keterangan tersebut sebelum diberikan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa terhadap keterangan Poin 9 BAP Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, Saksi menyatakan bahwa jawaban Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki tersebut benar;
- Bahwa benar Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono ada menghubungi pihak ekspedisi di tanggal 28 November 2024;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono, yang menyuruh untuk mengembalikan barang tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono tersebut, namun, Saksi Muhammad Haryono alias

Halaman 115 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Heri bin Alm. Mulyono membantah keterangan Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono diperiksa di Polresta dan Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui BAP yang dibuat di Polresta karena tidak ada diberikan salinannya, dan Saksi membuat sendiri BAP dari awal tanpa ada rujukan dari BAP yang dibuat di Polresta;
- Bahwa perbedaan-perbedaan keterangan Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono antara lain mengenai pembuangan mayat dan pemindahan senjata api, dimana keterangan Terdakwa yang membuang mayat adalah Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono, namun, dari keterangan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono bahwa yang membuang mayat adalah Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono dibantu Terdakwa, dimana Terdakwa mengangkat bagian kepala, dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono mengangkat bagian kaki;
- Bahwa mengenai pemindahan senjata api dari dashboard, Terdakwa menerangkan bahwa yang memindahkan senjata api adalah Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono, karena Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono sebagai sopir, namun, menurut Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono, yang memindahkan adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah pada saat dilakukan rekonstruksi, keterangan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono tidak logis dan penyidik berkesimpulan bahwa keterangan yang berkesesuaian dan logis adalah keterangan dari Terdakwa;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam pelaksanaan rekonstruksi;
- Bahwa ada 42 adegan dalam rekonstruksi, dan dilaksanakan di Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono dalam rekonstruksi, cara Terdakwa membantu membuang mayat, pada saat masuk ke dalam jalan di mana mayat ditemukan, setelah berhenti, Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono langsung keluar dari pintu sopir, memutar dari belakang mobil, lalu membuka pintu sebelah kiri di mana korban berada, kemudian, Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono



menarik leher korban, dan karena terlalu lama lalu Terdakwa membantu memindahkan mayat korban;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tetap berada di dalam dikarenakan mobil dalam keadaan terkunci central lock, kemudian, Terdakwa bisa keluar dari mobil setelah dibantu oleh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono;
- Bahwa terkait pemakaian narkoba jenis sabu-sabu sebelum kejadian pembunuhan terjadi, Terdakwa mengakui ada mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 kali, yaitu di Kalampangan dan di Pulang Pisau;

Terhadap keterangan saksi verbalisan (penyidik), Terdakwa memberikan pendapat sudah benar;

2. Theo O. Sosanta, di bawah sumpah pada pokok keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah penyidik yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi dalam perkara ini, dan yang diterangkan oleh Saksi-saksi di penyidikan semua sudah benar, sesuai yang diterangkan pada saat dihadapan Saksi;
- Bahwa sebagai ketua tim dalam penyidikan, adalah Harry Pakpahan dan Saksi sebagai anggota;
- Bahwa ada 28 orang Saksi yang dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa sewaktu itu Saksi memeriksa Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon, Saksi Harry Pakpahan juga turut mendampingi;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon dilakukan di Kantor Korem Panju Panjung kota Palangka Raya;
- Bahwa Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon diperiksa pada tanggal 19 Desember 2024;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon bertiga bersama dengan Saksi Harry Pakpahan dan Saudara David;
- Bahwa pangkat Saksi adalah Brigadir, dan jabatan sebagai penyidik pembantu;
- Bahwa pada saat diperiksa, Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon didampingi oleh 7 orang perwira TNI;
- Bahwa saat diperiksa, Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon mengenakan pakaian dinas TNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon diperiksa di ruangan Kasikom Korem;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan tanya jawab, hasilnya diketik dalam laptop, dan dituangkan ke dalam BAP (berita acara penyidikan);
- Bahwa terhadap keterangan Poin 13 BAP Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, Saksi menyatakan bahwa jawaban Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki tersebut benar;
- Bahwa terhadap keterangan Poin 15 BAP Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm, Saksi menyatakan bahwa jawaban Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm tersebut benar;
- Bahwa yang dimaksud dengan mobil patahan adalah mobil kredit, yang kemudian dijual kembali kepada orang lain tanpa dilengkapi BPKB dan STNK atau salah satunya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono pernah bekerja sebagai Pegawai Harian Lepas di Satker Narkoba Polresta Palangka Raya pada saat penyidikan, dan ada penyampaian dari anggota Satresnarkoba bahwa ada kelakuan dari Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono yang tidak baik, seperti selalu mengambil inisiatif sendiri misalnya menghubungi pelaku narkoba tanpa koordinasi dengan anggota Satresnarkoba atau diistilahkan oleh anggota sebagai "markus", sehingga akhirnya Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono dipecat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan anggota Satresnarkoba, dan Saksi tidak pernah melihat langsung;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono bekerja di Satresnarkoba;
- Bahwa awal terungkapnya perkara ini dimulai dari penemuan mayat di tanggal 6 Desember 2024 dan diotopsi tanggal 7 Desember 2024, dan diketahui bahwa mayat merupakan korban pembunuhan;;
- Bahwa Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 13 Desember 2024, dan diperiksa sebagai Tersangka tanggal 14 Desember 2024;
- Bahwa penetapan Tersangka tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keterangan Saksi-saksi, dan alat bukti yang mengarah ditingkatkan statusnya sebagai Tersangka;

Halaman 118 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono melapor, di tanggal 29 November 2024, Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm) ada melapor ke Polres Katingan bahwa mobil dan hilang, namun, peralatan medis yang ada di dalamnya sudah sampai ke Sampit. Berdasarkan laporan tersebut, tim menelusuri untuk mencari tahu siapa yang mengantarkan peralatan medis tersebut, dan diketahui bahwa yang mengantarkan barang tersebut adalah Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyo, setelah team penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyo, diketahui bahwa Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyo mengantarkan barang tersebut atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa tidak benar terungkapnya kasus ini dikarenakan adanya laporan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono, tetapi merupakan hasil proses penyelidikan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa, sudah sesuai dengan data penyelidikan, sedangkan pemeriksaan terhadap Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono, Penyidik ada mengalami kesulitan karena Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi selalu hadir dalam pemeriksaan saksi-saksi;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan kepada Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm adalah Saksi sendiri bersama SaudaraHengky;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan kepada Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki adalah Saksi sendiri bersama SaudaraMuhammad Yahya;
- Bahwa Saksi mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada saksi-saksi;
- Bahwa dalam BAP, Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm menyampaikan bahwa yang minta dicarikan mobil tersebut adalah Saksi M. Rizcky kepada Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm sewaktu Saksi M. Rizcky datang ke bengkel milik Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm, waktu itu Saksi M. Rizcky meminta untuk dicarikan mobil yang murah tanpa menyebut merek, namun, di dalam BAP Saksi M. Rizcky, Saksi M. Rizcky menyampaikan bahwa yang aktif menawarkan mobil tersebut adalah Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm dan memang terdapat keterangan yang

Halaman 119 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



berbeda antara yang disampaikan oleh Saksi M. Rizcky dengan yang disampaikan oleh Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm;

- Bahwa tidak ada tekanan atau paksaan terhadap Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm dan Saksi M. Rizcky;
- Bahwa terhadap BAP yang dibuat, saksi-saksi selalu disuruh untuk membaca sendiri keterangan tersebut sebelum diberikan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa terhadap keterangan Poin 9 BAP Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, Saksi menyatakan bahwa jawaban Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki tersebut benar;
- Bahwa benar Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono ada menghubungi pihak ekspedisi di tanggal 28 November 2024;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono, yang menyuruh untuk mengembalikan barang tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyonoyant tersebut, namun, Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono membantah keterangan Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono diperiksa di Polresta dan Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui BAP yang dibuat di Polresta karena tidak ada diberikan salinannya, dan Saksi membuat sendiri BAP dari awal tanpa ada rujukan dari BAP yang dibuat di Polresta;
- Bahwa perbedaan-perbedaan keterangan Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono antara lain mengenai pembuangan mayat dan pemindahan senjata api, dimana keterangan Terdakwa yang membuang mayat adalah Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono, namun, dari keterangan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono bahwa yang membuang mayat adalah Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono dibantu Terdakwa, dimana Terdakwa mengangkat bagian kepala, dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono mengangkat bagian kaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pemindahan senjata api dari dashboard, Terdakwa menerangkan bahwa yang memindahkan senjata api adalah Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono, karena Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono sebagai sopir, namun, menurut Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono, yang memindahkan adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah pada saat dilakukan rekonstruksi, keterangan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono tidak logis dan penyidik berkesimpulan bahwa keterangan yang berkesesuaian dan logis adalah keterangan dari Terdakwa;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam pelaksanaan rekonstruksi;
- Bahwa ada 42 adegan dalam rekonstruksi, dan dilaksanakan di Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono dalam rekonstruksi, cara Terdakwa membantu membuang mayat, pada saat masuk ke dalam jalan di mana mayat ditemukan, setelah berhenti, Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono langsung keluar dari pintu sopir, memutar dari belakang mobil, lalu membuka pintu sebelah kiri di mana korban berada, kemudian, Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono menarik leher korban, dan karena terlalu lama lalu Terdakwa membantu memindahkan mayat korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tetap berada di dalam dikarenakan mobil dalam keadaan terkunci central lock, kemudian, Terdakwa bisa keluar dari mobil setelah dibantu oleh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono;
- Bahwa terkait pemakaian narkoba jenis sabu-sabu sebelum kejadian pembunuhan terjadi, Terdakwa mengakui ada mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 kali, yaitu di Kalamangan dan di Pulang Pisau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil merek Daihatsu Siga, Warna Coklat Metalik dengan Nopol terpasang di mobil B 1360 NZI, Noka MHKS6DJ2JKJ025095, Nosit 1KRA527663;

Halaman 121 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



2. 1 (satu) Buah Dashboard dari Mobil merek Daihatsu Sigra, Warna Coklat Metalik dengan Nopol terpasang di mobil B 1360 NZI, Noka MHKS6DJ2JKJ025095, Nosin 1KRA527663;
3. 1 (satu) bundle Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor a.n. IRMA YULIANA dengan Nopol KH 1193 TL, merek Daihatsu Sigra, Warna Coklat Metalik, Noka MHKS6DJ2JKJ025095, Nosin 1KRA527663;
4. 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo V27e, Model V2237, dengan Nomor IMEI (slot sim 1) 863818068388355, Nomor IMEI (slot sim 2) 863818068388348, Dengan Sim Card 1 Provider XL nomor telepon 087840111025 dan Sim Card 2 Provider Telkomsel nomor telepon 085250005333;
5. 1 (Satu) Lembar celana pendek warna Cream merek "ELSOGO";
6. 1 (Satu) Lembar baju warna merah dengan merek "THREE SECOND";
7. 1 (Satu) buah Tas selempang warna hitam merek "Touch Warrior";
8. 1 (Satu) lembar kaos oblong warna hitam dengan gambar kepala gajah warna putih dibagian dada bagian tengah;
9. 1 (Satu) lembar celana Panjang jeans warna biru merek "Vintage M3M";
10. 1 (Satu) buah buku Tabungan BRI An. Muhammad Haryono;
11. 1 (Satu) buah dompet warna coklat merek "Ghost Army" beserta isinya;
12. 1 (Satu) unit Hp merek Oppo reno 7 warna biru tua No IMEI Slot 1 (860891051933035) dan No IMEI Slot 2 (860891051933027);
13. 2 (Dua) bundel rekening koran Bank BRI dengan No Rek.181001003890501 An. Muhammad Haryono;
14. 1 (Satu) Unit Handphone merek Oppo A53, Model CPH2127, Warna Electric Black, dengan Nomor IMEI (slot sim 1) 867919056941373, Nomor IMEI (slot sim 2) 867919056941365, Dengan Sim Card 1 Provider Telkomsel nomor telepon 082393370737;
15. 2 (Dua) bundel rekening koran Bank BRI dengan No Rek.454101034560535 An. ADI SUMIADI;
16. 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor a.n. GUSKAWARMAN dengan Nopol DA 8632 JK, merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (GRAN MAX), Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;
17. 1 (Satu) bundle Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor a.n. GUSKAWARMAN dengan Nopol DA 8632 JK, merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (GRAN MAX), Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (Satu) buah Kunci mobil dengan Nopol DA 8632 JK, merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (GRAN MAX), Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;
19. 1 (Satu) buah Tas warna hitam bertuliskan GENUINE ACCESSORIES yang berisikan dokumen kelengkapan kendaraan dengan nopol DA 8632 JK, merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (GRAN MAX), Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;
20. 1 (Satu) Unit Handphone merek Iphone, Model Iphone 11, Warna Putih, dengan Nomor IMEI 356446476214627, Nomor IMEI2 356446476623975, Dengan Sim Card 1 Provider Telkomsel nomor telepon 087794307556;
21. 1 (Satu) Buah buku rekening BCA a.n. JUWITA, dengan nomor rekening 8600805291;
22. 2 (Dua) bundel rekening koran Bank BCA dengan No Rek.8600805291 An. JUWITA;
23. 1 (Satu) Buah Blower Gun merek warna hija;
24. 1 (Satu) Buah obeng kembang Min Plus Warna Merah Putih;
25. 1 (Satu) Unit Handphone merek Oppo F1s warna putih. Model Oppo F1s. dengan Nomor IMEI (slot sim 1) 867583055741224. Nomor IMEI (slot sim 2) 867583055741232. Dengan Sim Card 1 Provider XL nomor telepon 081807101098;
26. 1 (Satu) buah Dashboard depan milik mobil merek Daihatsu Sigr. Warna Coklat Metalik dengan Nopol terpasang di mobil B 1360 NZI. Noka MHKS6DJ2JKJ025095. Nosin 1KRA527663 yang digunakan oleh Sdr. ANTON KURNIAWAN STIYANTO dan Sdr. MUHAMMAD HARYONO alias HERI pada saat kejadian;
27. 1 (Satu) buah tali tambang berukuran kecil warna biru dengan panjang $A \pm 5$ Meter;
28. 1 (Satu) buah botol air mineral merek Le Minerale beserta sedotan yang berada di dalam botol;
29. 1 (Satu) buah keset warna biru putih abu-abu;
30. 1 (Satu) buah keset warna coklat putih abu-abu;
31. 1 (Satu) buah keset warna hitam putih abu-abu;
32. 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu;
33. 1 (Satu) lembar celana pendek warna biru;
34. 1 (Satu) bauh lakban hitam;
35. 2 (Dua) buah dudukan plat berwarna hitam terbuat dari plastik;
36. 1 (Satu) buah kardus tempat menyimpan plat;

Halaman 123 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



37. 3 (Tiga) Buah Gigi;
38. 1 (Satu) Buah Tulang Lengan Bagian Atas;
39. 1 (Satu) Buah Potongan Kapret yang ada bekas darah;
40. 3 (Tiga) Buah Cotton Bed yang ada bercak dara;
41. Sampel darah yang diambil dari orang tua korban;
42. 1 (Satu) buah Senjata Api revolver Jenis Taurus dengan Nomor Seri XL 263620;
43. 5 (Lima) buah peluru Revolver;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono karena telah melakukan perbuatan mengambil barang orang lain dengan didahului kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 12.15 WIB di pinggir Jalan Tjilik Riwut Km. 39 Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa kejadian ini bermula saat Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm menghubungi Terdakwa menanyakan apakah ada jenis mobil pick up dengan budget sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) karena ada orang yang mencari mobil jenis tersebut;
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2024 Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono yang saat itu sedang berada di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 2 sehabis mengantarkan penumpang di gang yang berada samping Taman Makam Pahlawan, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono di video call oleh Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono, dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono menjawab sedang bekerja di dekat Taman Makam Pahlawan, dan selanjutnya setelah mengantarkan penumpang, Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono berpapasan dengan Terdakwa dan mendatangi Terdakwa lalu disuruh masuk ke dalam mobil Terdakwa dan di dalam mobil Terdakwa meminta Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono tersebut untuk menemani mengambil mobil/ hunting dan saat itu Terdakwa memperlihatkan sebuah plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu juga kepada Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono;



4. Bahwa selanjutnya keduanya berangkat menggunakan mobil Terdakwa dan mobil Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono diantarkan ke barak dan selanjutnya Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono yang menyetir mobil milik Terdakwa dan keduanya mulai "hunting" di sekitar kota Palangka Raya namun tidak menemukan korban, karenanya keduanya pergi ke luar kota dan berhenti di sekitar Taruna dan mengonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Banjarmasin dan sekitar pukul 23.00 WIB saat sudah di Kapuas keduanya singgah makan dan kembali mengonsumsi narkotika jenis sabu, dan setelah itu Terdakwa tertidur dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono melanjutkan menyetir hingga Simpang Marabahan;
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, bensin sudah menipis dan Terdakwa tidak kunjung bangun walaupun sudah dibanguni, akhirnya Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono memutuskan untuk putar balik menuju Palangka Raya, dan karena bensin semakin menipis akhirnya Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono memutuskan menepi di sekitar Pulang Pisau;
6. Bahwa kemudian sekitar pukul 07.00 WIB akhirnya Terdakwa bangun dan bertanya mengapa berhenti di Pulang Pisau dan saat itu dijawab oleh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono bahwa bensin sudah habis, sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki meminta untuk dikirimkan uang, dan setelah itu keduanya mengisi bensin di warung karena SPBU masih tutup saat itu kemudian keduanya kembali melanjutkan perjalanan ke Palangka Raya, dan sesampainya di Kota Palangka Raya Terdakwa kembali mengecek aplikasi ETLE tetapi tidak menemukan kendaraan yang melanggar namun karena tidak kunjung menemukan akhirnya keduanya melanjutkan perjalanan ke arah Sampit, dan karena bahan bakar semakin menipis, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki dan dikirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan untuk mengisi bensin kemudian perjalanan dilanjutkan;
7. Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB setelah melewati Pos Lantas Kilometer 38, Terdakwa meminta Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono agar menyetir pelan dan putar balik karena saat itu melihat Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max berisi muatan milik korban Budiman Arisandi, dan setelah tiga kali putar balik sembari Terdakwa memeriksa



identitas mobil tersebut melalui aplikasi ETL, Terdakwa mengatakan “Wah Anyar ini” dan memerintahkan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono untuk berhenti dekat dengan mobil milik korban Budiman Arisandi, lalu Terdakwa turun dari mobil, namun sebelum sampai ke Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut, Terdakwa kembali ke mobil dan memindahkan senjata api milik Terdakwa ke bawah jok, lalu Terdakwa kembali menuju ke mobil yang dikendarai milik korban Budiman Arisandi, dan Saksi saat itu melihat dari kaca spion kalau Terdakwa mengetuk kaca mobil milik korban Budiman Arisandi dan keduanya berbincang di samping mobil sementara Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono tetap berada di dalam mobil Sibra, dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono saat itu mendengar percakapan keduanya tentang pungli;

8. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh milik korban Budiman Arisandi untuk ke Pos Lintas yang berada di belakang untuk membuktikan bahwa milik korban Budiman Arisandi tidak ada memberikan pungli ke petugas Pos sehingga kemudian korban mengunci Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max miliknya dan naik ke mobil Daihatsu Sibra dan saat itu Terdakwa menyuruh korban Budiman Arisandi duduk di kursi penumpang sebelah kiri depan dan Terdakwa tepat di belakang korban Budiman Arisandi dan selanjutnya mobil dijalankan, dan saat itu kembali membahas mengenai pungli dan saat itu Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono mengatakan bahwa mereka dari Polda dan milik korban Budiman Arisandi menanyakan mana surat tugas nya, dan setelah di Kilometer 39, Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono untuk memutar balik ke arah Palangka Raya, dan pada saat belum selesai memutar balik Terdakwa langsung mengambil senjata api miliknya dan menembak kepala milik korban Budiman Arisandi sebanyak dua kali, dimana pada tembakan pertama korban milik korban Budiman Arisandi masih terduduk dan setelah tembakan kedua akhirnya milik korban Budiman Arisandi langsung tersungkur dan darah serta isi kepala keluar dari kepala milik korban Budiman Arisandi;

9. Bahwa kemudian Terdakwa memukul pundak Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono yang saat itu sudah terdiam sambil berkata “Om sadar Om sadar Om, maaf ya Om saya kasarin”, lalu Terdakwa berkata “Jangan lihat Om, jangan lihat, putar balik Om”, sehingga mendengar ucapan tersebut Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm.



Mulyono terus memutar setir sehingga mobil tidak jadi mengarah ke Palangka Raya dan kembali mengarah ke Kasongan dan setelah itu Terdakwa meminta Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono untuk mengambil lakban yang ada dalam dashboard yang kemudian digunakan Terdakwa ikatkan secara melingkar di kepala milik korban Budiman Arisandi untuk menghentikan darah yang keluar dari kepala milik korban Budiman Arisandi;

10. Bahwa setelah beberapa kilometer Terdakwa memerintahkan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono untuk masuk ke sebelah kanan jalan yang penuh kebun sawit untuk mengeluarkan jenazah milik korban Budiman Arisandi namun sebelumnya Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono untuk merogoh saku milik korban Budiman Arisandi yang saat itu berisi rokok dan uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) namun karena dari arah depan ada orang yang mengendarai motor akhirnya jenazah milik korban Budiman Arisandi tidak jadi dikeluarkan dan barang milik korban Budiman Arisandi tersebut Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono masukkan ke dalam dashboard kemudian Terdakwa menyuruh untuk menyetir ke arah Kasongan, dan sesampainya di Taman Hijau Kasongan Terdakwa memerintahkan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono untuk memutar balik karena di lokasi tersebut banyak orang sehingga Saksi memutar balik menuju Palangka Raya;

11. Bahwa kemudian sekitar 3 kilometer kemudian, Terdakwa kembali memerintahkan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono untuk memutar balik, dan sekitar 50 meter kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono belok ke arah kiri ke Jalan Mansyah yang merupakan jalan sawit yang baru jadi, dan sekitar 300 meter masuk ke jalan tersebut Terdakwa menyuruh untuk menepi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono untuk menurunkan jenazah, namun karena saat itu Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono takut dan panik, akhirnya Terdakwa turun dan karena Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono takut diapa-apakan oleh Terdakwa, akhirnya keduanya menyeret milik korban Budiman Arisandi bersama dimana Terdakwa memegang kepala milik korban Budiman Arisandi sedangkan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono tersebut memegang kaki korban Budiman Arisandi, lalu korban Budiman Arisandi diseret ke arah kali yang ada gundukan tanah



di pinggirnya dan setelah itu jenazah korban Budiman Arisandi dimasukkan ke dalam parit;

12. Bahwa setelah membuang jenazah korban Budiman Arisandi, Terdakwa memerintahkan untuk pergi ke arah Kasongan, dan sekitar pukul 15.30 WIB mobil dihentikan di genangan air yang ada di tengah jalan karena air sedang naik dan selanjutnya keduanya mencuci mobil tersebut, kemudian keduanya kembali melanjutkan perjalanan ke arah Palangka Raya dan saat itu Terdakwa mengambil alih kemudi dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono duduk tepat di belakang Terdakwa;

13. Bahwa sesampainya di posisi Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max di Kilometer 38, Terdakwa memberhentikan mobil dan memberikan kunci Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut kepada Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono agar dibawa ke Palangka Raya, dan saat itu Terdakwa kembali memutar balik mobil ke arah Tumbang Talaken untuk menitipkan barang yang sebelumnya ada di Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max ke rumah temannya, namun karena ditolak akhirnya keduanya kembali ke arah Palangka Raya dengan posisi mobil Daihatsu Sibra berada di depan dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono di belakang, dan setelah masuk ke Jalan Mahir Mahar di dekat Kantor Kecamatan, Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut tertahan di depan rumah kosong karena amblas sehingga Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono disuruh oleh Terdakwa masuk ke mobil Daihatsu Sibra dan Terdakwa kemudian diantarkan ke Wisma Malawen kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono untuk membersihkan mobil Daihatsu Sibra dan melepas proyektil peluru dan untuk biaya akan ditanggung Terdakwa;

14. Bahwa setelah sampai di barak, Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono mandi dan kembali pergi menggunakan mobil Brio milik Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono menuju Wisma Malawen menemui Terdakwa dan Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, dan setelah itu ketiganya pergi ke lokasi mobil di Jalan Tingang, lalu setelah itu ketiganya pergi ke bengkel milik Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm, dan sesampainya di bengkel tersebut, Terdakwa sendiri masuk menemui Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm untuk mengajak Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm melihat Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max ke lokasi mobil tersebut amblas sehingga kemudian Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm ikut



masuk ke dalam mobil honda brio dan duduk di kursi belakang bersama dengan Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, dan setelah melihat mobil tersebut Terdakwa meminta harga sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) tetapi setelah nego disepakati menjadi sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), namun Terdakwa minta sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk *down payment* terlebih dahulu yang digunakan Terdakwa untuk jasa pick up dan di transfer ke rekening milik Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, kemudian setelah sepakat Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm diantar kembali ke bengkelnya;

15. Bahwa kemudian Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm kembali menghubungi Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon yang sebelumnya mencari kendaraan pick up kepada Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm dan setelah dilakukan nego akhirnya Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon sepakat akan membeli pick up tersebut dengan harga sejumlah Rp 56.500.000,00 (Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon keesokan harinya mentransfer uang sejumlah yang disepakati;

16. Bahwa setelah mengantar Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm, kemudian Terdakwa, Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono pergi ke lapak Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono berjualan pentol di Jalan Temanggung Tilung 6, kemudian Terdakwa turun menanyakan carteran mobil kepada Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono yang dijelaskan Terdakwa ingin digunakan mengirim barang ke Sampit, kemudian setelah itu Terdakwa, Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono, dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono mencari mobil pick up di pinggir jalan dan saat itu menemukan pick up dengan supir bernama Mang Miing dan dihargai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian mereka pergi menuju lokasi mobil pick up Gran Max warna hitam amblas, namun setelah tiba di lokasi Mang Miing menolak untuk mengangkut barang yang ada di mobil pick up Gran Max warna hitam dikarenakan muatan barang terlalu banyak dan mobil nya tidak memiliki keranjang sehingga tidak bisa mengangkut barang, sehingga kemudian Terdakwa, Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono, Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, dan Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono kembali mencari mobil pick up dan akhirnya



menemukan mobil pick up warna putih di Simpang Hiu Putih dan akhirnya harga disepakati, kemudian Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyoño pulang dan tidak ikut menyaksikan barang dipindahkan;

17. Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyoño kembali dihubungi dan dikatakan bahwa barang sudah selesai dipindahkan, dan Terdakwa meminta Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyoño untuk mengiringi pengantaran barang tersebut, sehingga kemudian Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyoño berangkat dan mencoba menghubungi nomor-nomor yang ada dalam nota namun sama sekali tidak ada respon, dan ternyata di perjalanan supir pick up yang disewa mengatakan bahwa sewa mengantar barang hanya sampai Kasongan, padahal setahu Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyoño barang tersebut harus diantarkan ke Sampit, sehingga kemudian atas perintah Terdakwa, barang muatan tersebut Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyoño turunkan di pinggir jalan Kereng Pangí;

18. Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm mentransfer uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) via transfer dari rekening BRI saksi ke rekening BCA milik Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki untuk pelunasan harga mobil, dimana dari harga yang disepakati sebelumnya yaitu sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah ditransfer untuk *down payment* terlebih dahulu, sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah) Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm gunakan untuk upah kerja deco velg dan bak dalam mobil dari Pick Up merek Gran Max warna hitam, dan sisanya sejumlah Rp1.000.000, (satu juta rupiah) sebagai upah Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm atas penjualan pick up tersebut, dan setelah melakukan pembayaran Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm membawa mobil pick up dari lokasi mobil tersebut ambias ke bengkel milik Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm kemudian Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm mengganti Plat nomor polisi mobil Gran Max tersebut dari DA 8632 JK menjadi DR 8057 LX dan melepas stiker dikaca depan mobil dan mendeco merubah warna velg dari warna silver menjadi warna hitam serta mendeco bak mobil untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon;

19. Bahwa terhadap hasil penjualan Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max ke Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm tersebut, Terdakwa sudah



menggunakan seluruh penjualan tersebut untuk beberapa hal, seperti transfer kepada Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono, digunakan untuk membayar pinjaman, belanja, dan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan istrinya yaitu Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki;

20. Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 28 November 2024, Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono berangkat ke Jalan Bukit Keminting dimana lokasi mobil Sigra milik Terdakwa diparkir, lalu sempat membersihkan darah dan melepas proyektil peluru serta membuang barang-barang milik korban Budiman Arisandi sebelumnya dan selanjutnya membawa mobil Daihatsu sigra milik Terdakwa ke pencucian mobil "Lapas Carlos" yang berada di depan rutan KM 3 Palangka Raya, dan setiba disana Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono, dan saat itu ada Saksi Khairil Rahman Alias Hairil Bin Rahmadi dan Saksi Joan Adriano Satria Anak Dari Jimmy Oktavianor bersama dengan 3 (tiga) orang anggota pencuci mobil lainnya yang bersama-sama mencuci mobil tersebut, namun saat itu saksi yang mencuci mobil tidak curiga mengapa banyak darah karena Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono saat itu mengatakan bahwa dia sehabis membawa korban kecelakaan lalu lintas di daerah Jabiren Kabupaten Pulang Pisau dan korbannya meninggal;

21. Bahwa setelah mencuci mobil milik Terdakwa, Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono pergi ke toko Variasi Lunuk Ramba di Jalan Tjilik Rieut KM 2 untuk mengganti sarung jok mobil dan karpet, dan saat itu di lokasi tersebut ada Saksi Lis Margaretha Anak Dari (alm) Ace Sulaiman yang merupakan pemilik Variasi Lunuk Ramba, Saksi Syahrudin Bin Saban, Saksi Muhammad Fahridi Bin Rusdiansah serta pegawai lainnya yang mengerjakan penggantian jok mobil dan melapisi sarung jok, lalu setelah selesai Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono membayar sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian pergi;

22. Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono berangkat ke bengkel variasi Puput Stiker yang berada di Jalan G. Obos untuk memasang stiker untuk menutup bekas proyektil, dan saat itu di lokasi tersebut ada Saksi Mannan dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono beralasan bahwa mobil nya dipinjam dan dirusak oleh temannya, sehingga saat itu Saksi Mannan mencoba meratakan dashboard tersebut dengan memanaskan dan diketok menggunakan obeng, dan saat



itu Saksi Mannan dibantu oleh keponakannya, dan setelah membayar Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono pergi dari tempat tersebut;

23. Bahwa sebelumnya pada pagi hari Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki diminta oleh Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono, namun sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) di transfer balik oleh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono dan sisa nya digunakan untuk perbaikan mobil Daihatsu sigra, kemudian pada tanggal 29 November 2024 mobil Terdakwa dikembalikan oleh membayar Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono ke rumah Terdakwa;

24. Bahwa selanjutnya Saksi Sidah Binti Jamri yang merupakan istri korban Budiman Arisandi sejak tanggal 27 November 2024 sudah tidak bisa menghubungi suaminya akhirnya menghubungi Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm) yang merupakan pemilik mobil Daihatsu Gran Max yang dipakai oleh Saudara Budiman Arisandi menanyakan keberadaan suami nya, dan saat itu pun Saksi Fredy Sunnanta Bin Endek Jaya Rimba (Alm) Sunannta Bin Endek Jaya Rimba (Alm) selaku pihak ekspedisi menanyakan keberadaan Saudara Budiman Arisandi, karena sampai tanggal 27 November 2024 barang tidak kunjung sampai di Sampit, padahal biasanya sejak berangkat tanggal 26 November 2024 harusnya barang pasti sudah sampai keesokan harinya sekitar pukul 16.00 WIB atau 17.00 WIB, dan sesuai dengan keterangan Saksi Joni Sugianto Alias Joni Bin Suwadi (Alm) setelah berangkat beriringan keduanya berpisah saat sudah di Jalan Cilik Riwut Kilometer 38 dekat Pos Polisi, dan sampai beberapa hari korban dan mobilnya belum ditemukan, sehingga saat itu Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm) melapor ke Polsek Katingan Hilir;

25. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2024 di parit yang ada di kebun sawit di Jalan Mansyah AS Sayadi L Konom KM. 15 Arah Kasongan Palangka Raya Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Jariansyah Bin Alfaizal Sulaiman (Alm) yang saat itu sedang bekerja di kebun sawit miliknya menemukan jenazah korban Budiman Arisandi, dan setelah berita penemuan mayat ini viral, Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm) yang memiliki foto jenazah mengirimkan ke istri korban Budiman Arisandi yaitu Saksi Sidah Binti Jamri, dan setelah Saksi Sidah Binti Jamri mengkonfirmasi bersama dengan ayah mertuanya yaitu Saksi Neneng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Bin Kamijan Alm, ternyata benar bahwa jenazah tersebut adalah suami Saksi Sidah Binti Jamri;

26. Bahwa mobil Gran Max berwarna hitam dengan nomor polisi DA 8632 JK yang digunakan oleh korban Budiman Arisandi untuk mengantarkan muatan adalah milik Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm);

27. Bahwa senjata api yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penembakan terhadap korban didapatkan dari Saksi I Made Sumena yang merupakan petugas logistik Polresta Palangka Raya, karena saat itu Terdakwa bertugas sebagai pengamanan di Bank Kalteng, sehingga berdasarkan surat perintah Terdakwa diberikan senjata sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan 1 Desember 2024;

28. Bahwa mobil Daihatsu Siga tersebut adalah KH 1193 TL atas nama Irma Yuliana yang dikuasai oleh Terdakwa adalah mobil yang merupakan jaminan di Sinarmas Multi Finance Cabang Palangka Raya sebagaimana keterangan Saksi Rafael Manulang Anak Dari (Alm) M. Manulang, mobil tersebut telah di take over beberapa kali dan akhirnya digadai kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan pihak Sinarmas Multi Finance Cabang Palangka Raya, dan karena cicilan kredit telah macet saat ini mobil tersebut secara hukum menjadi milik Sinarmas Multi Finance Cabang Palangka Raya;

29. Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Ricka Brillianty Zaluchu, Sp.KF, Binti Fauluaro Zaluchu dan pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : VER/858/XII/RES.1.6./2024/ Rumkit tertanggal 15 Desember 2024 didapati kesimpulan : "Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam (otopsi) ditemukan adanya luka kekerasan senjata api yang masuk dari tulang kepala sisi kanan atas dan keluar pada rongga mata sisi kiri, ditemukan kekerasan tumpul pada kepala dan wajah yang mengakibatkan pecahnya tulang kepala berkeping dan pendarahan di dalam rongga kepala dan berakhir pada kematian bagi korban, ditemukan kekerasan benda tajam pada jari kelingking tangan kiri, ibu jari tangan kanan, punggung kaki kanan. Sebab kematian kerusakan tulang tengkorak dan wajah, jaringan otak dan pembuluh darah akibat senjata api";

30. Bahwa sebagaimana keterangan ahli Dr. Kiki Kristanto, S.H, M.H, C.L.A, C.C.D, perbuatan Terdakwa yaitu tujuan untuk mengambil barang milik korban Budiman Arisandi, lalu kekerasan yang dilakukan dengan menembak korban Budiman Arisandi dua kali di kepala dan melilitkan lakban pada kepala korban Budiman Arisandi hingga meninggal dunia,

Halaman 133 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



adanya tindakan pencurian yaitu pengambilan kendaraan pick up milik korban Budiman Arisandi, serta kekerasan yang mengakibatkan kematian dan dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono, dapat disimpulkan unsur-unsur pada pasal 365 ayat (4) KUHP telah terpenuhi, dan keduanya telah bekerja sama dalam melakukan perbuatan tersebut yang mencakup penguasaan kendaraan korban Budiman Arisandi, kekerasan yang berujung pada kematian korban Budiman Arisandi, usaha menghapus jejak kejahatan seperti membuang mayat korban Budiman Arisandi, membersihkan mobil, dan menyembunyikan barang bukti, sehingga tindakan ini menunjukkan adanya persekongkolan dan kerja sama antara Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono;

31. Bahwa sebagaimana keterangan ahli Sopan Utomo, S.T, S.I.K, senjata api milik Terdakwa berjenis revolver merek Taurus 38 spesial dan apabila senjata api genggam ditembakkan dengan jarak dekat ke tubuh manusia pada obyek vital manusia seperti kepala, jantung dll dapat menyebabkan luka berat dan menghilangkan nyawa manusia;

32. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Setia Betaria Aritonang, M.Si., pemeriksaan profil DNA yang dianalisis dari tiga buah cottonbud berisi swab darah di dashboard sebelah kiri mobil merek DAIHATSU SIGRA warna coklat dengan Nopol KH 1193 TL cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari lima buah gigi dan satu buah tulang lengan kanan atas milik korban a.n. Budiman Arisandi, dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari individu yang sama;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keterangan saksi yang dibacakan di persidangan yaitu keterangan Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon dimana Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum namun tetap tidak hadir dikarenakan Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon sedang melaksanakan tugas negara sehingga berhubungan dengan kepentingan negara maka dalam persidangan Penuntut Umum membacakan keterangannya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan di persidangan Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah pada saat pemeriksaan di penyidik, maka



keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang sebagaimana ketentuan Pasal 162 KUHP;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan berbentuk dakwaan kombinasi yaitu:

- Dakwaan Kesatu:
 - Pertama Pasal 365 ayat (4) KUHP;Atau
 - Kedua
 - Primair Pasal 339 KUHP;
 - Subsidair Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

- Dakwaan Kedua:
Pasal 181 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dalam dakwaan kesatu berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Setelah Majelis Hakim mencermati dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih **dakwaan kesatu pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (4) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

6. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan (manusia) atau *naturlijke persoon* maupun badan hukum atau *rechts persoon* sebagai pelaku suatu tindak pidana yang disalahkan secara hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa apakah benar pelakunya atau bukan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah menjawab dengan benar identitasnya yang bersesuaian dengan dakwaan Penuntut umum sehingga dalam menghadapi Terdakwa ke persidangan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan diajukan oleh Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil”;

Menimbang bahwa pengertian “mengambil” merupakan memegang sesuatu lalu membawanya (mengangkat, menggunakan, menyimpan, dan sebagainya) lalu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2206.K/Pid./1990 tertanggal 15 Mei 1993 menyatakan pada pokoknya mengambil dalam tindak pidana pencurian tidak terbatas pada perbuatan membawa pergi, melainkan jika barang yang menjadi objek dari perbuatan Terdakwa tersebut telah berada di bawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa juga termasuk dalam pengertian mengambil dalam tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan seperti yang terurai di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bermula Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm menghubungi Terdakwa menanyakan apakah ada jenis mobil pick up dengan budget sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) karena ada orang yang mencari mobil jenis tersebut;

Menimbang bahwa pada tanggal 26 November 2024, Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono yang saat itu sedang berada di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 2 sehabis mengantarkan penumpang di gang yang berada samping Taman Makam Pahlawan, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono di video call oleh Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono, dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono menjawab sedang bekerja di dekat Taman Makam Pahlawan, dan selanjutnya setelah mengantarkan penumpang, Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono berpapasan dengan Terdakwa dan mendatangi Terdakwa lalu disuruh masuk ke dalam mobil Terdakwa dan di dalam mobil Terdakwa meminta Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono tersebut untuk menemani mengambil mobil/ hunting dan saat itu Terdakwa memperlihatkan sebuah plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu juga kepada Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono;

Menimbang bahwa keduanya berangkat menggunakan mobil Terdakwa dan mobil Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono diantarkan ke barak dan selanjutnya Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono yang menyetir mobil milik Terdakwa dan keduanya mulai "hunting" di sekitar kota Palangka Raya namun tidak menemukan korban, karenanya keduanya pergi ke luar kota dan berhenti di sekitar Taruna dan mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Banjarmasin dan sekitar pukul 23.00 WIB saat sudah di Kapuas keduanya singgah makan dan kembali mengonsumsi narkoba jenis sabu, dan setelah itu Terdakwa tertidur dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono melanjutkan menyetir hingga Simpang Marabahan, namun karena bensin sudah menipis dan hingga hari Rabu, tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa tidak kunjung bangun walaupun sudah dibanguni, akhirnya Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono memutuskan untuk putar balik menuju Palangka Raya, dan karena bensin semakin menipis akhirnya Saksi Muhammad

Halaman 137 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono memutuskan menepi di sekitar Pulang Pisau;

Menimbang bahwa sekitar pukul 07.00 WIB, akhirnya Terdakwa bangun dan bertanya mengapa berhenti di Pulang Pisau dan saat itu dijawab oleh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono bahwa bensin sudah habis, sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki meminta untuk dikirimkan uang, dan setelah itu keduanya mengisi bensin di warung karena SPBU masih tutup saat itu kemudian keduanya kembali melanjutkan perjalanan ke Palangka Raya, dan sesampainya di Kota Palangka Raya Terdakwa kembali mengecek aplikasi ETLE tetapi tidak menemukan kendaraan yang melanggar namun karena tidak kunjung menemukan akhirnya keduanya melanjutkan perjalanan ke arah Sampit, dan karena bahan bakar semakin menipis, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki dan dikirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan untuk mengisi bensin kemudian perjalanan dilanjutkan;

Menimbang bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, setelah melewati Pos Lantas Kilometer 38, Terdakwa meminta Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono agar menyetir pelan dan putar balik karena saat itu melihat Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max berisi muatan milik korban Budiman Arisandi, dan setelah tiga kali putar balik sembari Terdakwa memeriksa identitas mobil tersebut melalui aplikasi ETLE, Terdakwa mengatakan "Wah Anyar ini" dan memerintahkan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono untuk berhenti dekat dengan mobil milik korban Budiman Arisandi, lalu Terdakwa turun dari mobil, namun sebelum sampai ke Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut, Terdakwa kembali ke mobil dan memindahkan senjata api milik Terdakwa ke bawah jok, lalu Terdakwa kembali menuju ke mobil yang dikendarai korban Budiman Arisandi, dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono saat itu melihat dari kaca spion kalau Terdakwa mengetuk kaca mobil korban dan keduanya berbincang di samping mobil sementara Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono tetap berada di dalam mobil Siga, dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono saat itu mendengar percakapan keduanya tentang pungli;

Menimbang bahwa Terdakwa menyuruh korban Budiman Arisandi untuk ke Pos Lantas yang berada di belakang untuk membuktikan bahwa korban tidak ada memberikan pungli ke petugas Pos sehingga kemudian korban Budiman Arisandi turun dari mobil, mengunci Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max miliknya

Halaman 138 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



dan naik ke mobil Daihatsu Sibra dan saat itu Terdakwa menyuruh korban Budiman Arisandi duduk di kursi penumpang sebelah kiri depan dan Terdakwa tepat di belakang korban Budiman Arisandi dan selanjutnya mobil dijalankan, dan saat itu kembali membahas mengenai pungli dan saat itu Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono mengatakan bahwa mereka dari Polda dan korban Budiman Arisandi menanyakan mana surat tugas nya, dan setelah di Kilometer 39, Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono untuk memutar balik ke arah Palangka Raya, dan pada saat belum selesai memutar balik Terdakwa langsung mengambil senjata api miliknya dan menembak kepala korban Budiman Arisandi sebanyak dua kali, dimana pada tembakan pertama korban Budiman Arisandi masih terduduk dan setelah tembakan kedua akhirnya korban Budiman Arisandi langsung tersungkur dan darah serta isi kepala keluar dari kepala korban Budiman Arisandi;

Menimbang bahwa Terdakwa memukul pundak Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono yang saat itu sudah terdiam sambil berkata "Om sadar Om sadar Om, maaf ya Om saya kasar", lalu Terdakwa berkata "Jangan lihat Om, jangan lihat, putar balik Om", sehingga mendengar ucapan tersebut Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono terus memutar setir sehingga mobil tidak jadi mengarah ke Palangka Raya dan kembali mengarah ke Kasongan dan setelah itu Terdakwa meminta Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono untuk mengambil lakban yang ada dalam dashboard yang kemudian digunakan Terdakwa ikatkan secara melingkar di kepala korban Budiman Arisandi untuk menghentikan darah yang keluar dari kepala korban Budiman Arisandi;

Menimbang bahwa setelah beberapa kilometer Terdakwa memerintahkan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono untuk masuk ke sebelah kanan jalan yang penuh kebun sawit untuk mengeluarkan jenazah korban Budiman Arisandi namun sebelumnya Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono untuk merogoh saku korban Budiman Arisandi yang saat itu berisi rokok dan uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun karena dari arah depan ada orang yang mengendarai motor akhirnya jenazah korban tidak jadi dikeluarkan dan barang milik korban Budiman Arisandi tersebut Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono masukkan ke dalam dashboard kemudian Terdakwa menyuruh untuk menyetir ke arah Kasongan, dan sesampainya di Taman Hijau Kasongan Terdakwa memerintahkan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin



Alm. Mulyono untuk memutar balik karena di lokasi tersebut banyak orang sehingga Saksi memutar balik menuju Palangka Raya;

Menimbang bahwa sekitar 3 kilometer Terdakwa kembali memerintahkan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono untuk memutar balik, dan sekitar 50 meter kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono belok ke arah kiri ke Jalan Mansyah yang merupakan jalan sawit yang baru jadi, dan sekitar 300 meter masuk ke jalan tersebut Terdakwa menyuruh untuk menepi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono untuk menurunkan jenazah, namun karena saat itu Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono takut dan panik, akhirnya Terdakwa turun dan karena Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono takut diapa-apakan oleh Terdakwa, akhirnya keduanya menyeret korban Budiman Arisandi bersama dimana Terdakwa mengangkat dari bawah ketiak korban Budiman Arisandi sedangkan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono tersebut memegang kaki korban Budiman Arisandi, lalu korban Budiman Arisandi diseret ke arah kali yang ada gundukan tanah di pinggirnya dan setelah itu jenazah korban Budiman Arisandi dimasukkan ke dalam parit;

Menimbang bahwa setelah membuang jenazah korban Budiman Arisandi, Terdakwa memerintahkan untuk pergi ke arah Kasongan, dan sekitar pukul 15.30 WIB mobil dihentikan di genangan air yang ada di tengah jalan karena air sedang naik dan selanjutnya keduanya mencuci mobil tersebut, kemudian keduanya kembali melanjutkan perjalanan ke arah Palangka Raya dan saat itu Terdakwa mengambil alih kemudi dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono duduk tepat di belakang Terdakwa;

Menimbang bahwa sesampainya di posisi Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max di Kilometer 38, Terdakwa memberhentikan mobil dan memberikan kunci Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut kepada Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono agar dibawa ke Palangka Raya, dan saat itu Terdakwa kembali memutar balik mobil ke arah Tumbang Talaken untuk menitipkan barang yang sebelumnya ada di Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max ke rumah temannya, namun karena ditolak akhirnya keduanya kembali ke arah Palangka Raya dengan posisi mobil Daihatsu Sigra berada di depan dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono di belakang, dan setelah masuk ke Jalan Mahir Mahar di dekat Kantor Kecamatan, Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut tertahan di depan rumah kosong karena ambles sehingga Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono disuruh oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke mobil Daihatsu Siga dan Terdakwa kemudian diantarkan ke Wisma Malawen kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono untuk membersihkan mobil Daihatsu Siga dan melepas proyektil peluru dan untuk biaya akan ditanggung Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah sampai di barak, Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono mandi dan kembali pergi menggunakan mobil Brio milik Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono menuju Wisma Malawen menemui Terdakwa dan Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, dan setelah itu ketiganya pergi ke lokasi mobil di Jalan Tingang, lalu setelah itu ketiganya pergi ke bengkel milik Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm, dan sesampainya di bengkel tersebut, Terdakwa sendiri masuk menemui Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm untuk mengajak Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm melihat Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max ke lokasi mobil tersebut ambles sehingga kemudian Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm ikut masuk ke dalam mobil honda brio dan duduk di kursi belakang bersama dengan Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, dan setelah melihat mobil tersebut Terdakwa meminta harga sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) tetapi setelah nego disepakati menjadi sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), namun Terdakwa minta sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk *down payment* terlebih dahulu yang digunakan Terdakwa untuk jasa pick up dan di transfer ke rekening milik Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, kemudian setelah sepakat Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm diantar kembali ke bengkelnya;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm kembali menghubungi Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon yang sebelumnya mencari kendaraan pick up kepada Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm dan setelah dilakukan nego akhirnya Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon sepakat akan membeli pick up tersebut dengan harga sejumlah Rp 56.500.000,00 (Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon keesokan harinya mentransfer uang sejumlah yang disepakati;

Menimbang bahwa setelah mengantarkan Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm, kemudian Terdakwa, Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono pergi ke lapak Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono berjualan pentol di Jalan Temanggung Tilung 6, kemudian Terdakwa turun menanyakan carteran

Halaman 141 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil kepada Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono yang dijelaskan Terdakwa ingin digunakan mengirim barang ke Sampit, kemudian setelah itu Terdakwa, Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono, dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono mencarikan mobil pick up di pinggir jalan dan saat itu menemukan pick up dengan supir bernama Mang Miing dan dihargai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian mereka pergi menuju lokasi mobil pick up Gran Max warna hitam amblas, namun setelah tiba di lokasi Mang Miing menolak untuk mengangkut barang yang ada di mobil pick up Gran Max warna hitam dikarenakan muatan barang terlalu banyak dan mobil nya tidak memiliki keranjang sehingga tidak bisa mengangkut barang, sehingga kemudian Terdakwa, Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono, Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, dan Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono kembali mencari mobil pick up dan akhirnya menemukan mobil pick up warna putih di Simpang Hiu Putih dan akhirnya harga disepakati, kemudian Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono pulang dan tidak ikut menyaksikan barang dipindahkan;

Menimbang bahwa sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono kembali dihubungi dan dikatakan bahwa barang sudah selesai dipindahkan, dan Terdakwa meminta Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono untuk mengiringi pengantaran barang tersebut, sehingga kemudian Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono berangkat dan mencoba menghubungi nomor-nomor yang ada dalam nota namun sama sekali tidak ada respon, dan ternyata di perjalanan supir pick up yang disewa mengatakan bahwa sewa mengantar barang hanya sampai Kasongan, padahal setahu Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono barang tersebut harus diantarkan ke Sampit, sehingga kemudian atas perintah Terdakwa, barang muatan tersebut Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono turunkan di pinggir jalan Kereng Pangi;

Menimbang bahwa sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm mentransfer uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) via transfer dari rekening BRI Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm ke rekening BCA milik Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki untuk pelunasan harga mobil, dimana dari harga yang disepakati sebelumnya yaitu sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah ditransfer untuk *down payment* terlebih dahulu, sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah) Saksi Adi

Halaman 142 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm gunakan untuk upah kerja deco velg dan bak dalam mobil dari Pick Up merek Gran Max warna hitam, dan sisanya sejumlah Rp1.000.000, (satu juta rupiah) sebagai upah Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm atas penjualan pick up tersebut, dan setelah melakukan pembayaran Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm membawa mobil pick up dari lokasi mobil tersebut ambles ke bengkel milik Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm kemudian Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm mengganti Plat nomor polisi mobil Gran Max tersebut dari DA 8632 JK menjadi DR 8057 LX dan melepas stiker dikaca depan mobil dan mendeco merubah warna velg dari warna silver menjadi warna hitam serta mendeco bak mobil untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi DA 8632 JK tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono, dimana setelah Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban Budiman Arisandi, kemudian **Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono memindahkan mobil pick up tersebut dari lokasi penembakan di Kilometer 38 lalu ambles di Jalan Tingang**, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono untuk mencari mobil pick up untuk memindahkan barang muatan dari mobil pickup Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi DA 8632 JK tersebut agar diantarkan ke alamat pengiriman sesuai resi yang ada, dan setelah itu **atas perintah Terdakwa mobil tersebut diserahkan untuk dibawa oleh Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm dan dilakukan pembayaran atas mobil tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai down payment dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai pelunasan**, sehingga dengan demikian pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat yang semula berada dalam penguasaan korban Budiman Arisandi dalam melaksanakan pekerjaannya kemudian berpindah tempat ke dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“Mengambil” telah terpenuhi** secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur besaran/jumlah barang adalah bersifat alternatif hal ini ditandai dengan kata “atau”, yang memberi makna pilihan cukup yaitu apakah yang diambil seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian saja kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang” merupakan segala sesuatu yang berwujud baik memiliki nilai ekonomis atau tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan seperti yang terurai di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi DA 8632 JK, yang dihubungkan dengan unsur mengambil “barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” ataukah “barang yang sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim menilai bahwa **barang** tersebut yaitu **1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi DA 8632 JK keseluruhannya adalah kepunyaan Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir**;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**Barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa “dengan maksud untuk memiliki” merupakan ada maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzeta/s oogmerek*) dari pelaku untuk memiliki suatu barang milik orang lain untuk diri sendiri, yang mana pada saat sebelum melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan miliknya;

Menimbang bahwa “melawan hukum” terbagi menjadi dua yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan seperti yang terurai di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm menghubungi Terdakwa menanyakan apakah ada jenis mobil pick up dengan budget sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) karena ada orang yang mencari mobil jenis tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono mengambil 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi DA 8632 JK yang semula berada di penguasaan korban Budiman Arisandi kemudian berpindah tempat karena Terdakwa menembak kepala korban Budiman Arisandi sebanyak dua kali sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono. Tujuan perbuatan Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono adalah untuk dijual dan hasil penjualannya untuk Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono termasuk dalam suatu kehendak untuk memiliki barang milik orang lain sehingga unsur “dengan maksud untuk memiliki” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa apakah perbuatan Terdakwa yaitu “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki” termasuk “secara melawan hukum”, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono sebelumnya tidak ada izin dari Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir maupun korban Budiman Arisandi saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi DA 8632 JK dan perbuatan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono merupakan perbuatan yang dilarang oleh rumusan perundang-undangan sebagai bentuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dan akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir yang menjadi korban dengan diambil barangnya dan dalam mengambil barang tersebut Terdakwa telah melakukan penembakan sebanyak 2 (dua) kali kepada korban Budiman Arisandi sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur melawan hukum secara materil maupun formil, oleh karena itu unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini bersifat alternatif, ditandai kata “*atau*” yang memberi makna pilihan dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa pengertian “kekerasan” adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa kepada orang lain yang dapat mengakibatkan penderitaan. Lebih lanjut kekerasan tidak terbatas pada dilakukan secara fisik namun kekerasan juga dapat dilakukan secara non fisik seperti kekerasan verbal maupun kekerasan psikis yang mengakibatkan seseorang akan merasa takut, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, atau rasa tidak berdaya;

Menimbang bahwa pengertian “ancaman kekerasan” adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap seseorang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan tersebut didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa perbuatan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono dan Terdakwa sebelum mengambil barang milik orang didahului **dengan perbuatan kekerasan** yaitu pada saat Terdakwa menyuruh korban Budiman Arisandi untuk ke Pos Lantas yang berada di belakang untuk membuktikan bahwa korban tidak ada memberikan pungli ke petugas Pos sehingga kemudian korban Budiman Arisandi turun dari mobil, mengunci Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max miliknya dan naik ke mobil Daihatsu Siga dan saat itu Terdakwa menyuruh korban duduk di kursi penumpang sebelah kiri depan dan Terdakwa tepat di belakang korban Budiman Arisandi selanjutnya mobil dijalankan, dan saat itu kembali membahas mengenai pungli kemudian Terdakwa mengatakan bahwa mereka dari Polda dan korban Budiman Arisandi menanyakan terkait surat tugas pada saat di Kilometer 39, Terdakwa menyuruh



Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono untuk memutar balik ke arah Palangka Raya, dan pada saat belum selesai memutar balik **Terdakwa langsung mengambil senjata api miliknya dan menembak kepala korban Budiman Arisandi sebanyak dua kali**, dimana pada tembakan pertama korban Budiman Arisandi masih terduduk dan setelah tembakan kedua akhirnya korban Budiman Arisandi tersungkur dengan kondisi darah mengucur dari kepala beserta isi kepala keluar dari kepala korban Budiman Arisandi;

Menimbang bahwa setelah terjadi penembakan tersebut Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono membuang jenazah korban Budiman Arisandi di Jalan Mansyah yang merupakan jalan kebun sawit lalu menuju Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max di Kilometer 38 yang dikendarai oleh korban Budiman Arisandi kemudian mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono;

Menimbang bahwa atas perintah Terdakwa, mobil tersebut diserahkan kepada Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm dan dilakukan pembayaran atas mobil tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai *down payment* dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai pelunasan, sehingga dengan demikian pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat yang semula berada dalam penguasaan korban Budiman Arisandi dalam melaksanakan pekerjaannya kemudian berpindah tempat ke dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian”**, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6 Unsur “jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian”;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini bersifat alternatif, ditandai kata “atau” yang memberi makna pilihan dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Pasal 90 KUHP merumuskan tentang macamnya luka berat, yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu panca indera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu atau lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa “kematian” adalah hilangnya nyawa seseorang, yang dapat diartikan sebagai penghentian permanen semua fungsi biologis, termasuk fungsi otak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono telah mengakibatkan luka berat ataukah kematian sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono, bahwa setelah bertemu dan sempat berbicara dengan korban Budiman Arisandi, Terdakwa menyuruh korban Budiman Arisandi untuk ke Pos Lantas yang berada di belakang untuk membuktikan bahwa korban Budiman Arisandi tidak ada memberikan pungli ke petugas Pos sehingga kemudian korban Budiman Arisandi turun dari mobil, mengunci Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max miliknya dan naik ke mobil Daihatsu Siga dan saat itu Terdakwa menyuruh korban Budiman Arisandi duduk di kursi penumpang sebelah kiri depan dan Terdakwa tepat di belakang korban Budiman Arisandi dan selanjutnya mobil dijalankan, dan saat itu kembali membahas mengenai pungli dan saat itu Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono mengatakan bahwa mereka dari Polda dan korban Budiman Arisandi menanyakan mana surat tugas nya, dan setelah di Kilometer 39, Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono untuk memutar balik ke arah Palangka Raya, dan pada saat belum selesai memutar balik Terdakwa langsung mengambil senjata api miliknya dan menembak kepala korban Budiman Arisandi sebanyak dua kali, dimana pada tembakan pertama korban masih terduduk dan setelah tembakan kedua akhirnya korban Budiman Arisandi langsung tersungkur dan darah serta isi kepala keluar dari kepala korban lalu meninggal, dan setelah itu Terdakwa menggunakan lakban dengan diikatkan secara melingkar di kepala korban Budiman Arisandi untuk menghentikan darah yang keluar dari kepala korban Budiman Arisandi;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan ahli Sopan Utomo, S.T, S.I.K, senjata api milik Terdakwa berjenis revolver merek Taurus 38 spesial yang digunakan Terdakwa untuk menembak kepala korban Budiman Arisandi apabila senjata api genggam ditembakkan dengan jarak dekat ke tubuh manusia pada

Halaman 148 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek vital manusia seperti kepala, jantung dll dapat menyebabkan luka berat dan menghilangkan nyawa manusia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Ricka Brillianty Zaluchu, Sp.KF, Binti Fauluaro Zaluchu dan pemeriksaan **Visum et Repertum Nomor : VER/858/XII/RES.1.6./2024/ Rumkit tertanggal 15 Desember 2024** didapati kesimpulan : “Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam (otopsi) ditemukan adanya luka kekerasan senjata api yang masuk dari tulang kepala sisi kanan atas dan keluar pada rongga mata sisi kiri, ditemukan kekerasan tumpul pada kepala dan wajah yang mengakibatkan pecahnya tulang kepala berkeping dan pendarahan di dalam rongga kepala dan **berakhir pada kematian bagi korban**, ditemukan kekerasan benda tajam pada jari kelingking tangan kiri, ibu jari tangan kanan, punggung kaki kanan. Sebab kematian kerusakan tulang tengkorak dan wajah, jaringan otak dan pembuluh darah akibat senjata api”;

Menimbang bahwa terhadap dashboard mobil Daihatsu sigra yang digunakan oleh Terdakwa tersebut, ahli Setia Betaria Aritonang, M.Si. juga telah melakukan pemeriksaan profil DNA yang dianalisis dari tiga buah cottonbud berisi swab darah di dashboard sebelah kiri mobil merek Daihatsu Sibra warna coklat dengan Nopol KH 1193 TL cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari lima buah gigi dan satu buah tulang lengan kanan atas milik korban a.n. Budiman Arisandi, dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari individu yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kematian Terdakwa disebabkan tembakan senjata api milik Terdakwa berjenis revolver merek Taurus 38 spesial yang mengakibatkan kerusakan tulang tengkorak dan wajah, jaringan otak dan pembuluh darah yang berakibat kematian bagi korban, dan juga sebagaimana pemeriksaan profil DNA yang dianalisis dari darah pada dashboard sebelah kiri mobil merek Daihatsu Sibra warna coklat dengan Nopol KH 1193 TL cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari lima buah gigi dan satu buah tulang lengan kanan atas milik korban a.n. Budiman Arisandi;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono telah membawa pergi 1 (satu) unit pickup Daihatsu Gran Max warna hitam didahului dengan perbuatan kekerasan yang menyebabkan korban Budiman Arisandi meninggal dunia, sehingga perbuatan mengambil tanpa izin dapat terlaksana dan akibat dari mengambil tersebut adalah hilangnya nyawa korban/kematian korban;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“perbuatan**



mengakibatkan kematian”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.7. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak terperinci, lalu selanjutnya bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu tersebut telah terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan seperti yang terurai di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir yang dikendarai oleh korban Budiman Arisandi bersama-sama dengan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono, **bermula sejak Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono dihubungi oleh Terdakwa untuk mencari/ hunting mobil, terjadi penembakan, membuang jasad korban, membawa mobil korban, membersihkan bekas penembakan di dalam mobil sampai akhirnya Terdakwa menjual Pick Up Daihatsu Gran Max milik Saksi Guskawarman Alias Agus Bin Kadir yang dikendarai oleh korban Budiman Arisandi,** sehingga saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”, telah terpenuhi** secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat (4) KUHP telah terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti maka Majelis Hakim tidak akan lagi mempertimbangkan dakwaan kesatu kedua Penuntut Umum;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan **dakwaan kedua** Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 181 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam dakwaan kedua, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur “barang siapa” dalam dakwaan kesatu pertama, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya”;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengubur” adalah menaruh di sebuah lubang dan menimbunnya dengan tanah. Yang dimaksud dengan “menyembunyikan” adalah menyimpan di suatu tempat agar tidak diketahui orang. Yang dimaksud dengan “membawa” adalah mengangkut dengan menggunakan alat. Yang dimaksud dengan “menghilangkan mayat” adalah memasukan kedalam lubang dan menimbunnya dalam tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan seperti yang terurai di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah menembak kepala korban Budiman Arisandi, Terdakwa memerintahkan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono untuk memutar setir kembali mengarah ke Kasongan dan setelah itu Terdakwa meminta Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono untuk mengambil lakban yang ada dalam dashboard yang kemudian digunakan Terdakwa ikatkan secara melingkar di kepala korban Budiman Arisandi untuk menghentikan darah yang keluar dari kepala korban Budiman Arisandi;



Menimbang bahwa setelah beberapa kilometer Terdakwa memerintahkan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono untuk masuk ke sebelah kanan jalan yang penuh kebun sawit untuk mengeluarkan jenazah korban Budiman Arisandi namun sebelumnya Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono untuk merogoh saku korban Budiman Arisandi yang saat itu berisi rokok dan uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) namun karena dari arah depan ada orang yang mengendarai motor akhirnya jenazah korban Budiman Arisandi tidak jadi dikeluarkan dan barang milik korban Budiman Arisandi tersebut Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono masukkan ke dalam dashboard kemudian Terdakwa menyuruh untuk menyetir ke arah Kasongan, dan sesampainya di Taman Hijau Kasongan Terdakwa memerintahkan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono untuk memutar balik karena di lokasi tersebut banyak orang sehingga Saksi memutar balik menuju Palangka Raya;

Menimbang bahwa kemudian sekitar 3 kilometer, Terdakwa kembali memerintahkan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono untuk memutar balik, dan sekitar 50 meter kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono belok ke arah kiri ke Jalan Mansyah yang merupakan jalan sawit yang baru jadi, dan sekitar 300 meter masuk ke jalan tersebut Terdakwa menyuruh untuk menepi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono untuk menurunkan jenazah, namun karena saat itu Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono takut dan panik, akhirnya Terdakwa turun dan karena Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono takut diapa-apakan oleh Terdakwa, akhirnya keduanya menyeret korban Budiman Arisandi bersama dimana Terdakwa mengangkat dari bawah ketiak korban Budiman Arisandi sedangkan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono tersebut memegang kaki korban Budiman Arisandi, lalu korban Budiman Arisandi diseret ke arah kali yang ada gundukan tanah di pinggirnya dan setelah itu jenazah korban Budiman Arisandi dimasukkan ke dalam parit dan selanjutnya keduanya kembali ke Palangka Raya;

Menimbang bahwa Saksi Sidah Binti Jamri yang merupakan istri korban Budiman Arisandi sejak tanggal 27 November 2024 sudah tidak bisa menghubungi suaminya akhirnya menghubungi Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm) yang merupakan pemilik mobil Daihatsu Gran Max yang dipakai oleh korban Budiman Arisandi menanyakan keberadaan suami nya, dan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun Saksi Fredy Sunnanta Bin Endek Jaya Rimba (Alm) Sunannta Bin Endek Jaya Rimba (Alm) selaku pihak ekspedisi menanyakan keberadaan korban Budiman Arisandi, karena sampai tanggal 27 November 2024 barang tidak kunjung sampai di Sampit, padahal biasanya sejak berangkat tanggal 26 November 2024 harusnya barang pasti sudah sampai keesokan harinya sekitar pukul 16.00 WIB atau 17.00 WIB, dan sesuai dengan keterangan Saksi Joni Sugianto Alias Joni Bin Suwadi (Alm) setelah berangkat beriringan keduanya berpisah saat sudah di Jalan Cilik Riwt Kilometer 38 dekat Pos Polisi, dan sampai beberapa hari korban Budiman Arisandi dan mobilnya belum ditemukan, sehingga saat itu Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm) melapor ke Polsek Katingan Hilir;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2024 di parit yang ada di kebun sawit di Jalan Mansyah AS Sayadi L Konom KM. 15 Arah Kasongan Palangka Raya Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Jariansyah Bin Alfaizal Sulaiman (Alm) yang saat itu sedang bekerja di kebun sawit miliknya menemukan jenazah korban Budiman Arisandi, dan setelah berita penemuan mayat ini viral, Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm) yang memiliki foto jenazah mengirimkan ke istri korban Budiman Arisandi yaitu Saksi Sidah Binti Jamri, dan setelah Saksi Sidah Binti Jamri mengkonfirmasi bersama dengan ayah mertuanya yaitu Saksi Neneng Maulana Bin Kamijan Alm, ternyata benar bahwa jenazah tersebut adalah suami Saksi Sidah Binti Jamri, kemudian dilakukan penyelidikan sehingga Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka atas penemuan mayat korban Budiman Arisandi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka disimpulkan Terdakwa setelah menembak kepala korban Budiman Arisandi dan menghentikan pendarahan dengan mengikat kepala korban Budiman Arisandi dengan lakban untuk menyembunyikan jejak darah, selanjutnya **Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono menuju ke Jalan Mansyah yang merupakan jalan sawit yang baru jadi, dan sekitar 300 meter setelah masuk ke jalan tersebut keduanya menyeret korban Budiman Arisandi ke arah kali yang ada gundukan tanah di pinggirnya dan setelah itu jenazah korban dimasukkan ke dalam parit** dan keduanya kembali ke Palangka Raya menunjukkan adanya keinginan Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono untuk menyembunyikan mayat korban Budiman Arisandi agar kematian korban Budiman Arisandi agar tidak diketahui oleh orang-orang,

Halaman 153 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga kemudian Saksi Jariansyah Bin Alfaizal Sulaiman (Alm) yang saat itu sedang bekerja di kebun sawit miliknya akhirnya menemukan jenazah korban Budiman Arisandi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“Menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian”**, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana terdiri dari:

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peran Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti **Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono telah bersama-sama melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur Pasal 181 KUHP di atas dengan peranannya masing-masing;**



Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa sebagai pelaku utama yang memeriksa korban Budiman Arisandi dan menilai situasi, menembak kepala korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban Budiman Arisandi meninggal, memerintahkan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono untuk membawa korban Budiman Arisandi ke lokasi pembuangan mayat, dan mengarahkan tindakan berikutnya seperti membersihkan mobil dan memperbaiki bagian-bagian mobil Daihatsu sigra yang rusak dan terkena darah korban Budiman Arisandi, serta menyelesaikan penjualan mobil Pick Up Daihatsu Gran Max milik Saksi Guskawarman Als Agus Bin Kadir Alm yang dikendarai oleh korban Budiman Arisandi kepada Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono berperan mengemudikan mobil setelah korban Budiman Arisandi ditembak, membantu Terdakwa untuk menyembunyikan mayat korban Budiman Arisandi di lokasi sawit milik Saksi Jariansyah Bin Alfaizal Sulaiman (Alm), serta melaksanakan perintah Terdakwa untuk membersihkan mobil, membuang barang-barang milik korban, serta memperbaiki bagian-bagian mobil Daihatsu sigra yang rusak dan terkena darah korban Budiman Arisandi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat kapasitas terdakwa dalam perkara ini adalah "Turut melakukan" atau dalam arti kata "Bersama-sama melakukan", dimana Terdakwa dan Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono bersama-sama melakukan perbuatan yang saling melengkapi dalam pelaksanaan kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **"Turut melakukan", telah terpenuhi** secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 181 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pokoknya tidak menyangkal perbuatan Terdakwa namun meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan tidak divonis hukuman seumur hidup melainkan berdasarkan hukuman pidana penjara yang terbukti dalam persidangan, dan berdasarkan berkeadilan. Terhadap nota pembelaan tersebut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat tidak perlu lagi menanggapi nota pembelaan ini dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian pertimbangan pemidanaan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 365 ayat (4) KUHP dan Pasal 181 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pertama dan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan-alasan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dikarenakan pembuktian telah memenuhi ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Sehingga berdasarkan alat bukti yang ada dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa peristiwa pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa adalah subjek hukum yang dipersalahkan sebagai pelakunya dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut Terdakwa dengan penjara seumur hidup dan atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa dilihat dari suatu nilai tujuan hukum yang mengandung arti diawali dengan **keadilan** harus dapat diwujudkan bagi pelaku (Terdakwa), korban, dan masyarakat. Lalu hukum jika dilihat sebagai nilai **kepastian**, mengandung arti bahwa kaidah dan

Halaman 156 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



norma yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang sah harus ditegakkan. Kemudian hukum jika dilihat sebagai nilai **kemanfaatan** mengandung arti bahwa hukum pada dasarnya membawa kemanfaatan bagi kehidupan di masyarakat;

Menimbang bahwa dalam menegakkan hukum dan keadilan apabila terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka Hakim wajib mengutamakan keadilan. Dalam perkara ini, Terdakwa dihadapkan pada tindak pidana yang cukup berat yakni bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati**" dan "**turut serta menyembunyikan kematian**" sehingga mengingat beratnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa yaitu meninggalnya korban sehingga berdampak melukai keluarga korban dan meresahkan masyarakat luas, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk memberikan pidana kepada Terdakwa dengan dasar yang adil kepada Terdakwa, keluarga korban dan masyarakat. Dengan demikian dapat memberikan rasa keadilan yang utuh bagi semua pihak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berharap dalam putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, telah sesuai dengan rasa keadilan yang baik dan patut (*ars boni et aequi*) sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi, sebagaimana penghukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Merek Daihatsu Siga, Warna Coklat Metalik dengan Nopol terpasang di mobil B 1360 NZI, Noka MHKS6DJ2JKJ025095, Nosin 1KRA527663;
2. 1 (satu) Buah Dashboard dari Mobil Merek Daihatsu Siga, Warna Coklat Metalik dengan Nopol terpasang di mobil B 1360 NZI, Noka MHKS6DJ2JKJ025095, Nosin 1KRA527663;
3. 1 (satu) bundle Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor a.n. IRMA YULIANA dengan Nopol KH 1193 TL, Merek Daihatsu Siga, Warna Coklat Metalik, Noka MHKS6DJ2JKJ025095, Nosin 1KRA527663;



4. 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo V27e, Model V2237, dengan Nomor IMEI (slot sim 1) 863818068388355, Nomor IMEI (slot sim 2) 863818068388348, Dengan Sim Card 1 Provider XL nomor telepon 087840111025 dan Sim Card 2 Provider Telkomsel nomor telepon 085250005333;
5. 1 (Satu) Lembar celana pendek warna Cream merek "ELSOGO";
6. 1 (Satu) Lembar baju warna merah dengan merek "THREE SECOND";
7. 1 (Satu) buah Tas selempang warna hitam merek "Touch Warrior";
8. 1 (Satu) lembar kaos oblong warna hitam dengan gambar kepala gajah warna putih dibagian dada bagian tengah;
9. 1 (Satu) lembar celana Panjang jeans warna biru merek "Vintage M3M";
10. 1 (Satu) buah buku Tabungan BRI An. Muhammad Haryono;
11. 1 (Satu) buah dompet warna cokelat merek "Ghost Army" beserta isinya;
12. 1 (Satu) unit Hp merek Oppo reno 7 warna biru tua No IMEI Slot 1 (860891051933035) dan No IMEI Slot 2 (860891051933027);
13. 2 (Dua) bundel rekening koran Bank BRI dengan No Rek.181001003890501 An. Muhammad Haryono;
14. 1 (Satu) Unit Handphone merek Oppo A53, Model CPH2127, Warna Electric Black, dengan Nomor IMEI (slot sim 1) 867919056941373, Nomor IMEI (slot sim 2) 867919056941365, Dengan Sim Card 1 Provider Telkomsel nomor telepon 082393370737;
15. 2 (Dua) bundel rekening koran Bank BRI dengan No Rek.454101034560535 An. ADI SUMIADI;
16. 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor a.n. GUSKAWARMAN dengan Nopol DA 8632 JK, Merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (GRAN MAX), Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;
17. 1 (Satu) bundle Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor a.n. GUSKAWARMAN dengan Nopol DA 8632 JK, Merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (GRAN MAX), Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;
18. 1 (Satu) buah Kunci mobil dengan Nopol DA 8632 JK, Merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (GRAN MAX), Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;
19. 1 (Satu) buah Tas warna hitam bertuliskan GENUINE ACCESSORIES yang berisikan dokumen kelengkapan kendaraan dengan nopol DA 8632 JK, Merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (GRAN MAX), Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (Satu) Unit Handphone merek Iphone, Model Iphone 11, Warna Putih, dengan Nomor IMEI 356446476214627, Nomor IMEI2 356446476623975, Dengan Sim Card 1 Provider Telkomsel nomor telepon 087794307556;
21. 1 (Satu) Buah buku rekening BCA a.n. JUWITA, dengan nomor rekening 8600805291;
22. 2 (Dua) bundel rekening koran Bank BCA dengan No Rek.8600805291 An. JUWITA;
23. 1 (Satu) Buah Blower Gun merek warna hija;
24. 1 (Satu) Buah obeng kembang Min Plus Warna Merah Putih;
25. 1 (Satu) Unit Handphone merek Oppo F1s warna putih. Model Oppo F1s. dengan Nomor IMEI (slot sim 1) 867583055741224. Nomor IMEI (slot sim 2) 867583055741232. Dengan Sim Card 1 Provider XL nomor telepon 081807101098;
26. 1 (Satu) buah Dashboard depan milik mobil Merek Daihatsu Siga. Warna Coklat Metalik dengan Nopol terpasang di mobil B 1360 NZI. Noka MHKS6DJ2JKJ025095. Nosin 1KRA527663 yang digunakan oleh Sdr. ANTON KURNIAWAN STIYANTO dan Sdr. MUHAMMAD HARYONO alias HERI pada saat kejadian;
27. 1 (Satu) buah tali tambang berukuran kecil warna biru dengan panjang $A \pm 5$ Meter;
28. 1 (Satu) buah botol air mineral merek Le Minerale beserta sedotan yang berada di dalam botol;
29. 1 (Satu) buah keset warna biru putih abu-abu;
30. 1 (Satu) buah keset warna coklat putih abu-abu;
31. 1 (Satu) buah keset warna hitam putih abu-abu;
32. 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu;
33. 1 (Satu) lembar celana pendek warna biru;
34. 1 (Satu) buah lakban hitam;
35. 2 (Dua) buah dudukan plat berwarna hitam terbuat dari plastik;
36. 1 (Satu) buah kardus tempat menyimpan plat;
37. 3 (Tiga) Buah Gigi;
38. 1 (Satu) Buah Tulang Lengan Bagian Atas;
39. 1 (Satu) Buah Potongan Kapret yang ada bekas darah;
40. 3 (Tiga) Buah Cotton Bed yang ada bercak dara;
41. Sampel darah yang diambil dari orang tua korban;
42. 1 (Satu) buah Senjata Api revolver Jenis Taurus dengan Nomor Seri XL 263620;

Halaman 159 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



43. 5 (Lima) buah peluru Revolver;

Oleh karena barang bukti tersebut **masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono**, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadis;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa berlaku ketentuan pasal 67 KUHP, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 181 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati”** dan **“turut serta menyembunyikan kematian”** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 160 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Merek Daihatsu Siga, Warna Coklat Metalik dengan Nopol terpasang di mobil B 1360 NZI, Noka MHKS6DJ2JKJ025095, Nosin 1KRA527663;
- 1 (satu) Buah Dashboard dari Mobil Merek Daihatsu Siga, Warna Coklat Metalik dengan Nopol terpasang di mobil B 1360 NZI, Noka MHKS6DJ2JKJ025095, Nosin 1KRA527663;
- 1 (satu) bundle Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor a.n. IRMA YULIANA dengan Nopol KH 1193 TL, Merek Daihatsu Siga, Warna Coklat Metalik, Noka MHKS6DJ2JKJ025095, Nosin 1KRA527663;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo V27e, Model V2237, dengan Nomor IMEI (slot sim 1) 863818068388355, Nomor IMEI (slot sim 2) 863818068388348, Dengan Sim Card 1 Provider XL nomor telepon 087840111025 dan Sim Card 2 Provider Telkomsel nomor telepon 085250005333;
- 1 (Satu) Lembar celana pendek warna Cream Merek "ELSOGO";
- 1 (Satu) Lembar baju warna merah dengan merek "THREE SECOND";
- 1 (Satu) buah Tas selempang warna hitam Merek "Touch Warrior";
- 1 (Satu) lembar kaos oblong warna hitam dengan gambar kepala gajah warna putih dibagian dada bagian tengah;
- 1 (Satu) lembar celana Panjang jeans warna biru merek "Vintage M3M";
- 1 (Satu) buah buku Tabungan BRI An. Muhammad Haryono;
- 1 (Satu) buah dompet warna coklat merek "Ghost Army" beserta isinya;
- 1 (Satu) unit Hp merek Oppo reno 7 warna biru tua No IMEI Slot 1 (860891051933035) dan No IMEI Slot 2 (860891051933027);
- 2 (Dua) bundel rekening koran Bank BRI dengan No Rek.181001003890501 An. Muhammad Haryono;
- 1 (Satu) Unit Handphone merek Oppo A53, Model CPH2127, Warna Electric Black, dengan Nomor IMEI (slot sim 1) 867919056941373, Nomor IMEI (slot sim 2) 867919056941365, Dengan Sim Card 1 Provider Telkomsel nomor telepon 082393370737;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) bundel rekening koran Bank BRI dengan No Rek.454101034560535 An. ADI SUMIADI;
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor a.n. GUSKAWARMAN dengan Nopol DA 8632 JK, Merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (GRAN MAX), Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;
- 1 (Satu) bundle Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor a.n. GUSKAWARMAN dengan Nopol DA 8632 JK, Merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (GRAN MAX), Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;
- 1 (Satu) buah Kunci mobil dengan Nopol DA 8632 JK, Merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (GRAN MAX), Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;
- 1 (Satu) buah Tas warna hitam bertuliskan GENUINE ACCESSORIES yang berisikan dokumen kelengkapan kendaraan dengan nopol DA 8632 JK, Merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (GRAN MAX), Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;
- 1 (Satu) Unit Handphone merek Iphone, Model Iphone 11, Warna Putih, dengan Nomor IMEI 356446476214627, Nomor IMEI2 356446476623975, Dengan Sim Card 1 Provider Telkomsel nomor telepon 087794307556;
- 1 (Satu) Buah buku rekening BCA a.n. JUWITA, dengan nomor rekening 8600805291;
- 2 (Dua) bundel rekening koran Bank BCA dengan No Rek.8600805291 An. JUWITA;
- 1 (Satu) Buah Blower Gun merek warna hijau;
- 1 (Satu) Buah obeng kembang Min Plus Warna Merah Putih;
- 1 (Satu) Unit Handphone merek Oppo F1s warna putih. Model Oppo F1s. dengan Nomor IMEI (slot sim 1) 867583055741224. Nomor IMEI (slot sim 2) 867583055741232. Dengan Sim Card 1 Provider XL nomor telepon 081807101098;
- 1 (Satu) buah Dashboard depan milik mobil Merek Daihatsu Siga. Warna Coklat Metalik dengan Nopol terpasang di mobil B 1360 NZI. Noka MHKS6DJ2JKJ025095. Nosin 1KRA527663 yang digunakan oleh Sdr. ANTON KURNIAWAN STIYANTO dan Sdr. MUHAMMAD HARYONO alias HERI pada saat kejadian;

Halaman 162 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah tali tambang berukuran kecil warna biru dengan panjang $A \pm 5$ Meter;
- 1 (Satu) buah botol air mineral merek Le Minerale beserta sedotan yang berada di dalam botol;
- 1 (Satu) buah keset warna biru putih abu-abu;
- 1 (Satu) buah keset warna coklat putih abu-abu;
- 1 (Satu) buah keset warna hitam putih abu-abu;
- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu;
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna biru;
- 1 (Satu) bauh lakban hitam;
- 2 (Dua) buah dudukan plat berwarna hitam terbuat dari plastik;
- 1 (Satu) buah kardus tempat menyimpan plat;
- 3 (Tiga) Buah Gigi;
- 1 (Satu) Buah Tulang Lengan Bagian Atas;
- 1 (Satu) Buah Potongan Kapret yang ada bekas darah;
- 3 (Tiga) Buah Cotton Bed yang ada bercak dara;
- Sampel darah yang diambil dari orang tua korban;
- 1 (Satu) buah Senjata Api revolver Jenis Taurus dengan Nomor Seri XL 263620;
- 5 (Lima) buah peluru Revolver;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Saksi Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025 oleh kami, **Muhammad Ramdes, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sumaryono, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Riswan Adiputra, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh **Dwinanto Agung Wibowo, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 163 dari 164 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Plk



Sumaryono, S.H., M.H.

Muhammad Ramdes, S.H.

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Adiputra, S.H.